

A Guide to Patent Application

Author: Zhiyao He

专利自助申请指引

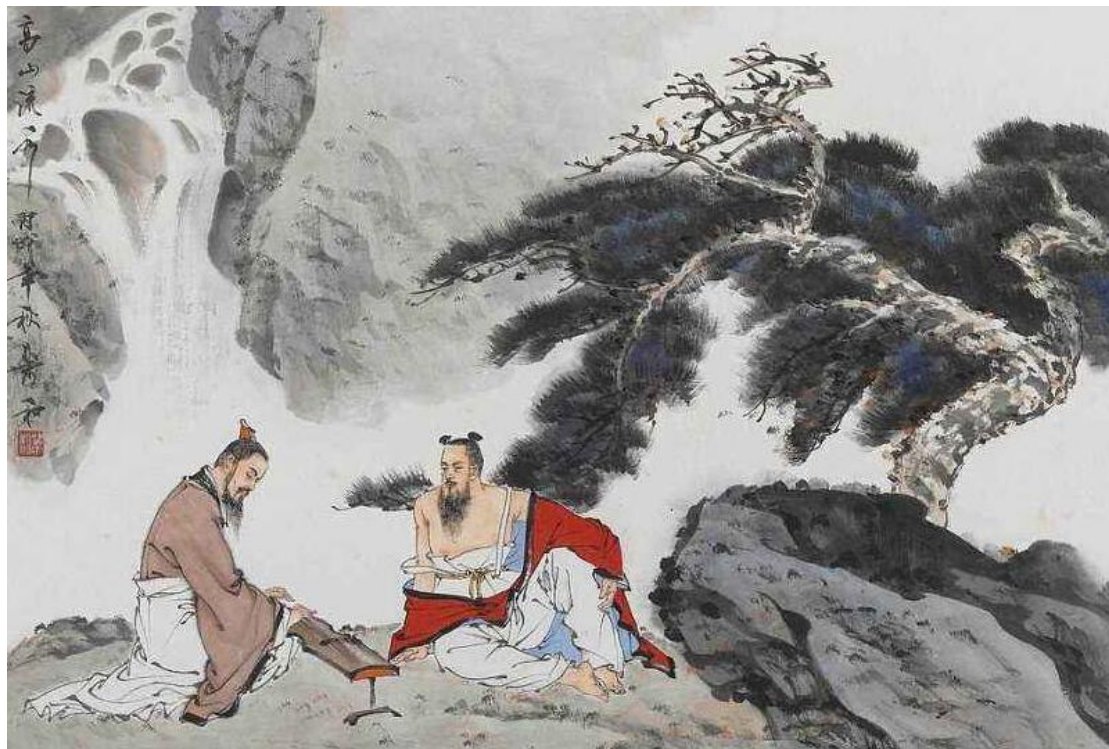
第一版印

作者: 贺志尧

日拱一卒
功不唐捐

谨以此文献给有专利申请需要的人们

开篇之明山秀水喜相逢



目录

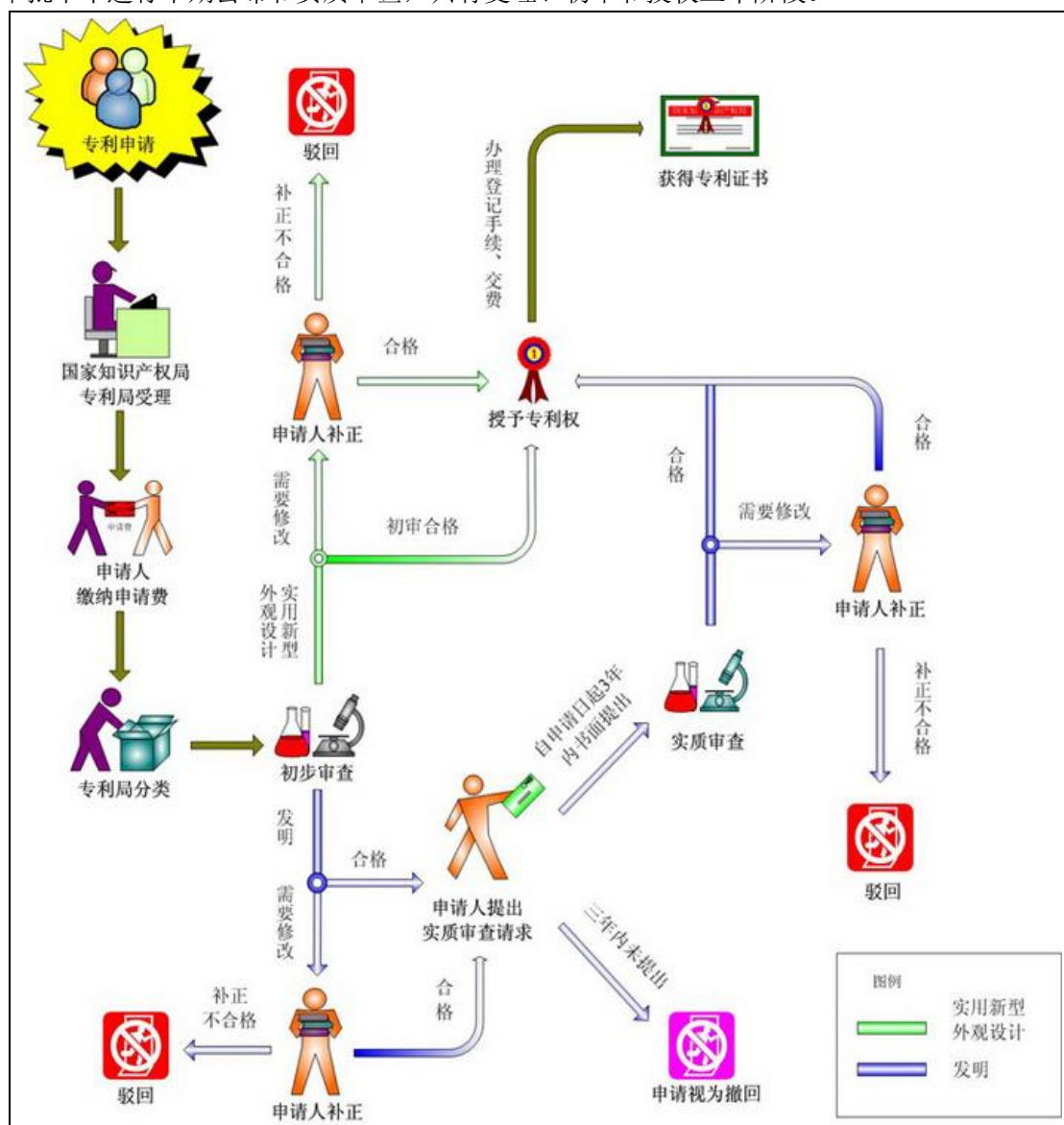
第 1 章. 申请流程介绍.....	4
1.1 专利申请审批流程.....	4
1.2 专利自助申请流程.....	4
1.2.1 撰写前的专利检索.....	4
1.2.2 撰写专利申请文件.....	5
1.2.3 搭建提交专利申请文件的环境.....	5
1.2.4 提交专利申请文件.....	5
1.2.5 提前公布请求和实质审查请求.....	7
1.2.6 完成费减备案（可选）.....	8
1.2.7 费用减缴请求（可选）.....	9
1.2.8 接收各种电子回执和通知书.....	11
1.2.9 申请专利优先审查（可选）.....	12
1.2.10 缴纳审查过程中的费用.....	13
1.2.11 主动提出修改或补正（可选）.....	14
1.2.12 答复审查意见.....	16
1.2.13 审查通过后授予专利权.....	17
1.2.14 缴纳授权后的费用.....	17
第 2 章. 申请工具介绍.....	19
2.1 官方专利模板下载地址.....	19
2.2 中国专利电子申请网（在线申请方式）.....	19
2.3 CPC 电子申请客户端（离线申请方式）.....	19
2.4 中国专利查询系统.....	19
2.5 专利事务服务系统.....	19
2.6 国家知识产权局官网.....	19
第 3 章. 申请文件撰写.....	19
3.1 如何撰写意见陈述书？.....	20
3.1.1 审查意见通知书中的“套路”.....	20
3.1.2 撰写意见陈述书的常用技巧.....	21
3.2 如何撰写权利要求书？.....	27
3.2.1 权利要求书的格式.....	27

3.2.2 权利要求书的挖掘	28
3.3 如何撰写说明书?	30
3.4 如何撰写说明书附图?	32
3.5 如何撰写说明书摘要?	34
3.6 如何撰写摘要附图?	34
第 4 章. 常见问题汇总	35
4.1 申请文件相关	35
4.1.1 专利需要提交哪些文件?	35
4.1.2 官方模板在哪里下载?	35
4.1.3 如何提交专利申请文件?	36
4.1.4 什么时候可以对已经提交了申请文件主动修改?	36
4.1.5 答复审查意见通知书的期限是多久?	36
4.1.6 答复补正通知书的期限是多久?	36
4.1.7 如何正确答复第一次审查意见通知书?	36
4.1.8 怎么对已经提交了的意见陈述书进行补充?	36
4.2 申请环境相关	37
4.2.1 专利申请在线环境如何配置?	37
4.2.2 数字证书在哪里下载?	65
4.2.3 浏览器如何导入和导出数字证书?	65
4.3 申请费用相关	77
4.3.1 申请专利需要花多少钱?	77
4.3.2 如何缴纳专利申请过程中的费用?	77
4.3.3 如何申请专利费用减免?	77
4.3 其他业务相关	78
4.3.1 申请一个专利需要多长时间?	78
4.3.2 如何申请专利优先审查?	78
第 5 章. 福利资源下载	79
5.1 专利申请专用环境包下载	79
5.2 专利申请模板打包下载	80
第 6 章. 写作参考文献	81

第 1 章. 申请流程介绍

1.1 专利申请审批流程

发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查，只有受理、初审和授权三个阶段。



图片来源：国家知识产权局官网

1.2 专利自助申请流程

如果想通过自己的努力，试试专利的申请，一般会经历这些流程：

前期专利检索 → 撰写专利申请文件 → 搭建提交专利申请文件的环境 → 提交专利申请文件 → 提前公布请求 → 实质审查请求 → 完成费减备案（可选）→ 费用减缴请求（可选）→ 接收各种电子回执和通知书 → 申请专利优先审查（可选）→ 缴纳审查过程中的费用 → 主动提出修改或补正（可选）→ 答复审查意见 → 审查通过后授予专利权 → 缴纳授权后的费用

这些流程是作者在申请专利的过程中遇到的，可以作为参考，下面进行详细介绍。

1.2.1 撰写前的专利检索

专利申请的第一步，就是专利检索。申请专利前进行检索可以有效的避免自身权益的损失。如果专利在申请时发现已被别人申请，那就不能再申请了。如果没有被申请，就把有可能驳斥“新颖性、创造性”的资

料检索出来，然后分析一下如何在申请文件里进行规避。

1.2.2 撰写专利申请文件

进行前期的专利检索以后，就可以对申请文件进行撰写了。以发明专利为例，在申请初期需要提交的文件包括：

说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图 + 请求书

其中，说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图是一个专利的五个组成部分。请求书是申请人提交申请文件时需要填写的内容，和专利的五个组成部分一起提交。填写请求书的时候，有“提前公布”和“实审请求”选项，可以勾选上。这样能提前进入实质审查，缩短审查期限。

1.2.3 搭建提交专利申请文件的环境

提交专利申请文件，有两种方式：**纸质形式当面提交**、**电子形式远程提交**。其中，电子形式又分为 **CPC 客户端离线提交**和**网页在线提交**。推荐使用**网页在线提交方式**提交申请文件。

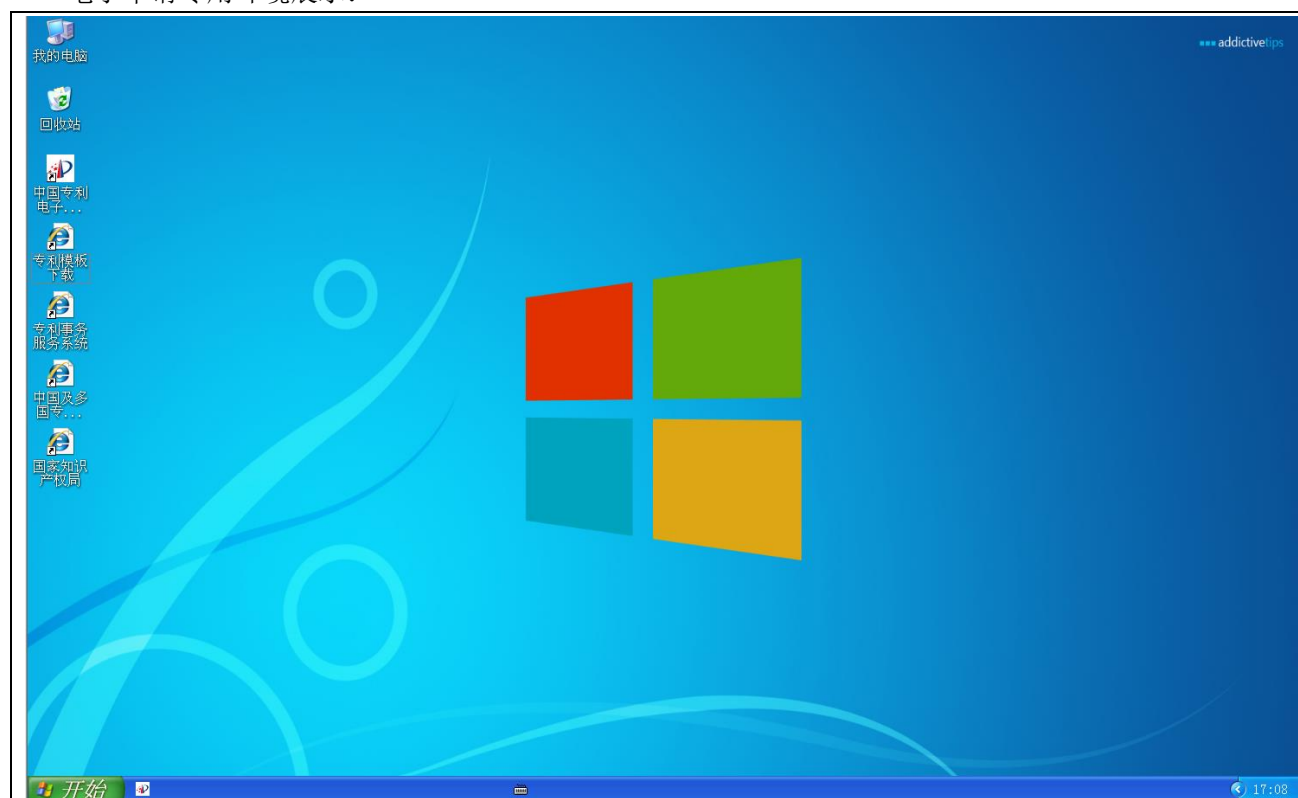
这里需要打个预防针：专利局的电子形式远程提交，无论是 **CPC 客户端离线提交**还是**网页在线提交**，兼容性都做的不好，提交的时候...说多了都是泪...

所谓网页在线提交，就是使用证书登入中国专利电子申请网，提交文件。配置在线提交环境，主要包含 5 个步骤：**准备安装环境** → **安装证书控件** → **用户证书注册下载** → **OCX 插件安装** → **IE 浏览器设置**。

详细的配置步骤，请查看“常见问题汇总”章节：电子申请在线环境如何配置？您也可以扫封面二维码，关注微信公众号“AI 菌”，后台回复“**环境配置**”，查看视频教程。

如果您不想自己配置，也可以直接下载作者配置好的电子申请专用环境包，无需重装系统，支持一键导入使用。环境包获取：扫封面二维码，关注微信公众号“**AI 菌**”，后台回复“**环境包**”，获取下载链接。

电子申请专用环境展示：



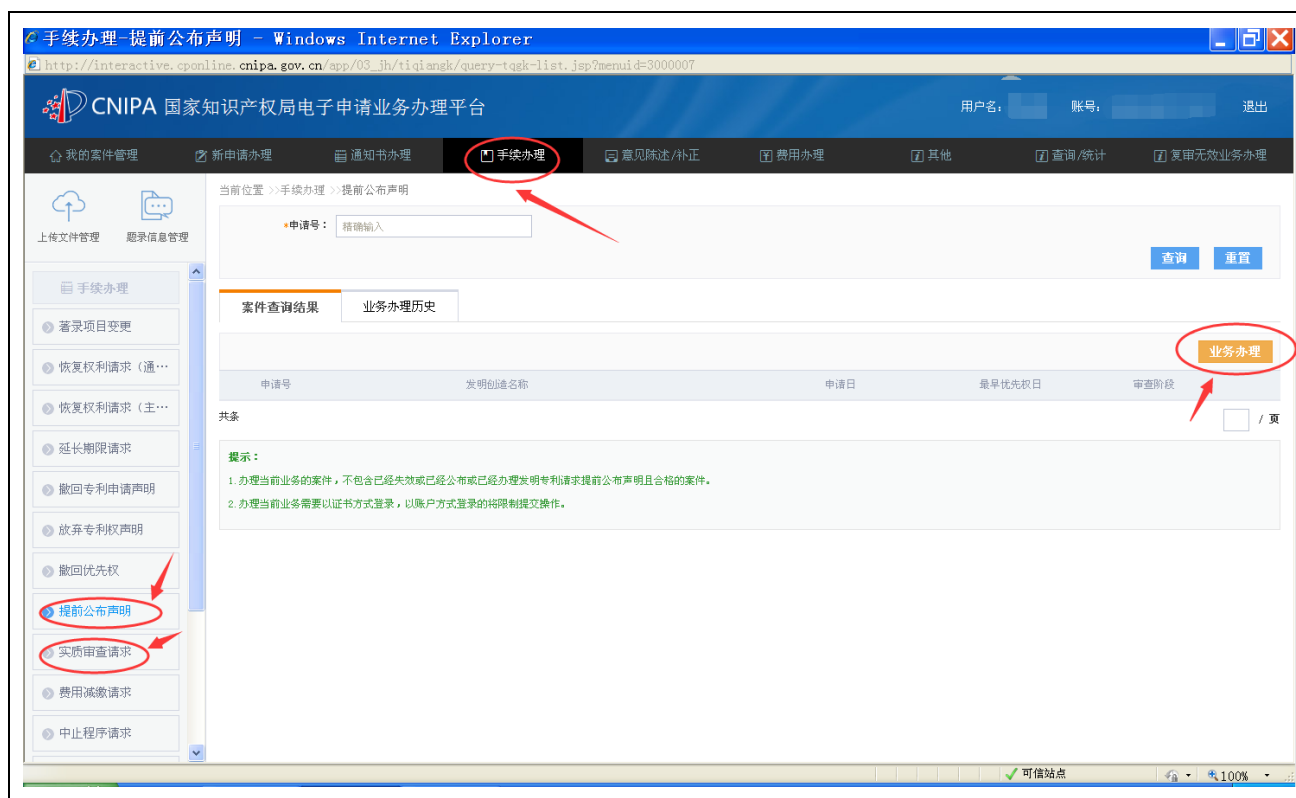
1.2.4 提交专利申请文件

推荐使用中国专利电子申请网，在网页提交。**第一步**：登入中国专利电子申请网，网址：

<http://cponline.sipo.gov.cn/>；**第二步：**选择证书登入，用户代码是自己的身份证号码，证书密码是申请证书的时候设置的证书密码，不是用户登入密码；**第三步：**点击登入在线平台，就可以在网页端提交申请文件了。



登入后，选择新申请办理，然后导入申请文件或者在线编辑申请文件，最后点击预览，然后提交。需要注意的是，填写请求书时，可以把“提早公布”和“实审请求”勾选上，这样能提前进入实质审查，缩短审查期限。



1.2.6 完成费减备案（可选）

申请专利，符合条件的，可以办理费用减免。如果申请为个人，减免 85%，申请人为两人或两个人以上、或者为一个单位，可以减缓 70%。

申请费用减免前，需要先完成费用减免备案。费用减免备案在专利事务服务系统网站上办理，网址：<http://cpservice.sipo.gov.cn/index.jsp>

首先，在专利事务服务系统网站注册一个账号，登入后，选择“业务办理”->“费减备案请求”->“业务办理”，提交请求。



提交请求时，需要提供满足费用减免的证明材料。以前需要面交或者寄交，从 2020 年 4 月份以后，就可在在线提交了，方便了很多。

个人办理费减备案应当提交所在单位出具的年度收入证明；无固定工作的，提交户籍所在地或者经常居住地县级民政部门或者乡镇人民政府（街道办事处）出具的关于其经济困难情况证明。如果申请人是在校学生，在学校开具一个“在校学生证明”就可以，这个证明一般在学校的教务系统可以下载，具体可以问问学校的相关人员。

备案的结果，一般专利局会以短信的形式告知。申请人也可以自己登入专利事务服务系统查看。

1.2.7 费用减缴请求（可选）

在专利事务服务系统完成费减备案请求后，就可以登入登入中国专利电子申请网，网址：<http://cponline.sipo.gov.cn/>，使用证书登入，然后点击“手续办理”->“费用减免请求”->“业务办理”，办理费用减缴请求业务。

中国专利电子申请网 - Windows Internet Explorer

http://cponline.sipo.gov.cn/ 第一步：登入中国专利电子申请网

收藏夹 | 中国专利电子申请网 | 中国及多国专利... | 专利申请模板下载 | 国家知识产权局 | 专利事务服务系统

中国专利电子申请网

国家知识产权局

中国专利电子申请网

电子申请咨询电话：010-62356655

首 页 | 新闻动态 | 通知公告 | 电子申请简介 | 法律法规 | 相关规范 | 常用表格 | 工具下载

通知公告

- 关于专利电子申请系统维护的通知0821 2020.08.21
- 专利电子申请系统暂停部分服务的通知-2... 2020.08.20
- 关于专利电子申请系统维护的通知-20200... 2020.07.15
- 关于专利电子申请系统维护的通知-20200... 2020.07.10
- 关于专利电子申请系统维护的通知-20200... 2020.07.08
- 关于调整专利费减备案业务办理方式的... 2020.07.08
- 关于专利电子申请系统维护的通知-20200... 2020.03.13

近日赴北航开展高校电子申请推广调研

第二步：选择证书登入

选择证书：002 选择证书

用户代码：填写身份证号码

证书密码：输入证书密码

验证码：CQL 3

第三步：登入在线平台

登录在线平台 重置

验证 注册 忘记密码 控件下载 使用指导

支持：IE 8/9/10、office2003/2007

请输入要检索的内容 全部分类 站内检索

电子申请使用流程

- 1 用户注册
- 2 下载客户端
- 3 获取数字证书
- 4 制作申请文件
- 5 检查文件
- 6 数字签名
- 7 提交申请文件
- 8 接收通知书
- 9 网站查询

中国专利查询系统

在线咨询 通知书

电子申请简介 更多>>

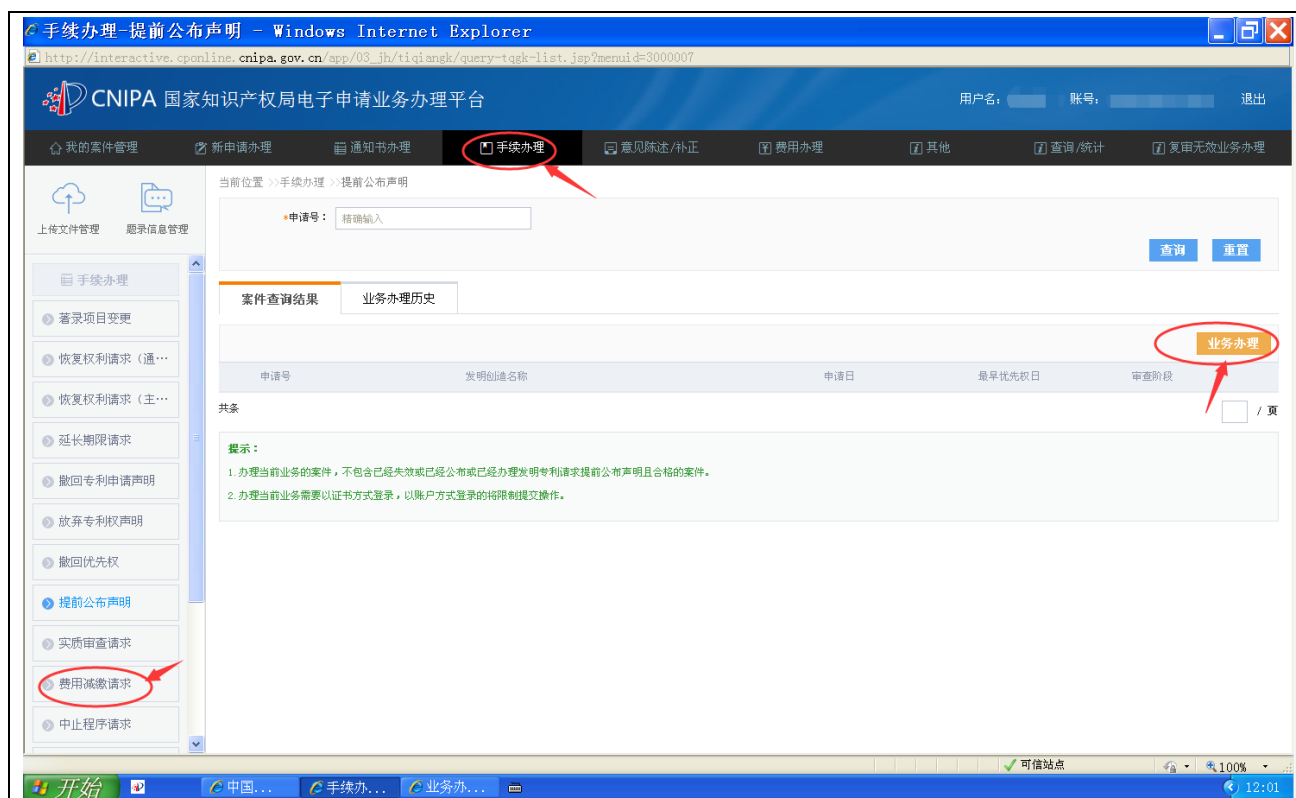
电子申请常见问题解答

交互式平台设计思路及功能简介

常用表格 更多>>

电子申请用户注册请求书

专利电子申请系统用户注册协议



提交请求后, 后期会收到专利局的“费用减缴审批通知书”, 里面说明了审批结果和在规定日期之间应该缴纳的费用。

1.2.8 接收各种电子回执和通知书

提交完上述步骤的材料后, 会受到各种电子回执和通知书, 包括“专利申请受理通知书”、“费用减缓审批通知书”、“发明专利申请初步审查合格通知书”、“发明专利申请公布及进入实质审查通知书”、“第 N 次审查意见通知书”等。专利的审查进程信息, 可以在中国及多国专利审查信息查询系统查看, 网站地址: <http://cpquery.cnipa.gov.cn/>, 选择公众查询, 查询前需要先注册一个账号。需要提醒的是, 专利局的这些网站, 不同网站之间的账号是不一样的, 每个都有自己的账号和密码, 需要记录下来。



1.2.9 申请专利优先审查（可选）

专利申请如果满足优先审查的条件，申请人可以申请优先审查。通常情况下，发明专利申请大约需要1.5-3年甚至更长时间才能被授权，实用新型和外观设计专利申请平均需要6个月，但如果对专利进行了优先审查，审查周期将大大缩短。根据国家知识产权局2017年颁布施行的《专利优先审查管理办法》规定，自国家知识产权局同意之日起：发明专利申请在45日内发出第一次审查意见通知书，并在1年内结案，实用新型和外观设计专利申请在2个月内结案。

那么申请优先审查，需要满足什么样的条件呢？根据《专利优先审查管理办法》中的有关规定，必要条

件如下^[5]：

- (1) 请求优先审查的专利申请或者专利复审案件应当采用电子申请方式。
- (2) 发明专利申请应当进入启动实质审查阶段；实用新型和外观设计专利申请应当已发出受理通知书且已按规定足额缴纳专利申请费。
- (3) 对专利申请提出优先审查请求，应当经全体申请人同意（专利优先审查请求书应由全体申请人签章）。

满足必要条件后，如果申请的专利满足如下的任何一条，就可以申请优先审查：

- (1) 涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业。
- (2) 涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业。
- (3) 涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快。
- (4) 专利申请人已经做好实施准备或者已经开始实施；或者有证据证明他人正在实施其发明创造。
- (5) 就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的该中国首次申请。
- (6) 其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

如果申请人是在校大学生，并且申请的专利有对应的论文已经发表了，可以把该论文作为证明材料，申请优先审查。

申请优先审查，申请人需要把材料寄交或者面交到国家知识产权局或者申请人所在地方的专利代办处，然后会有工作人员指引办理的。办理需要的材料包括：

- (1) 《专利申请优先审查请求书》一式两份，并由全体申请人或本案专利代理机构盖章。
- (2) 《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》原件或复印件；如存在同日申请，还需提供《授予实用新型专利权通知书》原件或复印件。
- (3) 现有技术或者现有设计信息材料。
- (4) 符合《办法》所列优先审查情形的必要证明文件，并由全体申请人盖章。
- (5) 单位营业执照复印件或个人有效身份证复印件。

如果申请人是个人，比如在校大学生，需要的材料就是：

专利申请优先审查请求书 2 份 + 发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书复印件 1 份 + 专利申请费用缴纳的收据 + 身份证正反面复印件 + 证明材料 + 证明材料说明。

对于证明材料说明，就是申请人提供证明材料的时候，还需要写一份证明材料说明。例如专利有对应的论文已经发表且见刊了，证明材料就可以是这个论文（如果论文是英文发表的，还需要提供中文版本，作者在申请的时候就被这么要求了），然后再写一个证明材料说明。证明材料说明也有一定的格式，有需要的申请人可以在[福利资源下载](#)一章，找到[专利申请模板打包下载](#)的链接，里面有这个模板。

1.2.10 缴纳审查过程中的费用

以发明专利为例，审查过程中，一般需要缴纳的费用包括：公布印刷费（50）、发明专利申请费（减免前 900，按 85%减免后 135）、发明专利申请实质审查费（减免前 2500，按 85%减免后 375）。也就是说，如果没有申请费用减缴，需要缴纳 50+900+2500=3450 元，按 85%缴缴的话，需要交 50+135+375=560 元。

缴费可以以证书登入方式登入中国专利电子申请网，然后选择费用办理模块，进行缴费。网址：

<http://cponline.sipo.gov.cn/>



1.2.11 主动提出修改或补正（可选）

申请人在申请过程中，发现申请文件有缺陷时，可以主动提出修改。或者专利局发现申请文件格式等有问题时，会发出补正通知书，这时候申请人就需要在规定的时间内进行补正答复。

1.2.11.1 主动提出修改

这里以对发明专利的主动修改为例，进行介绍。对发明专利的主动修改分为对**请求书的修改**与对**说明书和权利要求书的修改**，这两者的修改程序是不一样的。

对**请求书的修改**，必须通过专门的著录事项变更手续办理，申请人要填写“**著录项目变更申报书**”，变更申请人、发明人等著录项目的，还需缴纳一定的费用。

对**说明书和权利要求书的修改**，对于**发明专利**来说，申请人有两次机会修改申请文件。第一次是申请人提出实质审查请求时，第二次是答复审查员第一次实质审查意见通知书时。在上述规定期限之外提出的主动修改，专利局将作出视为未提出和处理。对实用新型专利和外观设计专利来说，申请人修改申请文件的时间被限制为自申请日起3个月内。

修改的范围也有规定，即**对发明专利申请文件的修改，不得超出原说明书和权利要求书所记载的范围**。也就是说，对**说明书的修改**，主要限于非实质性部分，比如发明名称、背景技术、发明所属的技术领域、图片说明和摘要等；对于实质性部分，比如发明目的、技术解决方案、效果和实施例等，则不允许修改。对**权利要求书的修改**，应当以说明书为依据，不能超出说明书的范围。申请人可以修改权利要求的前序部分、特征部分，也可以对权利要求进行增删。

申请文件修改后提交时，要按规定填写“补正书”或者“意见陈述书”，写明修改文件的名称、内容、位置和理由。并提交修改文件的替换页，附在补正书或者意见陈述书的后面。

申请人可以登入中国专利电子申请网，选择“意见陈述/补正”->“主动提出修改”，进行修改文件的提交。



1.2.11.2 补正

在提交完申请材料后，就会进入初审阶段。如果审查员发现提交的申请文件有形式上、格式上或者手续上的缺陷，就会给申请人发补正通知书。

申请人必须在规定的时间内答复补正通知书，在规定期限内未答复的，申请将被撤回。答复补正的期限一般为2个月加15天，具体多久，可以看收到补正通知书，上面会有说明。

申请文件修改后提交时，要按规定填写“补正书”，写明补正文件的名称、位置、补正前的内容、补正

的原因以补正后内容。并提交修改文件的替换页，附在补正书的后面。

申请人可以登入中国专利电子申请网，选择“意见陈述/补正”->“答复补正”，进行补正文件的提交。

The image displays two screenshots of the CNIPA (China National Intellectual Property Administration) electronic application system interface, specifically the '意见陈述/补正' (Opinion Statement/Amendment) section.

Top Screenshot: This view shows the '答复补正' (Reply to Amendment) option selected in the left sidebar. The main area displays a search form with fields for '申请号' (Application No.) and '发明创造名称' (Invention Name). Below the search form, there is a table with columns: '申请号', '发明创造名称', '通知书名称', '办理状态', '期限届满日', '发文日期', and '发文序列号'. A red arrow points to the '业务办理' (Business Processing) button in the top right corner of the main area.

Bottom Screenshot: This view shows the '答复补正' (Reply to Amendment) form. The left sidebar has '答复补正' selected. The main area contains the following fields and sections:

- 补正内容-编辑** (Amendment Content - Edit): A text area for entering the amendment content.
- 文件名称** (File Name): A dropdown menu.
- 文件中的位置** (Location in File): A text field.
- 补正前** (Before Amendment): A text area for the original content.
- 补正原因** (Reason for Amendment): A text area for the reason for the amendment.
- 补正后** (After Amendment): A text area for the amended content.
- 保存** (Save) and **重置** (Reset) buttons.
- 附加文件** (Attachments): A section for uploading files, with a table showing columns: '文件类型' (File Type), '文件名称' (File Name), '文件说明' (File Description), '文件来源' (File Source), '创建时间' (Creation Time), and '操作' (Action).

1.2.12 答复审查意见

收到审查员的审查意见通知书后，就需要在规定时间内答复审查员的审查意见。答复审查意见，需要撰写意见陈述书。意见陈述书很重要，这直接关系到专利后期能否授权。关于撰写意见陈述书的技巧，请查看“申请文件撰写”章节：如何撰写意见陈述书？

1.2.13 审查通过后授予专利权

在答复完审查员的 N 通审查意见后，如果申请没有被审查员驳回，那么恭喜你，申请就可以授权了!!! 作者答复第一次审查意见通知书后，申请案件的状态包括：

一通回案实审（历时 3 个月） -> 待质检抽案（历时 1 天） -> 实审检查（历时 15 天）-> 等年登印费（5 天） -> 等待颁证等待公告（3 天）

上面的过程大概 4 个月左右，如果在待质检抽按阶段没有被抽中，则会直接进入授权阶段。不幸的是，作者被抽中了，又经过了大概 1 个月的时间。。以上只是只答复一通后，申请授权的时间。如果有二同通或者更多通的审查意见需要答复，申请授权就可能需要更多的时间。

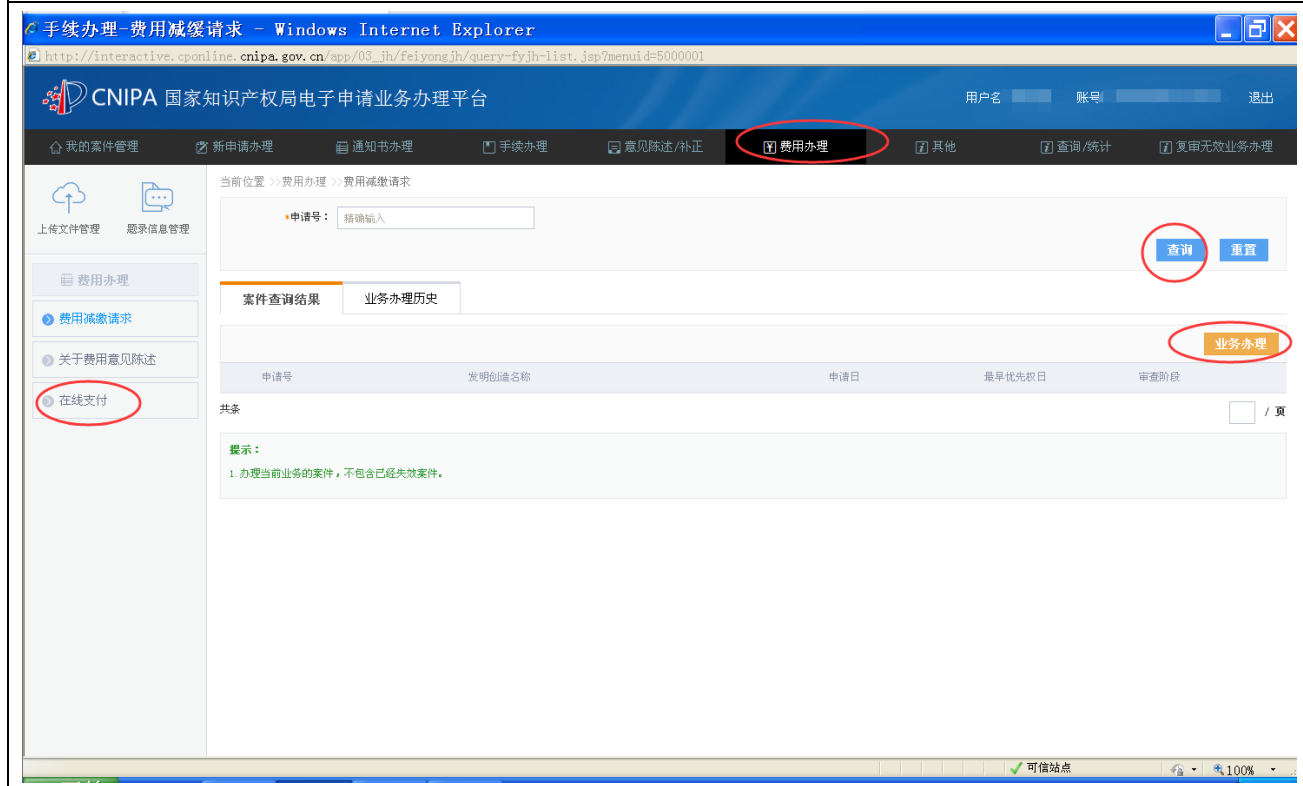
1.2.14 缴纳授权后的费用

专利授权通过后，就需要缴纳授权后的费用，主要是年费，其他费用钱较少。以发明专利为例，前三年，年费是 900 元/年，如果按 85% 减缴，减缴后是 135 元/年，如果按 70% 减缴，减缴后是 270 元/年。详细的年费如下：

年费	全额	按 85% 标准 减缓后金额	按 70% 标准 减缓后金额
1. 发明专利			
1—3 年	900	135	270
4—6 年	1200	180	360
7—9 年	2000	300	600
10—12 年	4000	600	1200
13—15 年	6000	900	1800
16—20 年	8000	1200	2400
2. 实用新型			
1—3 年	600	90	180
4—5 年	900	135	270
6—8 年	1200	180	360
9—10 年	2000	300	600
3. 外观设计			
1—3 年	600	90	180
4—5 年	900	135	270
6—8 年	1200	180	360
9—10 年	2000	300	600

图片来源：国家知识产权局官网

费用缴纳可以使用证书登入中国专利电子申请网，选择“费用办理”模块，进行缴费。网址：
<http://cponline.sipo.gov.cn/>



第 2 章. 申请工具介绍

2.1 官方专利模板下载地址

撰写专利申请文件，需要使用专利局规定的模板，这样后期才能顺利提交。申请专利模板文件下载地址：

<http://www.sipo.gov.cn/bgxz/index.htm>

2.2 中国专利电子申请网（在线申请方式）

以证书方式登入中国专利电子申请网后，可以向专利局提交专利申请材料、接收通知书、提交意见陈述书、专利费用缴纳等相关业务。这就是所谓的**在线申请方式**。网址：

<http://cponline.cnipa.gov.cn/>

2.3 CPC 电子申请客户端（离线申请方式）

通过 CPC 客户端，也可以向专利局提交专利申请材料、接收通知书、提交意见陈述书等，这就是所谓的**离线申请方式**。需要提醒的是：如果前期通过 CPC 客户端提交专利，后期可以通过中国专利电子申请网，提交“离线转在线”请求，然后使用中国专利电子申请网办理后续业务。但是，如果使用中国专利电子申请网办理相关业务后，就不能再使用 CPC 客户端了。简单的说，就是：离线可以转在线，在线不可转离线。CPC 客户端下载地址：

http://cponline.sipo.gov.cn/tooldown/index_2.shtml

2.4 中国专利查询系统

中国专利查询系统，可以查询专利的相关信息，包括申请信息、审查信息和费用信息等，网址是：

<http://cpquery.sipo.gov.cn/>

2.5 专利事务服务系统

专利事务服务系统可以完成**费减备案**。申请专利，符合条件的，可以办理费用减免。如果申请为个人，减免 85%，申请人为两人或两个人以上、或者为一个单位，可以减缓 70%。申请费用减免前，需要先完成费用减免备案，备案通过后，才能申请费用减免。专利事务服务系统网址：

<http://cpservice.sipo.gov.cn/index.jsp>

2.6 国家知识产权局官网

国家知识产权局，“专利”栏目有一些专利相关的介绍，“表格下载”栏目可以下载申请专利的各种模板文件。网址是：

<http://www.sipo.gov.cn/index.htm>

第 3 章. 申请文件撰写

申请专利时，刚开始需要提交的文件包括以下内容：**说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图**。提交的时候还需要填写一个**请求书**，然后一起提交。其中说明书包括：**技术领域、技术背景、发明内容、附图说明、具体实施方式、说明书附图**。此外，后期答复审查意见通知书，还需要撰写**意见陈述书**。以上所有的申请文件中，最重要的就是权利要求书和意见陈述书的撰写了。

权利要求书是申请文件最核心的部分，其他内容都是围绕权利要求书来写的。意见陈述书的好坏则直接关系到审查员能否给专利授权。下面先介绍意见陈述书的撰写方法，然后再介绍如何写权利要求书，最后介绍下其他申请文件的撰写方法。

这里有个方法。如果申请人想快速写个专利初稿出来，可以直接去找个与自己申请发明相近的已经授权

的专利，仿照着该专利的格式写，初稿写好后再进行修改。

3.1 如何撰写意见陈述书？

在收到专利局的审查意见通知书后，就需要撰写意见陈述书进行答复。好的意见陈述书能够增大审查员授予专利权的可能性。

意见陈述书的撰写有一定的技巧。但是，在介绍**意见陈述书**的写作技巧之前，先介绍下**审查意见通知书**中“常用套路”。这里说套路可能不太恰当，但就像我们写意见陈述书会遵循一定的格式一样，审查员写审查意见通知书也会使用一定的格式。了解了审查意见通知书中“常用套路”，我们再进行针对性的答复，能够做到知己知彼，增大专利授权的可能性。

3.1.1 审查意见通知书中的“套路”

审查员在写审查意见通知书的时候，通常会找几个对比文件，把申请人的权利要求拆成一句一句的，然后每一句都找出对比文件中的一句话或一段话来证明申请人的发明弱爆了^[4]。常见的套路有以下几种：

套路一：结合启示。基于多个对比文件或者公知常识，说有结合启示，从而否定发明申请的创造性；

套路二：惯用手段。你这个是本领域技术人员的常规选择，是惯用技术手段，是公知常识；

套路三：相当于。人家这个公开了什么东西，相当于你这个；

套路四：隐含公开。人家这个虽然没有直接公开你这个，但隐含公开了什么东西，还是相当于你这个。

这里以**套路一**来举个例子。在发明专利实质审查过程中，审查员通常会基于多个对比文件或者公知常识，采用《专利审查指南》中规定的三步法，来论述这些对比文件或者公知常识对发明申请具有结合启示，从而否定发明申请的创造性。

首先，审查员会用**三步法**来否定你的独立权利要求**1**：**第1步**，审查员会找几篇对比文件，然后选择其中的一篇，作为最接近现有技术；**第2步**，确定发明申请与最接近现有技术的区别技术特征，并指出发明申请要解决的实际技术问题；**第3步**，对于每一个区别技术特征，其他对比文件都给出了将该区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明申请要解决的实际技术问题的启示。三步法论述完后，就会说独立权利要求**1**所要求保护的，对所属技术人员来说是显而易见的，因此不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第22条第3款的规定的创造性。

论述完独立权利要求**1**不具备创造性后，就会说，在独立权利要求**1**不具备创造性的情况下，其从属权利要求**2、3或4**等也不具备创造性。最后，会给出一个否定性结论：你所有的权利要求都不具备创造性，专利没有被授予专利权的前景。

如果您是没有答复经验申请人，看完审查意见通知书后，可能会一脸懵逼，觉得自己被审查员吊打了，自己申请的专利确实没有创造性，早就有一样的专利了，就不继续申请了；或者是，您心中愤愤不平，觉得审查员完全没有get到自己的发明点，对比文件跟自己的方案完全是两码事，于是开始答复审查意见，说审查员说的不对，我的方案跟你想的不一样，跟对比文件也不一样，洋洋洒洒写了几页纸，结果过了俩月收到了驳回通知^[4]。

这里需要补充说明的是，审查员会在审查意见通知书的最后，给出审查意见结论，而这结论大多数时候是否定性结论。通常结论可以分为三类：**肯定性结论**、**不定性结论**和**否定性结论**。

肯定性结论：修改后授权。申请文件存在形式缺陷，但未发现实质缺陷，修改后可授权。一般应遵照通知书要求修改，不会改时一定要与审查员电话联系；

不定性结论：经申请人陈述后再考虑可否授权。一般而言，审查员并不认为本申请绝无授权可能，申请人应积极修改、提交资料证据，答复通知书中提出的质疑；

否定性结论：无授权前景。这时候不要气馁，立刻放弃申请或者强硬的反驳。应注意此时的否定性结论，主要是针对现有申请文件和证据而言，您应该更加重视修改申请文件和提交新的证据，积极答复通知书中提出的质疑，注重电话沟通，从而改变审查员的结论倾向。

如果申请人收到的都是否定性结论，例如没有创造性，没有授权前景。这时候，如果你就感觉自己被吊

打了，就放弃申请，亦或是感觉审查员完全没有 get 到自己的点，说审查员说的不对，我的方案跟你想的不一样，跟对比文件也不一样，洋洋洒洒写了几页纸，那就真的输了。

其实，审查员收到你的申请后，会进行文献检索，找出一些与你的申请相近的对比文献，然后结合对比文献对你的申请进行评述。这个审查过程是有严格的标准，会遵循客观事实，如果你的申请确实有创造性，是会被授权的。但是如果你的申请创造性不是特别明显，而审查员又需要在有限的时间内处理非常多的案件，无法对某一个特定的案件进行深入细致的研究，这时候就有可能做出不利于专利授权的结论。如果申请人收到的是否定性结论，不要立刻放弃治疗，或者愤愤不平，上来就是一通审查员这也不对那也不对。这时候需要**通读审查意见通知书，找出审查员引用的对比文献，仔细阅读，分析审查员论证分析过程是否有漏洞，是否站的住脚**。如果申请人认为审查员的分析有漏洞，这时候应该多与审查员多进行沟通，特别是电话沟通，向审查员解释清楚，说清楚自己申请的发明点和创造性等。如果确实有可被授权的前景，是会被授权的。

介绍完审查意见通知书的常用套路，下一节，会详细介绍下撰写意见陈述书的常用套路，探讨下如果答复审查意见才能说服审查员给自己的专利授权。

3.1.2 撰写意见陈述书的常用技巧

究竟如何答复审查意见才能说服审查员给自己的专利授权呢？把握好一个模板、三个原则、几个套路，再加一个秘籍即可，简称为“**一模三原几套路，加上秘籍有好处**”^[1]。

3.1.2.1 一个模板 + 三个原则

首先，说说一个模板和三个原则。所谓一个模板，就是我们在撰写意见陈述书的时候，需要按照一定的格式来写。所谓三个原则，就是写的时候呢，还要遵循一定的原则。下面提供一个模板并介绍原则：

【开头部分：礼貌客气，引出陈述】：先和审查员客气一下，然后引出意见陈述。写的时候呢，要**遵循原则 1，即开头结尾要客气**。专利的授权与否很大程度上是审查员说的算的，而审查员需要在有限的时间内处理非常多的案件，需要付出很多的时间和精力，你说这时候是不是应该跟人家客气点呢？这里给出一个示范，如下：

尊敬的审查员先生/女士：

首先对审查员为本申请严格、细致的审查所付出的辛勤劳动表示衷心感谢！关于您对本申请发出的审查意见通知书，申请人已经详细阅读过，并根据您的审查意见现进行如下说明：

【第一部分：阐述修改，指明出处】：首先表明同意接受审查意见通知书中的哪几条意见，或者表明对审查意见通知书中的意见有不同的观点，然后指出为此在申请文件哪些地方做了修改，特别是权利要求书的修改，并指出这些修改在原说明书和权利要求书中的出处。因为修改不能超出原申请的记载范围，要符合《专利法》第 33 条的规定。最后，给出修改后的完整的权利要求书。如果没有修改，则省去这一部分。示范如下：

申请人同意从属权利要求 3 的主题名称与独立权利要求 1 主题名称不一致的观点，但关于权利要求 1 不具备创造性，申请人具有不同的观点。根据您的意见，申请人对申请文件做出了修改，现进行如下说明：

1、修改了独立权利要求 1，在其特征部分加入了以下技术特征：……，以使该独立权利要求 1 符合专利法第 22 条第 2 款和第 3 款有关新颖性和创造性的规定。该修改的依据来自于说明书第二个实施例和第三个实施例，说明书最后一段以及图 3。

2、修改了从属权利要求 3 的主题名称，使其与所引用权利要求的主题名称相一致。

3、...

以上修改均未超出原始说明书和权利要求书所记载的范围，符合《专利法》三十三条的规定，具体内容参见修改后的权利要求书。**修改后的权利要求书为：**

- 1、一种 XXX 方法，包括 XXX，其特征在于包含以下步骤：XXX
- 2、根据权利要求 1 所述 XXX 方法，其特征在于：XXX
- 3、...

【第二部分：阐述不一致的观点】：重点分析和论述与审查意见不一致之处，指出审查员的错误理解。写的时候呢，要遵循原则 2 和原则 3。**原则 2，即面对审查员的错误要有底气。**如果你的申请创造性不是特别明显，而审查员又需要在有限的时间内处理非常多的案件，无法对某一个特定的案件进行深入细致的研究，这时候就有可能做出不利于专利授权的结论。很多申请人收到审查意见之后，只是表面看一下审查意见，好一点的可能会看一下对比文件，但也很少把对比文件的方案充分全面地去理解，只看一下与自己的专利相关的部分，这种处理方式很容易被审查员的观点说服。**所以申请人拿到审查意见之后，先通读一遍，看审查员找了哪几篇对比文件，自己仔细看一下对比文件，之后重点研究审查员说的那些观点是否有漏洞，是否站的住脚。**如果发现审查员在说的不对，一定要向审查员解释清楚，说明原因，必要时可以电话沟通。那么如何分析审查员说的那些观点是否有漏洞，是否站的住脚呢？**审查员在论述自己的观点的时候，会使用上一节介绍的“常用套路”。针对这些套路，申请人也应该使用对应的套路去回答，即应该遵循原则 3，答复要有条理有层次。**至于审查意见通知书中的“常用套路”回答方法，后面会专门介绍。下面给出一个第二部分的示范，如下：

申请人对审查员为本申请严格、细致的审查所付出的辛勤劳动再次表示感谢！但是，申请人无法认同审查员的以下观点：

1、审查员认为权利要求 1 所要求保护的技术方案不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，对此，申请人无法认同，理由如下：

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

总之，根据 (1)、(2) 和 (3) 所述，申请人认为，在对比文件 1 的基础上，结合对比文件 2-4 从而得到权利要求 1 所要求保护的技术方案，对所属领域的技术人员来说**不是**显而易见的，甚至是得不到权利要求 1 所要求保护的技术方案的。因此权利要求 1 所要求保护的技术方案具备突出的实质性特点和显著的进步，因而具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

【第三部分：阐述创造性、新颖性】：阐述创造性、新颖性的时候，也需要遵循原则 3，即**答复要有条理有层次**。申请人可分三个层次来论述修改后的权利要求具有新颖性和创造性。**第一个层次：**简单重复审查员对该申请有关新颖性和创造性的审查结论，明确申请人为了克服该缺陷而采取的修改方案，及修改后的权利要求具有新颖性和创造性的结论。**第二个层次：**论述修改后的权利要求具有新颖性，即对审查意见通知书中所引用的对比文件进行分析，然后指出修改后权利要求的技术方案与所引用的每一篇对比文件的区别，从而说明该技术方案相对于其中的每一篇对比文件具有新颖性。对于是否有区别，可以从**技术领域、解决的技术问题、技术方案和技术效果**这四个方面来考虑。**第三个层次：**论述修改后的权利要求具有创造性。那如何论述创造性呢？可以将审查意见通知书中应用的几篇对比文件和公知常识结合起来说明申请技术方案具有创造性，也采用“三步法”进行分析：**第 1 步**，从通知书所引用的对比文件中确定一篇最接近的现有技术；**第 2 步**，确定发明申请的独立权利要求 1 与最接近现有技术的区别技术特征，并指出发明申请要解决的实际技术问题；**第 3 步**，指出对于每一个区别技术特征，其他对比文件或公知常识都没有给出了将该区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明申请要解决的实际技术问题的启示，从而说明发明申请的独立权利要求 1 相对于通知书中引用的对比文件和公知常识**具有突出的实质性特点**，接着，要进一步说明发明申请独立权利要求 1 所述的技术方案能够实现现有技术实现不了的技术效果，以说明该技术方案具有**显著的进步**。然后来个总结，修改后的独立权利要求 1 相对于最接近现有技术的对比文件 XXX 和公知常识，都具有突出的实质性特点和具有显著的进步，满足专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。说完独立权利要求 1 具有创造性后，可以直接说由于独立权利要求 1 具备创造性，其从属权利要求 XXX 同样具备创造性，这样就

无需再对从属权利要求进行论述了。不过如果你有精力的话还是建议不要偷这个懒，再按照论述独立权利要求 1 的方式，论述以下从属权利要求。毕竟你论述的越充分，越容易说服审查员嘛。下面给出一个论述新颖性和创造性的示范，如下：

申请人认为，经过修改后的所有权利要求都具备专利法第 22 条第 2 款和第 3 款规定的新颖性和创造性。具体理由如下：

一、关于新颖性

申请人认为，经过修改后的独立权利要求 1 及其从属权利要求 2、3、4、5 和 6 相对于对比文件 1、2、3 和 4 都具有专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。理由如下：

1、修改后的独立权利要求 1，与对比文件 1 公开的内容相比，具有区别技术特征：XXX，对比文件 1 的文字或者附图中均未披露上述技术特征，因此修改后的独立权利要求 1 与对比文件 1 相比，符合专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

2、修改后的独立权利要求 1，与对比文件 2 公开的内容相比，具有区别技术特征：XXX，对比文件 2 的文字或者附图中均未披露上述技术特征，因此修改后的独立权利要求 1 与对比文件 2 相比，符合专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

3、修改后的独立权利要求 1，与对比文件 3 公开的内容相比，具有区别技术特征：XXX，对比文件 3 的文字或者附图中均未披露上述技术特征，因此修改后的独立权利要求 1 与对比文件 3 相比，符合专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

4、修改后的独立权利要求 1，与对比文件 4 公开的内容相比，具有区别技术特征：XXX，对比文件 4 的文字或者附图中均未披露上述技术特征，因此修改后的独立权利要求 1 与对比文件 4 相比，符合专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

由此可见，修改后的独立权利要求 1 相对于对比文件 1、2、3 和 4 都具有专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

5、修改后的从属权利要求 2、3、4、5 和 6 均为独立权利要求 1 的从属权利要求，因此从属权利要求 2、3、4、5 和 6 相对于对比文件 1、2、3 和 4 也都具有专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。（说明，这里如果申请人有时间，，可以像独立权利要求 1 一样，对每项从属权利要求论述其新颖性。论述的越充分，越能说服审查员嘛）

二、关于创造性

申请人认为，经过修改后的所有权利要求相对于对比文件 1、2、3、4 以及公知常识的结合，具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。理由如下：

1、修改后的独立权利要求 1 相对于对比文件 1、2、3、4 以及公知常识的结合，具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，具体理由如下：

（1）审查意见通知书所提供的对比文件 1 与对比文件 2、3 及 4 相比，对比文件 1 与本申请的技术领域相同，解决的技术问题相近，且公开本申请的相同技术特征也比较多，所以**确定对比文件 1 为最接近的现有技术**。修改后的独立权利要求 1 与对比文件 1 公开的内容相比，其**区别特征在于**：XXX。基于上述区别技术特征，权利要求 1 所要保护的技术方案相对于对比文件 1 实际解决的技术问题是：XXX。**最接近现有技术的对比文件 1 其他地方没有披露解决该技术问题的区别技术特征，即没有解决此技术问题的启示。**

（2）对比文件 2 公开了一种 XXX 方法。虽然对比文件 2 中披露了上述区别特征 S1，但是**区别特征 S1 是不能与对比文件 1 结合以解决上述技术问题**，因为 XXX。因此，对比文件 2 中的述技术特征 S1 是不能与于对比文件 1 结合的，所以对比文件 2 不能给出将上述技术特征 S1 用于对比文件 1 中以解决其技术问题的技术启示。XXX 不是本领域技术人员解决该技术问题的公知常用手段，所以，公知常识也不能给出将上述技术特征 S1 用于对比文件 1 中以解决其技术问题的技术启示。由此可知，通过对比文件 2 和公

知常识，将上述区别技术特征 S1 用于对比文件 1 从而得到独立权利要求 1 的技术方案对本领域的技术人员是非显而易见的，因此，独立权利要求 1 具有突出的实质性特点。此外，独立权利要求 1 由于具有区别技术特征 S1，很好的解决了 XXX 问题，这使得 XXX 效果。因此，独立权利要求 1 具有显著的进步。

(3) 对比文件 3 公开了一种 XXX 方法。虽然对比文件 3 中披露了上述区别特征 S3，但是区别技术特征 S3 和对比文件 1 结合也得不到本申请的独立权利要求 1。因为：XXX。因此替换后的对比文件 1 技术方案也得不到本申请。其次，本领域技术人员通过对比文件 3，没有动机将区别技术特征 S3 和对比文件 1 结合。因为：XXX。因此通过对比文件 3，没有动机将区别技术特征 S3 和对比文件 1 结合。退一步讲，即使通过对比文件 3，有动机将区别技术特征 S3 和对比文件 1 结合，然而在对比文件 3 和本申请中的技术特征 S3 是有区别的，因为 XXX。总之，区别技术特征 S3 和对比文件 1 结合也得不到本申请的独立权利要求 1，并且本领域技术人员通过对比文件 3，没有动机将区别技术特征 S3 和对比文件 1 结合，所以对比文件 3 不能给出将上述技术特征 S3 用于对比文件 1 中以解决上述技术问题的启示。由此可知，通过对比文件 3，将上述区别技术特征 S3 用于对比文件 1 从而得到独立权利要求 1 的技术方案对本领域的技术人员是非显而易见的，因此，独立权利要求 1 具有突出的实质性特点。此外，独立权利要求 1 由于具有区别技术特征 S3，很好的解决了 XXX 问题，具有 XXX 效果，因此，独立权利要求 1 具有显著的进步。

(4) 对比文件 4 公开了一种 XXX 方法。虽然对比文件 4 中表面上看披露了上述区别特征 S4，但是实际上，本申请的区别技术特征 S4 和对比文件 4 中 XXX 不是同一种特征，区别特征 S4 属于 XXX，比文件 4 中的 XXX。(进一步解释为什么不是同一种特征)。其次，比文件 4 中的组合策略 XXX，是不适合用于对本申请中 XXX 从而解决本申请的问题的。(解释为什么不适用)。总之，本申请的独立权利要求 1 区别技术特征 S4 和对比文件 4 中 XXX 不是同一种特征，且比文件 4 中的 XXX 是不适合用于对本申请中 XXX 从而解决本申请的问题的。所以对比文件 4 不能给出将上述技术特征 S4 用于对比文件 1 中以解决上述技术问题的启示。因此，通过对比文件 4，将上述区别技术特征 S4 用于对比文件 1 从而得到独立权利要求 1 的技术方案对本领域的技术人员是非显而易见的，独立权利要求 1 具有突出的实质性特点。此外，独立权利要求 1 由于具有区别技术特征 S4，很好的解决了 XXX 问题，具有 XXX 效果。因此，独立权利要求 1 具有显著的进步。

综合 (1)、(2)、(3) 和 (4) 所述，修改后的独立权利要求 1 相对于最接近现有技术的对比文件 1 以及对比文件 2、3、4 和公知常识，都具有突出的实质性特点和具有显著的进步，满足专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

2、修改后的从属权利要求 2、3、4、5 和 6 均为独立权利要求 1 的从属权利要求，因此从属权利要求 2、3、4、5 和 6 相对于对比文件 1、2、3 和 4 也都具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性（这里如果申请人有时间，可以像独立权利要求 1 一样，对每项从属权利要求论述其创造性。论述的越充分，越能说服审查员嘛）。

【结尾部分：表示感谢，恳请指正】：结尾部分再次表示感谢，如有有不当之处，请审查员继续指正，给与再次答复的机会。总之，还是要遵循原则 1，即开头结尾要客气。下面给出一个示范：

综上所述，申请人认为权利要求书已经克服了审查意见中提及的各个问题，因此还请审查员在该申请文件的基础上作进一步审查，并在考虑以上陈述意见后授予本申请专利权。如果审查员认为该申请仍有不符合专利法及其实施细则规定之处，还请再次给予陈述意见/修改的机会。您也可直接与申请人联系（联系电话：XXXXXXXX，申请人：XXX），以便申请人能够及时答复。最后，申请人对审查员严格、细致的审查所付出的辛勤劳动再次表示衷心感谢！

申请人：XXX 电话：XXXXXXXX

XXXX 年 X 月 X 日

3.1.2.2 几个套路

之前介绍了审查员在写审查意见通知书的时候，会有常用的几个技巧，或者说“套路”。申请人如何应

对，才能增大审查员给自己的专利授权的可能性呢？针对每一个套路，申请人也有自己的“套路”：

审查员的套路一^[2]：

结合启示。基于多个对比文件或者公知常识，说有结合启示，从而否定发明申请的创造性。

申请人应对套路：

在发明专利实质审查过程中，审查员通常会站在申请日前“本领域技术人员”的视角判断发明申请是否具有创造性，而《专利审查指南》中明确给出判断发明申请是否具有创造性的指导性步骤，即三步法。三步法中要求审查员采用：“确定最接近现有技术”->“确定发明申请与最接近现有技术的区别技术特征”->“判断发明申请是否显而易见”的方式判断发明申请是否具备创造性。其中“判断发明申请是否显而易见”的重要步骤之一就是基于多个对比文件或者公知常识判断其是否具有结合启示。

《专利审查指南》第二部分第四章中指出，“要确定现有技术整体上是否具有某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到最接近的现有技术（以下简称对比文件 1）以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题，有动机改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明”。然而现有技术与对比文件 1 结合至少存在四种可能性：

- 1) 现有技术和对比文件 1 无法结合；
- 2) 本领域技术人员没有动机将现有技术和对比文件 1 结合，
（因为对比文件 1 不存在发明申请的技术问题 xxx）
- 3) 现有技术和对比文件 1 即便结合也得不到本申请；
- 4) 现有技术与对比文件 1 结合确实能得到本申请。

因而，我们在答复审查意见通知书时，对于结合启示的答复应当充分考虑到上述前三种可能性。

审查员的套路二^[2]：

惯用手段。你这个是本领域技术人员的常规选择，是惯用技术手段，是公知常识

申请人应对套路：

审查员认定特征 A 是本领域的常规选择，是惯用技术手段，是公知常识，但是特征 A 却体现了本申请的发明点。此时，申请人的答复重点在于阐述特征 A 在本申请中的应用能够带来意料不到的技术效果。

例如，使用螺钉进行连接是公知常识，而权利要求的技术方案是“利用螺钉连接部件 B 和部件 C”，并且说明书中明确指出采用螺 J 连接的方式代替原有的焊接方式可以降低部件 B 与部件 C 因振动而脱离的概率。那么，此时就不能轻易的认定“利用螺钉连接部件 B 和部件 C”是本领域的公知常识。对于此种情况，申请人可以要求审查员举证^[2]。

审查员的套路三^[1]：

相当于。人家这个公开了什么东西，相当于你这个。

申请人应对套路：

判断审查员说的那些“相当于”是否真的“相当于”，可以从技术领域、技术特征、要解决的技术问题以及技术效果来分析^[1]。

a. 技术领域

首先看对比文件的技术领域与本申请是否相同。如果技术领域不同，直接告诉审查员两者的技术领域不同，不能做为本申请最接近的现有技术，或者不能作为本申请的对比文件与其他对比文件或惯用技术手段进行结合（高阶晋级，当技术领域不同时说完上面这些可以再说，退一步讲，即使能够作为本申请的对比文件，仍无法相当于，之后的论述就和论述技术领域相同的情况一样了，转入 b）；如果技术领域相同，转入 b。

b. 技术特征

仔细分析审查员提到的对比文件中公开的那些技术特征是否完全公开了我们权利要求中的技术特

征，如果不是，那么从技术特征不同的角度开始展开阐述，之后转入 c；如果确实与我们的特征相同，直接转入 c。

c. 要解决的技术问题

仔细研究对比文件整体的技术方案，把与本申请相关的那些技术特征放到整体方案中来，考虑其要解决的技术问题和该特征在本申请中要解决的技术问题进行对比，如果要解决的技术问题不同，则展开阐述之后转入 d；如果要解决的技术问题也相同，那么直接转入 d。

d. 技术效果

考虑该特征在对比文件中起到的技术效果与在本方案中起到的技术效果是否相同，如果不同则展开阐述，如果连技术效果也相同，那么说明对比文件公开的内容与本权利要求的技术领域、技术特征、所要解决的技术问题和达到的技术效果都相同，人家审查员说的没错，确实真的相当于。

审查员的套路四^[2]：

隐含公开。人家这个虽然没有直接公开你这个，但隐含公开了什么东西，还是相当于你这个。

申请人应对套路：

隐含公开的要求十分严格，需要该特征能够从对比文件中直接地、毫无疑义地确定才可以。例如对比文件中公开了“A 与 B 螺纹连接”，权利要求的表述是“A 通过螺钉 C 与 B 连接”，此时，可以认定特征“螺钉 C”已经在对比文件中隐含公开；又例如对比文件公开了“一种电脑”，而权利要求的表述是“一种电脑，包含显示器、键盘、鼠标”，此时，可以认定特征“显示器”已经在对比文件中隐含公开(现有技术中不存在无显示器的电脑)，但对于特征“键盘”、“鼠标”则不可以认为是隐含公开(现有技术中存在无键盘、鼠标的电脑，如平板电脑)。因此，在应对套路四时，申请人的答复重点在于“此技术特征无法从对比文件中直接地、毫无疑义地确定”，最有力的说服理由是举出一个现有技术中的反例^[2]。

3.1.2.3 一个秘籍

所谓 1 个秘笈，是指大大降低专利被驳回风险的秘笈。想必这是申请人最关心的事情了，因为一旦收到驳回通知书，大部分申请人的信心就被彻底击垮了。其实我们完全能够在答复阶段大大降低专利被驳回的可能性，是不是听起来很牛^[1]。

《专利审查指南》明确规定了**驳回条件**：

审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。但是，如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接作出驳回决定。如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则。

简单来说，就是**只要我们每次在答复审查意见的同时，对权利要求进行了修改，审查员就很难驳回我们的申请**。特别特别需要强调一点是，这里的**修改指的是将审查员之前从未评述过的技术特征添加到权利要求中来**^[1]。一般来讲，审查员会将权利要求书中的每一个技术特征都进行评述，所以我们添加的技术特征一般来自于说明书，确切来说，是说明书中创造性相对较高、从未被审查员评述过，且未在权利要求中出现的**技术特征**。当然，添加技术特征的同时，需要对添加的技术特征的创造性进行论述和争辩，如果说明书中具备一定创造性的技术特征不多，那么我们也很难多次修改后不被驳回。由此可见，撰写一份优秀的申请文

件是多么重要。当然，如果我们原来的权利要求具备足够的创造性，那么无需进行权利要求的修改，因为权利要求中的技术特征越多，其保护范围也就越小。不过假如我们的创造性真的不够，那么只能通过这种方式保证专利的授权。审查员给我们发完第三次或第四次审查意见通知书后压力就很大了(发过多次通知书后这个案子会受到国知局上层的注意)，如果我们再在权利要求里加上一些稍具创造性的特征，审查员很有可能就给我们授权了^[1]。

增加授权可能性的另一个做法就是，在写权利要求书时，尽量把更多的特征，如从属权利要求，写到独立权利要求 1 中。但是这种做法会减小保护范围，是在申请文件本身创造性不足但又想获得授权时，才可以试一试的方法。

此外，在答复审查意见的过程中，要特别重视和审查员的沟通，特别是电话沟通。一般审查意见通知书上是有审查员的联系电话的。通过电话沟通，能够及时答复审查员的疑问和不解，有什么问题能够更高效的解决。作者在答复审查意见的过程中，很多问题就是通过电话和审查员沟通解决的。审查员小姐姐很 nice，在电话中给了很多权利要求书的改进意见，对于一些不清楚的流程，也耐心的讲解。记得当时补充审查意见不知道怎么再次提交，审查员小姐姐就热心介绍了一下。虽然第一次收到的也是否定性意见，但后面经过修改和提供证明材料，最终也说服审查员小姐姐，成功授权了。其实，大部分审查员人都还是很 nice 的。我们收到否定性意见的时候，不要立刻就放弃治疗了，也不要上来就是审查员这也不对那也不对。注重和审查员的电话沟通，确实有不足的地方就改进，有证明材料就提交。如果申请发明确实有授权的前景，努力争取了，是会被授权的。

总之，大大降低专利被驳回风险的秘籍就是：

把新特征添加到权利要求中 + 把更多的特征加入到独立权利要求 1 中 + 注重电话沟通

最后，需要再强调一点的是：把更多的特征加入到独立权利要求 1 中，这种做法会减小保护范围，可能其他人参照你的方案时，能很容易绕开你的专利，无需向你支付任何费用，你的专利不能给你带来实质性的“专属利益”。这种做法只有在申请文件本身创造性不足但又想获得授权时，才可以试一试的方法。

3.2 如何撰写权利要求书？

写权利要求书很容易，但是写的有水准却很难。接下来会先介绍下权利要求书的格式，学会怎么写；然后再介绍下怎么对权利要求书进行挖掘，把权利要求书写的有水准。

3.2.1 权利要求书的格式

权利要求书包含两个部分，**独立权利要求**和**从属权利要求**。**独立权利要求**应该是一个完整的技术方案，记载着解决技术问题的必要技术特征，这些特征的总和构成的技术方案，使其能够区别于其他技术方案。**从属权利要求**是对独立权利要求的补充，可以从属于独立权利要求，也可以从属于在前面的从属权利要求。

3.2.1.1 独立权利要求的撰写

独立权利要求通常采用两段式格式。即在撰写形式上，独立权利要求应当包括两个部分：前序部分和特征部分。

前序部分：写明所要求保护的技术方案的主题名称以及要保护的技术方案与最接近的现有技术共有的必要技术特征。

特征部分：通常以“其特征是……”或者类似的用语开始，写明申请的技术方案区别于最接近的现有技术的技术特征，这些特征和前序部分写的特征一起构成要求保护的技术方案，并限定了其保护范围。

一件涉及折叠式牙刷的独立权利要求，格式如下^[3]：

1. 一种便携牙刷， 主题名称	具有刷柄和刷头， 与最近接的现有技术 共有的必要技术特征	其特征在于：刷头和刷柄通过活动连接装置连接。 区别于最近接的现有技术的技术特征
前序部分		特征部分

3.2.1.2 从属权利要求的撰写

通常从属权利要求也包括两个部分：引用分和限定部分。

引用部分：引用部分应当写明所引用的权利要求的编号及其主题名称。

限定部分：限定部分紧接在该引用部分之后，通常以“其特征是……”开始，然后写明申请的技术方案的附加技术特征，对其引用的权利要求作进一步限定。

限定部分可以对独立权利要求特征部分中的特征进行进一步限定，也可以对独立权利要求的前序部分的特征进行进一步限定。

附加技术特征可以是对引用权利要求技术特征的进一步限定的技术特征，也可以是增加的技术特征。一件涉及折桑式牙刷的从属权和要求，格式如下^[3]：

2. 根据权利要求 1 所述的	一种便携牙刷，	其特征在于：握柄的上壁有一个容纳刷毛的空腔。
引用权利要求的编号	引用权利要求的主题	附加技术特征（增加技术特征）
引用部分		限定部分
3. 根据权利要求 1 所述的	一种便携牙刷，	其特征在于：活动连接装器是连接轴。
引用权利要求的编号	引用权利要求的主题	附加技术特征（进一步限定的技术特征）
引用部分		限定部分

3.2.2 权利要求书的挖掘

如何把权利要求书写的有水准呢？海绵叔叔对这个问题进行了精彩的回答。下面内容引用自海绵叔叔对如何写专利的回答，这里对海绵叔叔表示感谢^[4]。

首先从一个例子讲起。比如你要申请一件发明专利，想要解决两个问题：第一，如何把大象装进冰箱，第二，如何防止大象自己从冰箱中逃出来。为此，你设计了一种把大象关进冰箱的方法：第一步，把冰箱门打开，第二步，把大象放进冰箱，第三步，把冰箱门关上，第四步，把冰箱门锁上。现在方案很清楚了，可以写专利了。以上方案转化为专利权利要求就变成：

1、一种把大象关进冰箱的方法，其中，所述冰箱至少包括门体、腔体和锁体，其特征在于，包括以下步骤：步骤一、将所述冰箱的所述门体打开；步骤二、将所述大象放置于所述冰箱的所述腔体内部；步骤三、将所述冰箱的所述门体关闭；步骤四、将所述冰箱的所述锁体切换至锁定状态。

上面这段话可能看起来很别扭，但专利只有这么写才能清楚、完整、毫无疑义地表述我们的发明方案，有些方案通过专利语言表达出来也可能会有歧义，比如将锁体切换至锁定状态具体是指什么意思？这个时候就需要在具体实施方式中进行详细解释了。以上，权利要求就写好了。

不过需要注意的是，写专利和把专利写出水准，这是两件完全不同的事情。如果好的专利谁都能写，那专利代理人就该失业了。上面的专利虽然能获得受理甚至授权，仅仅是因为它在形式上符合要求，并且没有在先申请，但申请一个这样的专利可能对发明人而言意义不大，因为即使你的专利获得了授权，其他人想把

大象关进冰箱的时候可以参照你的方案并且很容易绕开你的专利，无需向你支付任何费用，所以你的专利不能给你带来实质性的“专属利益”。那么这个专利怎么写才能写得有水准，让其他人不能把大象关进冰箱呢？这就需要长期的撰写经验积累才能做到了，因为接下来会涉及到一些专利领域稍微专业一点的知识了，如果你时间和精力有限，那么建议你去找个靠谱的代理人，想继续了解的可以看下去。

一个真正为发明人考虑的代理人，在拿到交底书（发明人提供的技术材料）之后，应当**首先分析该方案需要解决哪些技术问题，为解决该技术问题需要哪些必要技术特征**，所谓必要技术特征是指为解决某一技术问题不可或缺的技术要件。

那么我们再次审视一下上面的发明，要解决两个技术问题，第一，如何把大象装进冰箱，第二，如何防止大象自己从冰箱中逃出来。只要能够解决其中一个技术问题就能够形成一条权利要求，那么我们可以形成两个权利要求：

- 1、一种把大象关进冰箱的方法，其中，所述冰箱至少包括门体、腔体和锁体，其特征在于，包括以下步骤：步骤一、将所述冰箱的所述门体打开；步骤二、将所述大象放置于所述冰箱的所述腔体内部；步骤三、将所述冰箱的所述门体关闭。
- 2、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在所述步骤三之后还包括：步骤四、将所述冰箱的所述锁体切换至锁定状态。

将权利要求改写成上面这样之后，权利要求 1 叫做**独立权利要求**，因为它没有引用其他权利要求，是一个独立的完整的技术方案。权利要求 2 叫做权利要求 1 的**从属权利要求**，单独看权利要求 2，它的方案并不完整，需要结合权利要求 1 一起看，权利要求 2 要求保护范围和改写前的权利要求相同。而权利要求 1 保护的**范围大大扩大了**，只要你把大象关进冰箱，不管你怎么锁，不管你锁不锁，你都要给我专利许可使用费，这件专利是不是立刻有用了很多？

不过这才刚刚开始。我们开始进行**专利挖掘**工作。

合格的专利代理人不仅要想发明人之所想，还要引导发明人往深里去想，往大里去想。也就是**要进行合理**的上位或下位。发明人的方案是要把大象装进冰箱，那么代理人应该想想利用该方案是不是也能把长颈鹿装进冰箱、把河马装进冰箱？如果可以就要考虑上位，就不是把大象关进冰箱的方法了，而是把任何一种动物关进冰箱的方法。同样地，我不关冰箱而是关衣柜可以吗、关保险箱可以吗？进行上位就是把大象关进箱体的方法。

代理人想清楚方案之后，**需要进行现有技术的检索工作**。还是举上面的方案为例，代理人通过检索现有技术，发现存在把大象关进衣柜的现有技术，那么这个现有技术就破坏了将大象关进箱体的新颖性（专利授权需具备三个属性：新颖性、创造性、实用性），这个就不能进行上位了；检索没有发现把其他动物关进冰箱的现有技术，所以代理人就可以对上面的权利要求进一步改写为：

- 1、一种把动物关进冰箱的方法，其中，所述冰箱至少包括门体、腔体和锁体，其特征在于，包括以下步骤：步骤一、将所述冰箱的所述门体打开；步骤二、将所述动物放置于所述冰箱的所述腔体内部；步骤三、将所述冰箱的所述门体关闭。
- 2、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在所述步骤三之后还包括：步骤四、将所述冰箱的所述锁体切换至锁定状态。
- 3、根据权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，所述动物为大象。

权利要求写成这个样子后，别人不管把什么动物关进冰箱都会落入我们的保护范围，都要乖乖地向我们请求该专利的使用许可了。当然，代理人在实际操作中需要考虑的维度会远远高于上面这个例子，需要考虑现有技术、本方案的合理范围、本方案的权利要求布局、哪些在权利要求公开，而哪些在说明书中公开、如何撰写方便应对专利局下发的审查意见、相关专利的布局、如何为申请人降低申请成本等等。至此，我想我已经能够比较清楚地表达出我想说的意思，专利很容易写，但写好了真的需要多年的经验积累与撰写技巧。

如果你希望写出一份好专利，建议你拿出一整天的时间来，找一个安静的场所，第一步，**权利要求上位**：把你写好的权利要求书另存为一个文档，一句一句地看，如果这一句是方案必须要有的技术特征，保留，如

果不是必要的，删掉。最终你会得到方案的必要技术特征，进行整理后这个就是你的独权了。其他你删掉的特征作为从权。第二步，**说明书扩展**：权利要求中的每一句话，你都需要在说明书进行扩展解释，用自己的话说清楚，尽量举例说明，如果方案有多种，可以选取最具代表性 2 至 3 种展开，每种方案展开说明后记得说明一下这种方案有什么特别的有益效果。

那么如何判断权利要求中的每句话是否是必须的呢？专利的存在是为了解决某个当前存在的技术问题，也就是说，你的独立权利要求只要能够解决一项技术问题即可。刚开始写专利一般有个误区，就是独权写的很长，其实仔细分析你会发现你的独权解决了不止一个技术问题。比如一个独权：将冰块加热融化后蒸馏过滤获得纯净水。仔细考虑这句话，解决了 2 个技术问题，一是如何将冰变成水，二是如何将冰变成的水变为纯净水。这个方案要解决的最本质的问题为如何将冰变成水，进一步要解决的问题为如何将冰变为可饮用的纯净水。**专利写作原则为：最本质的方案作为独权，进一步的方案作为从权。**所以可以将上述独权拆成两个权利要求，独权为将冰块进行加热，获得水。从权为根据独权的方法，在获得水之后还包括：将所述水进行蒸馏过滤。

最后，我们总结一下，如何撰写权利要求书：

- | |
|--|
| <p>第 1 步：确定技术方案需要解决哪些技术问题，为解决该技术问题需要哪些必要技术特征；</p> <p>第 2 步：抽取出独立权利要求和从属权利要求。把必要技术特征作为独立权利要求，非必要技术特征作为从属权利要求；</p> <p>第 3 步：进行现有技术的检索，结合检索结果对权利要求进行合理的上位和下位；</p> <p>第 4 步：对说明书进行扩展，权利要求中的每一句话，都需要在说明书进行扩展解释，尽量使用方案说明，并说明每个方案有什么特别的有益效果。</p> |
|--|

3.3 如何撰写说明书？

说明书的内容依次包括：**技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式**。下面分别进行介绍。

技术领域：技术领域就是本发明所在的领域，专利里的技术领域可以概括的去写，比如手机的技术领域是电子技术领域、数据传输方法为通信领域。当然，也可以再跟上一句“具体涉及一种...方法”进行进一步的技术领域限定。以获得第二十一届中国专利金奖的专利：**一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法**，来举个例子：

技术领域

本发明属于中药有效成分提取技术领域，具体涉及一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法。

背景技术：背景技术就是介绍一下该技术领域现在的发展状况以及遇到的问题。还是以“一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法”，来举个例子：

技术背景

上世纪 70 年代，人们已发现从温郁金中提取的莪术油具有抗病毒、抗肿瘤作用；90 年代又从莪术油中分离得榄香烯，经研究认为榄香烯是抗肿瘤的有效成分，榄香烯的抗癌效果是由 β -榄香烯、 γ -榄香烯、 δ -榄香烯共同起效，当这三种形式的榄香烯共同存在时，其治疗的效果好。

但是从莪术油中分离提纯榄香烯的难度非常大，而且提取量少。如中国专利“榄香烯乳注射液及其制备方法”（ZL93110091.7，公开日 1993.09.29）：取莪术油置加热釜中进行真空减压精密分馏，得到榄香烯的收率仅为 3%，生产成本极高；所以有些厂商采用替代原料香茅草中提取榄香烯用作临床上对肿瘤的治疗，而从香茅草中提取的榄香烯由于缺少了 γ -榄香烯，与从温郁金中提取的同时含有 β -榄香烯、 γ -榄香烯、 δ -榄香烯三种形式榄香烯的提取物相比，其治疗效果较差。

发明内容：发明内容部分，可以先用一句话发明目的，然后可以直接把写好的权利要求书复制过来，然后把每个权利要求中“其特征在于”之前的语句删除，包括“其特征在于”这几个字也删除，替换成“上述

技术方案中所述的 xxx 方法，其所述的...”。最后再另起一段说一下本发明的有益效果。还是以“一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法”，来举个例子：

发明内容

由于上述从香茅草中提取的榄香烯不含 γ -榄香烯，而从温郁金中提取含三种形式榄香烯提取物又存在榄香烯工业化生产收率低，生产成本高的缺点等不足，**本发明的目的在于提供一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法。**

本发明的技术方案如下：

一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法，其包括以下步骤：

(1)、取由温郁金制得的莪术油，按照以下参数进行减压精密分馏：真空度 1000 帕以下，采用内回流或外回流方式，釜温 127~250℃，柱高 1.41 米以上，柱内径 3.5 ~ 5.9 cm 或 6.1 ~ 15cm，塔板数 ≥ 40 ，回流比为 5.1:1 ~ 15:1，以 3.1 ~ 10mmx 3.1 ~ 10mm 不锈钢网卷制填料，收集柱温为 30 ~ 110℃时的馏分，在此过程中榄香烯的提取柱温随真空度升高而略有升高；

(2)、将步骤(1)获得的 5 个馏分，保留第四馏分，将第一、第二馏分去除，并将第三、第五馏分进行合并；

(3)、将步骤(2)中合并得到的馏分按步骤(1)再次进行精密分馏，得到第二、第三、第四和第五 4 个馏分；

(4)、将步骤(2)中保留的第四馏分和步骤(3)中得到的第四馏分进行合并即制得榄香烯。

上述技术方案中所述的从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法，其中所述由温郁金制得的莪术油是由温郁金正根茎，通过水蒸气蒸馏、有机溶剂萃取或二氧化碳超临界提取中的任意一种方法制得的莪术油。

上述技术方案中所述的从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法，其中所述步骤(2)中收集馏分的柱温为 80.1~81.9℃。

上述技术方案中所述的从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法，其中所述步骤(2)中收集馏分的柱温为 83.1~88℃。

上述技术方案中所述的从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法，其中所述步骤(2)中收集馏分的柱温为 94~100℃。

上述技术方案中所述的从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法，其中所述步骤(4)制得的榄香烯含有 β -榄香烯、 γ -榄香烯、 δ -榄香烯三种结构形式的榄香烯，运用气相色谱法(毛细管柱)检测含量，其中 β -榄香烯含量 $\geq 65\%$ γ -榄香烯与 δ -榄香烯的含量之和为 1~25%。

在本发明的技术方案中莪术油可以由温郁金按照现有技术中的水蒸气蒸馏、有机溶剂萃取或者二氧化碳超临界提取等方法制得的莪术油，也可以是由市场上购买的以温郁金为原料制备获得的莪术油。

本发明具有以下**有益效果**：

1、本发明的原料为温郁金，因此本发明方法所提取出的榄香烯含有 β -榄香烯、 γ -榄香烯、 δ -榄香烯，与从香茅草中提取的不含 γ -榄香烯的榄香烯相比，保证了抗癌作用的疗效。

2、为了提高榄香烯的收率，将第三和第五馏分进行合并后采用相同的条件进行再次减压精密分馏，本方法可使榄香烯的收率达到 5~7%，比原来的 3%提高了 2~4%。

3、本发明的技术方案生产的榄香烯抗癌疗效确切，操作简单、收率高、成本低。

附图说明：附图说明就是说一下每个说明书附图是想表示什么意思，比如图 1 为本发明实施例一提供的方法流程图，图 2 为本发明实施例一提供的结构示意图等。下面举个例子：

附图说明

图 1 为本发明实施例一提供的方法流程图；

图 2 为本发明实施例一提供的 Elman 神经网络结构示意图。

具体实施方式：具体实施方式就是举出具体的例子来解释本发明的技术方案。专利中为何需要这一部分呢？因为权利要求书看起来不太像人话，具体实施方式就是要用人话把权利要解释清楚。在具体实施方式中，你可以把权利要求中的每一句话用日常用语解释清楚，可以举例说明。也可以对权利要求中的一些用词进行详细解释。把每个技术特征解释完之后，再说一下采用该技术特征的优势。还是以“一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法”，来举个例子：

具体实施方式

为使本发明的技术方案能够被更好的理解，以下结合实施例来对本发明作进一步的说明。

实施例 1:

(1)、取温郁金制备的莪术油，放到减压精密精馏装置的塔釜中，加热，塔釜温度控制在 127~180℃，柱高 1.50 米，柱内径 40mm，塔板数:≥40.1，回流比为 6:1，以 4mm x 4mm 不锈钢网卷制填料，真空度 500 帕以下进行内回流，收集柱温在 30~110℃范围内的馏分并按照温度由低向高的顺序分为五个馏分，保留柱温在 80.1~81.9℃的第 4 馏分，去除第 1 和第 2 馏分，并将第 3 和第 5 馏分进行合并；

(2) 将步骤 (1) 中的由第 3 和第 5 馏分合并后的馏分再次按照步骤 (1) 的条件进行精馏，以步骤 (1) 中获得馏分的温度收集第 2、3、4、5 四个馏分，将第 4 馏分和步骤 (1) 中保留的第 4 馏分进行混合，即得榄香烯，制备的榄香烯经气相色谱质谱联用仪检测证实含有 β-榄香烯、γ-榄香烯、δ-榄香烯三种形式的榄香烯。

实施例 2:

(1)、取温郁金制备的莪术油，放到减压精密精馏装置的塔釜中，加热，塔釜温度控制在 130~180℃，柱高 2.0 米，柱内径 100mm，塔板数≥40.1，回流比为 10:1，以 5mm x 5mm 不锈钢网卷制填料、真空度 500 帕以下进行内回流、收集柱温在 30~110℃范围内的馏分并按照温度由低向高的顺序分为五个馏分，保留柱温在 83.1~88℃的第 4 馏分，去除第 1 和第 2 馏分，并将第 3 和第 5 馏分进行合并；

(2) 将步骤 (1) 中的由第 3 和第 5 馏分合并后的馏分再次按照步骤 (1) 的条件进行精馏，以步骤 (1) 中获得馏分的温度收集第 2、3、4、5 四个馏分，将第 4 馏分和步骤 (1) 中保留的第 4 馏分进行混合，即得榄香烯，制备的榄香烯经气相色谱质谱联用仪检测证实含有 β-榄香烯、γ-榄香烯、δ-榄香烯三种形式的榄香烯。

以上所述，仅为本发明的较佳实施例，并非对本发明作任何形式上和实质上的限制，凡熟悉本专业的技术人员，在不脱离本发明技术方案范围内，当可利用以上所揭示的技术内容，而作出的些许更动、修饰与演变的等同变化，均为本发明的等效实施例；同时，凡依据本发明的实质技术对以上实施例所作的任何等同变化的更动、修饰与演变，均仍属于本发明的技术方案的范围。

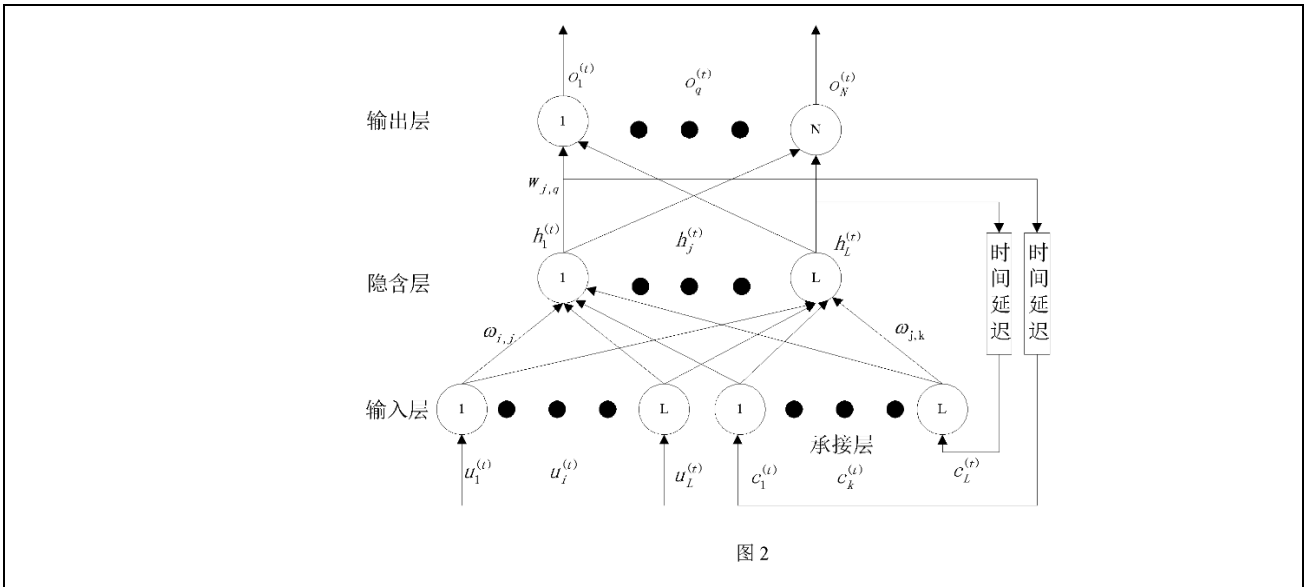
3.4 如何撰写说明书附图？

说明书附图就是为了能更清楚地解释具体实施方式而画的几个图，比如说方法流程图、装置结构图等。以一种自适应 Elman 网络的径流预报方法，举个例子：

说明书附图



图1



3.5 如何撰写说明书摘要？

说明书摘要就是本发明的方案概述以及达到的技术效果，不能超过 300 字。写作套路就是把权利要求 1 概括一下，再增加一些技术效果。一般写完权利要求书以后，再写说明书摘要。还是以“一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法”，来举个例子：

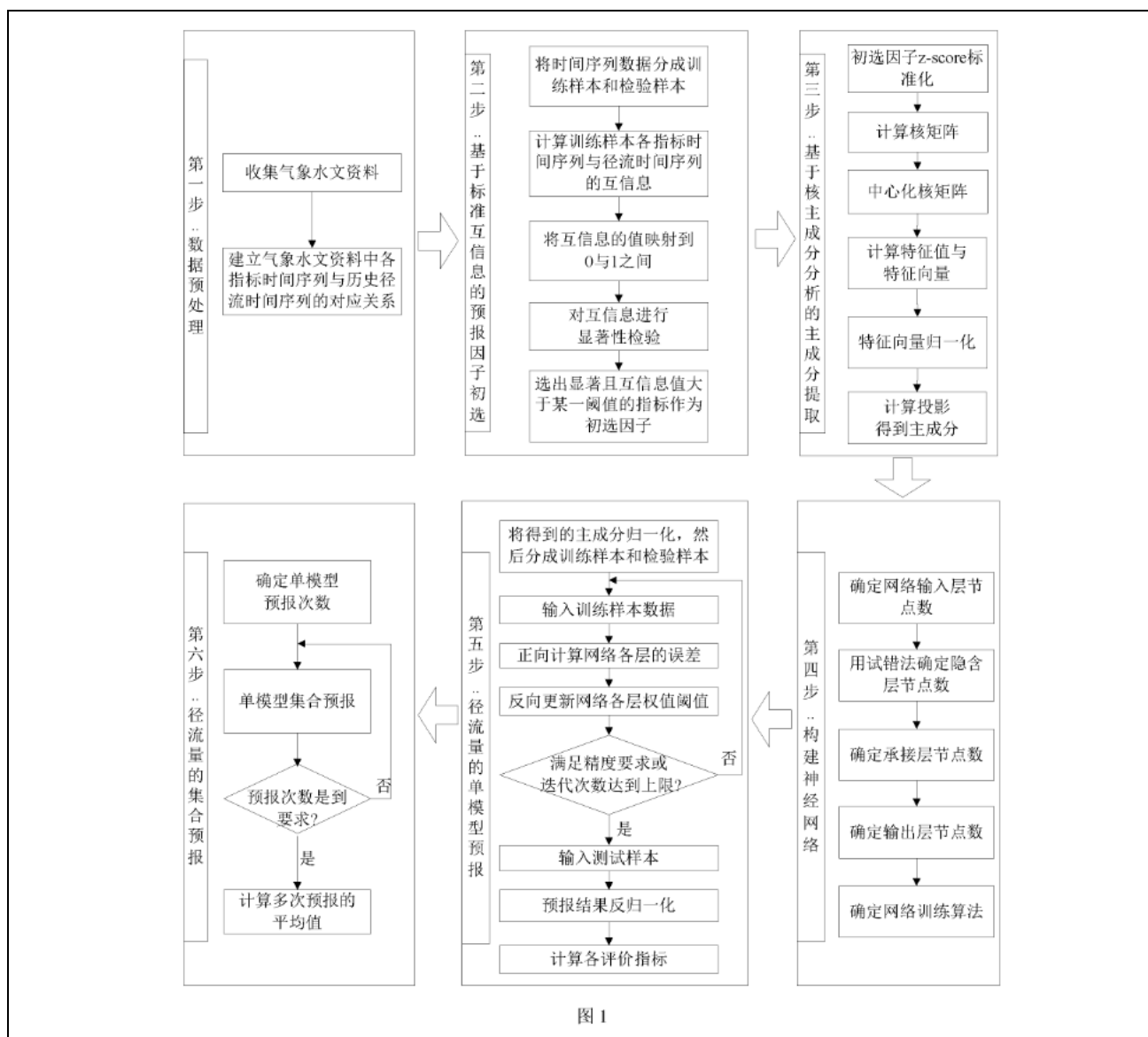
说明书摘要

本发明系一种从温郁金中提取抗癌药榄香烯的方法，属于中药有效成分提取技术领域，它包括以温郁金正根茎为原材料，通过水蒸气蒸馏、有机溶剂萃取或二氧化碳超临界提取工艺技术中的任意一种方法制得莪术油后，对该莪术油进行减压精密分馏的提取步骤得到榄香烯原料药。本发明以温郁金为原材料，提取的榄香烯中同时包含 β -榄香烯、 γ -榄香烯、 δ -榄香烯三种形式的榄香烯，保证了抗癌作用的疗效，同时还具有操作简单、收率高、成本低的优点。

3.6 如何撰写摘要附图？

摘要附图就是本发明最具代表性的一张附图，可以说明书附图里面选出一个最有代表性的图作为摘要附图，例如方法流程图。以一种自适应 Elman 网络的径流预报方法，举个例子：

摘要附图



第 4 章. 常见问题汇总

4.1 申请文件相关

4.1.1 专利需要提交哪些文件？

答：以发明专利为例，包括以下文件：

- ① 在申请初期，要提交的文件包括五书：**请求书、说明书摘要、权利要求书、说明书、说明书附图**。
- ② 为了缩短专利审查时间，提交五书的同时，可以提交“**提前公布请求**”和“**实质审查请求**”。
- ③ 如果申请费用减免，提交五书后，还需要在专利事务服务系统完成“**费减备案**”，然后在中国专利电子申请网提交“**费用减缴请求**”。
- ④ 后期收到审查意见通知书，需要对审查意见进行答复，提交“**意见陈述书**”。

4.1.2 官方模板在哪里下载？

答：在国家知识产权局官网可以下载，下载链接：

<http://www.sipo.gov.cn/bgxz/>

4.1.3 如何提交专利申请文件？

答：提交专利申请文件，有两种方式：**纸质形式当面提交**、**电子形式远程提交**。其中，电子形式又分为 **CPC 客户端离线提交**和**网页在线提交**。推荐使用**网页在线提交方式**提交申请文件。

① **纸质形式当面提交**：以纸质形式，当面提交到专利局的受理窗口或者寄送至国家知识产权局专利局受理处、代办处；

② **电子形式远程提交**：以电子形式，通过电子申请系统向专利局提交，包括**离线申请**和**在线申请**。

▷ **离线申请**：就是使用 **CPC 客户端软件**进行申请，CPC 客户端的安装程序在中国专利电子申请网的“工具下载”栏，搜索“CPC 安装程序”即可下载，下载地址：

http://cponline.sipo.gov.cn/tooldown/index_2.jhtml

▷ **在线申请**：就是使用浏览器访问中国专利电子申请网，在网页上提交申请材料。中国专利电子申请网地址：

<http://cponline.cnipa.gov.cn/>

总之，**推荐网页在线申请**。后面会详细介绍网页在线申请的环境如何配置。需要注意的是，如果前期使用离线客户端申请的案件，可以转为网页在线申请，但是网页在线申请的案件，不能再使用离线客户端申请。

4.1.4 什么时候可以对已经提交了了的申请文件主动修改？

答：对说明书和权利要求书的修改，对于发明专利来说，申请人有两次机会修改申请文件。第一次是申请人提出实质审查请求时，第二次是答复审查员第一次实质审查意见通知书时。对实用新型专利和外观设计专利来说，申请人修改申请文件的时间被限制为自申请日起 3 个月内。在上述规定期限之外提出的主动修改，专利局将作出视为未提出和处理。

4.1.5 答复审查意见通知书的期限是多久？

答：**发明专利申请**：对于发明专利申请，第一次审查意见通知书的答复期限是 4 个月，第二次审查意见通知书及后续审查意见通知书的答复期限是 2 个月。在计算期限时，会在审查员发出审查意见通知书日起，加 15 天为推定收到的时间。所以第一次审查意见通知书是 15 天加 4 个月，后续审查意见通知书是 15 天加 2 个月。**实用新型和外观设计专利申请**：对于实用新型和外观设计专利申请，每次审查意见通知书均为 2 个月时间。在计算期限时，会在审查员发出审查意见通知书日起，加 15 天，为推定收到的时间。所以审查意见通知书是 15 天加 2 个月。

4.1.6 答复补正通知书的期限是多久？

答：对于**发明专利申请、实用新型和外观设计专利申请**，答复补正通知书的期限均为 2 个月，在计算期限时，会在审查员发出审查意见通知书日起，会加 15 天，为推定收到的时间。所以答复补正通知书是 15 天加 2 个月。具体时间，以收到的补正通知书上规定的为主。

4.1.7 如何正确答复第一次审查意见通知书？

答：答复第一次审查意见通知书，需要撰写意见陈述书。撰写意见陈述书，把握好一个模板、三个原则、几个套路，再加一个秘籍即可，简称为“**一模三原几套路，加上秘籍有好处**”。具体查阅“申请文件撰写”章节：**如何撰写意见陈述书？**

4.1.8 怎么对已经提交了的意见陈述书进行补充？

答：答复完第一次审查意见通知书后，如果还有意见想补充或者文件想修改，可以以证书方式登入中国专利电子申请网，选择“**意见陈述/补正**”模块下的“**补充陈述意见**”进行提交。

这里需要说明的是，即使是收到第一次审查意见通知书 4 个月 15 天了，只要在这个期限内提交了第一次审查意见通知书，后期想对第一次审查意见通知书进行补充或者修改文件，都是可以在“**补充陈述意见**”模块下继续提交的。

答复审查意见过程中，注意与审查员的电话沟通，有什么问题及时解决。审查员的电话在审查意见通知书上可以找到。

4.2 申请环境相关

4.2.1 专利申请在线环境如何配置？

答：中国专利电子申请官网 IE 浏览器证书登入设置，主要包含 5 个步骤：**准备安装环境** → **安装证书控件** → **用户证书注册下载** → **OCX 插件安装** → **IE 浏览器设置**。

如果您不想配置这些环境，或者设置好了环境以后，提交过程中还是出现各种问题，那么可以直接下载作者配置好的“**专利申请专用环境包**”，无需重装系统，可以一键导入使用，省去很多环境配置的麻烦。环境包获取：扫封面二维码，关注微信公众号“**AI 菌**”，后台回复“**环境包**”，获取下载链接。

如果您想自己搭建环境，请继续阅读下面的内容。您也可以扫封面二维码，关注微信公众号“**AI 菌**”，后台回复“**环境配置**”，查看视频教程。

4.2.1.1 准备安装环境

特别强调：需要使用下面指定的环境，不然后面提交文件会出现各种错误!!! 专利局的网站兼容性做的不太好，提交的时候。。。说多了都是泪。。。希望以后越来越好吧。

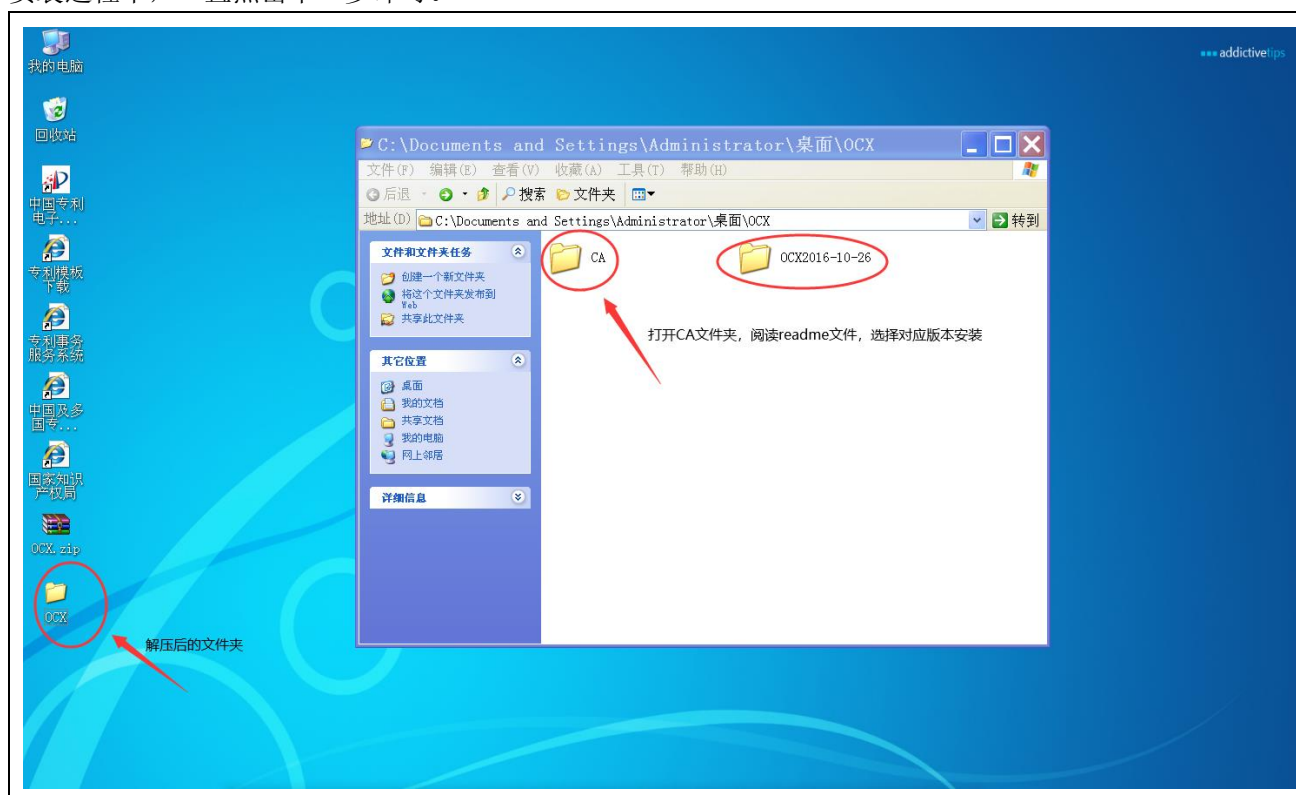
- 操作系统：WINDOWS XP、WINDOWS 7、WINDOWS 8
 - 浏览器：IE8、IE9、IE10
 - 文档编辑软件：OFFICE2003、OFFICE2007
- 推荐组合：中文版 WINDOWS 7、IE9 和 OFFICE2007

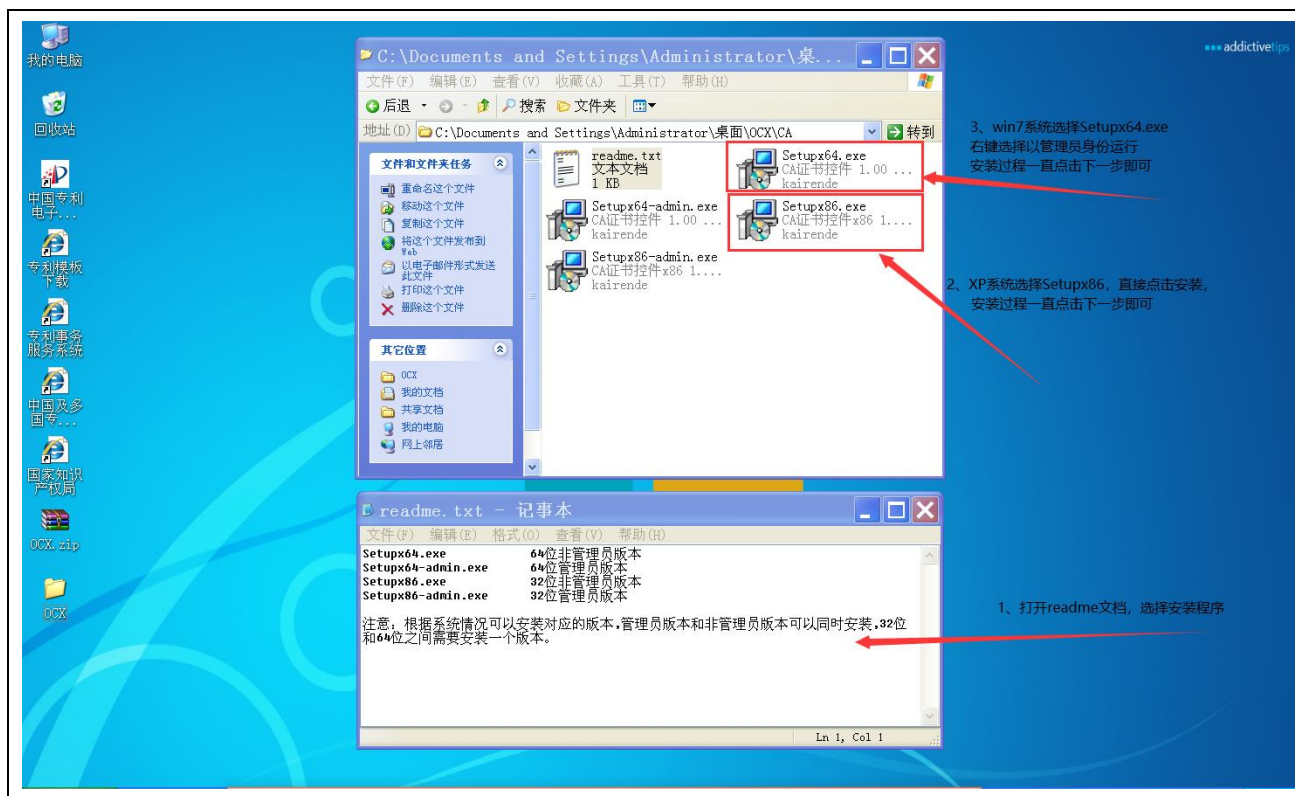
4.2.1.2 安装证书控件

① 登录中国专利电子申请网：<http://cponline.cnipa.gov.cn/>，点击“控件下载”，下载 OCX 控件并保存。为了方便查找，可以直接保存在桌面。



② 解压保存在桌面的压缩包 OCX.zip，解压后的文件夹中有 CA 证书和 OCX 控件两个文件夹，打开 CA 文件夹。按照 CA 文件夹中的“readme.txt”文档，根据电脑版本选择安装对应证书控件。如果是 win7 系统，可以选择 Setupx64.exe，右键以管理员身份安装；如果是 XP 系统，可以选择 Setupx86.exe，直接点击安装。安装过程中，一直点击下一步即可。



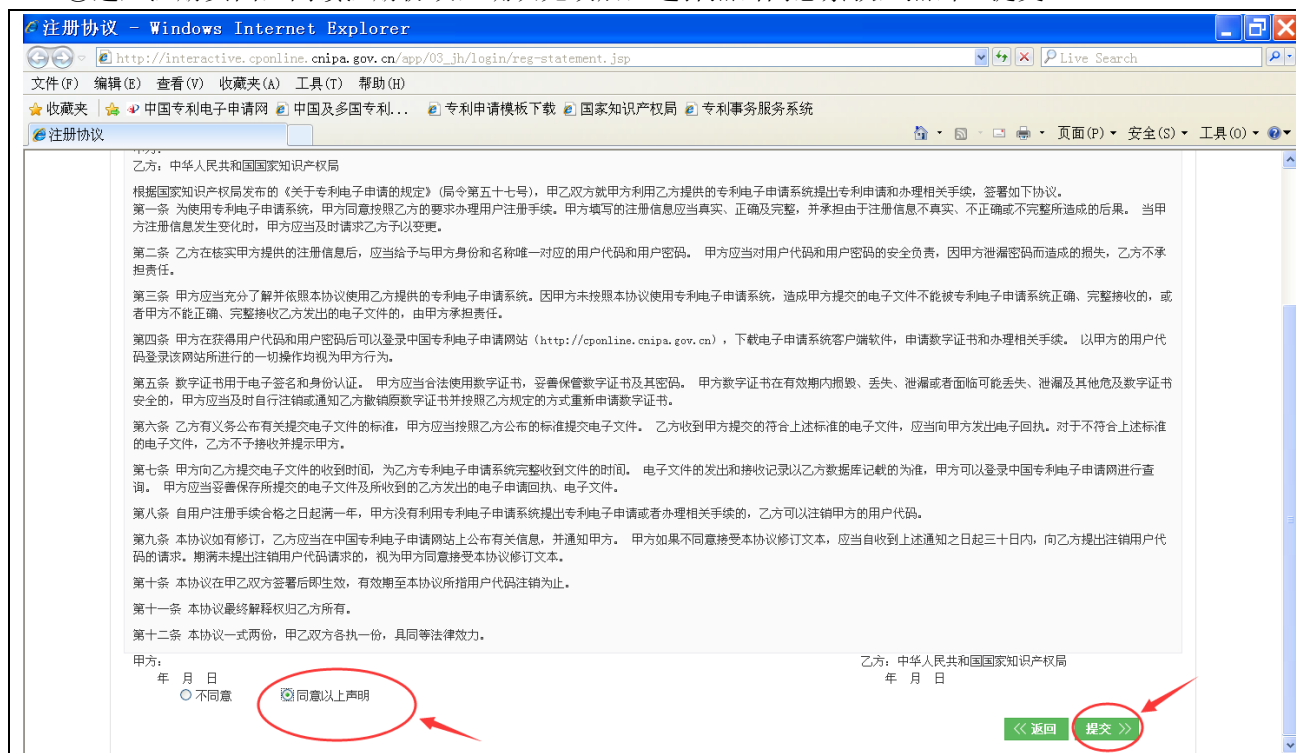


4.2.1.3 数字证书注册、下载和安装

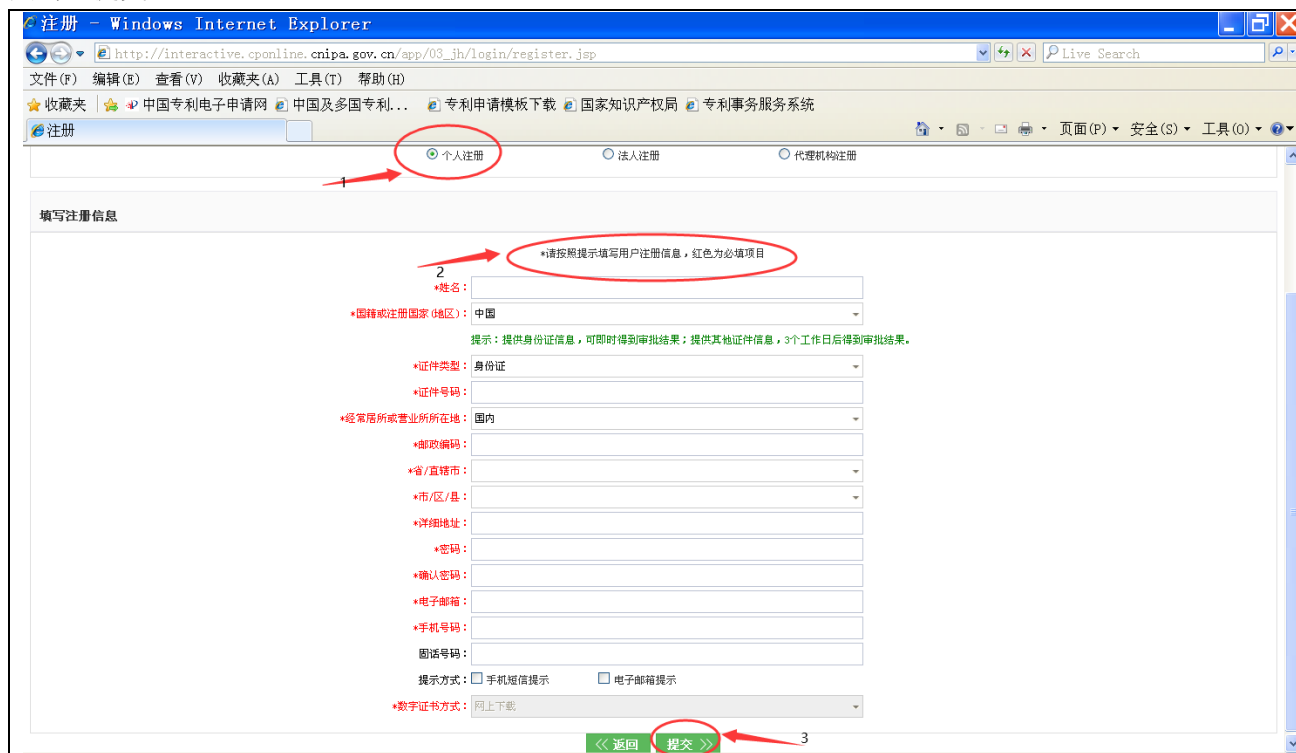
①登录中国专利电子申请网：<http://cponline.cnipa.gov.cn/>，点击“注册”



②进入注册页面，阅读注册协议，确认无误后，选择点击同意条款，点击“提交”



③进入信息填写页面，选择注册类型，填写详细信息（带星号的红色字体为必填项），信息填写完成后，点击“提交”



④系统返回注册结果：注册成为正式用户的，系统将以电子形式的“专利电子申请用户注册审批通知”

单”反馈用户账号和用户密码；注册成为临时用户的，系统将返回临时用户账户，并提示注册人规定时间内将注册的证明文件邮寄方式办理正式用户注册手续

SIPO 国家知识产权局电子申请业务办理平台

业务办理反馈提示

专利电子用户注册审批通知单

用户注册请求人: 张明

您提交的专利电子用户注册请求符合《关于电子申请的规定》的注册要求，已成为电子申请用户。

用户帐号: 12345678901234567890

用户密码: 123

1. 注册完成后请使用用户帐号和密码登录对外服务模块，在“数字证书管理”栏下载和安装数字证书。

2. 请妥善保管用户密码和数字证书。

专利局初审及流程管理部
2016年6月25日 10点17分48秒

返回

⑤返回登录界面，输入帐号和密码，点击登录在线平台

中国专利电子申请网 - Windows Internet Explorer

http://cponline.sipo.gov.cn/

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

收藏夹 | 中国专利电子申请网 | 中国及多国专利... | 专利申请模板下载 | 国家知识产权局 | 专利事务服务系统

中国专利电子申请网

国家知识产权局

中国专利电子申请网

电子申请咨询电话: 010-62356655

首页

新闻动态

通知公告

电子申请简介

法律法规

相关规范

常用表格

工具下载

通知公告

更多>>

关于专利电子申请系统维护的通知0821

2020.08.21

专利电子申请系统暂停部分服务的通知-2...

2020.08.20

关于专利电子申请系统维护的通知-2020...

2020.07.15

关于专利电子申请系统维护的通知-2020...

2020.07.10

关于专利电子申请系统维护的通知-2020...

2020.07.08

关于调整专利费减备案业务办理方式的通...

2020.04.01

关于专利电子申请系统维护的通知-2020...

2020.03.13

账号登录

证书登录

用户代码: | 身份证号

密 码: 注册时设置的密码

验证码: VR51

登录在线平台

登录对外服务

重置

注册

忘记密码

控件下载

使用指导

支持: IE 8/9/10, Office 2003/2007

请输入要检索的内容

全部分类

站内搜索

电子申请使用流程

1 用户注册

2 下载客户端

3 获取数字证书

4 制作申请文件

5 检查文件

6 数字签名

7 提交申请文件

8 接收通知书

9 网站查询

中国专利查询系统

在线查询

通知书

电子申请简介

更多>>

电子申请常见问题解答

交互式平台设计思路及功能简介

常用表格

更多>>

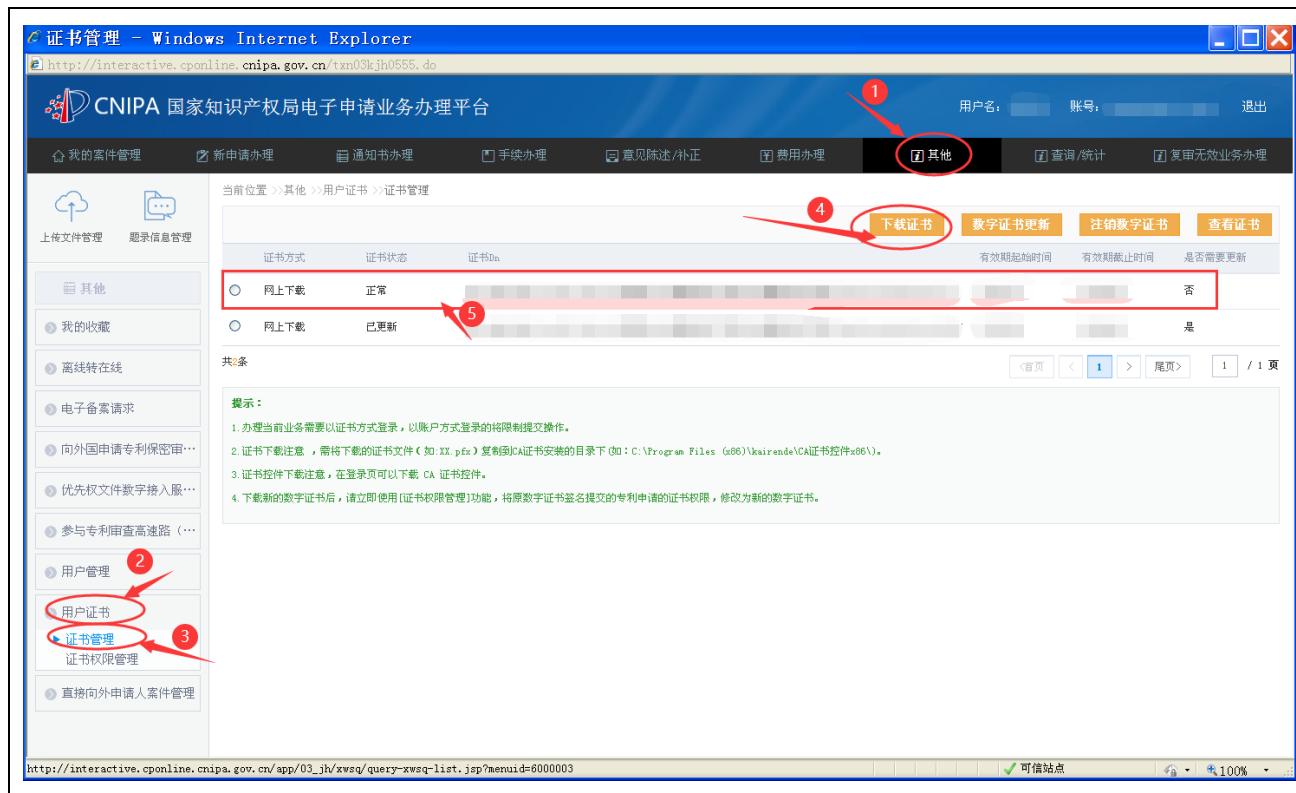
电子申请用户注册请求书

专利电子申请系统用户注册协议

未知区域 (混合)

电100%

⑥ 登录在线平台之后，点击“其他”模块中的“用户证书”->“证书管理”。在证书管理界面点击“下载证书”，系统自动弹出证书安装界面，点击“确定”。证书下载完毕，可以查看到证书。



⑦ 在 IE 浏览器中，点击“工具”->“Internet 选项”



⑧ 点击 Internet 选项中的“内容”->“证书按钮”，进入证书界面，选择对应编号的证书，点击“导出”按钮



⑨ 点击“下一步”



⑩ 选择“是，导出私钥”，点击“下一步”



⑪ 选择“私人信息交换...”和“如果可能...”，点击“下一步”



⑫ 勾选“密码”，填写密码，点击“下一步”。这里的密码，就是自己设置的证书密码。



⑬ 设置数字证书名称，点击“下一步”



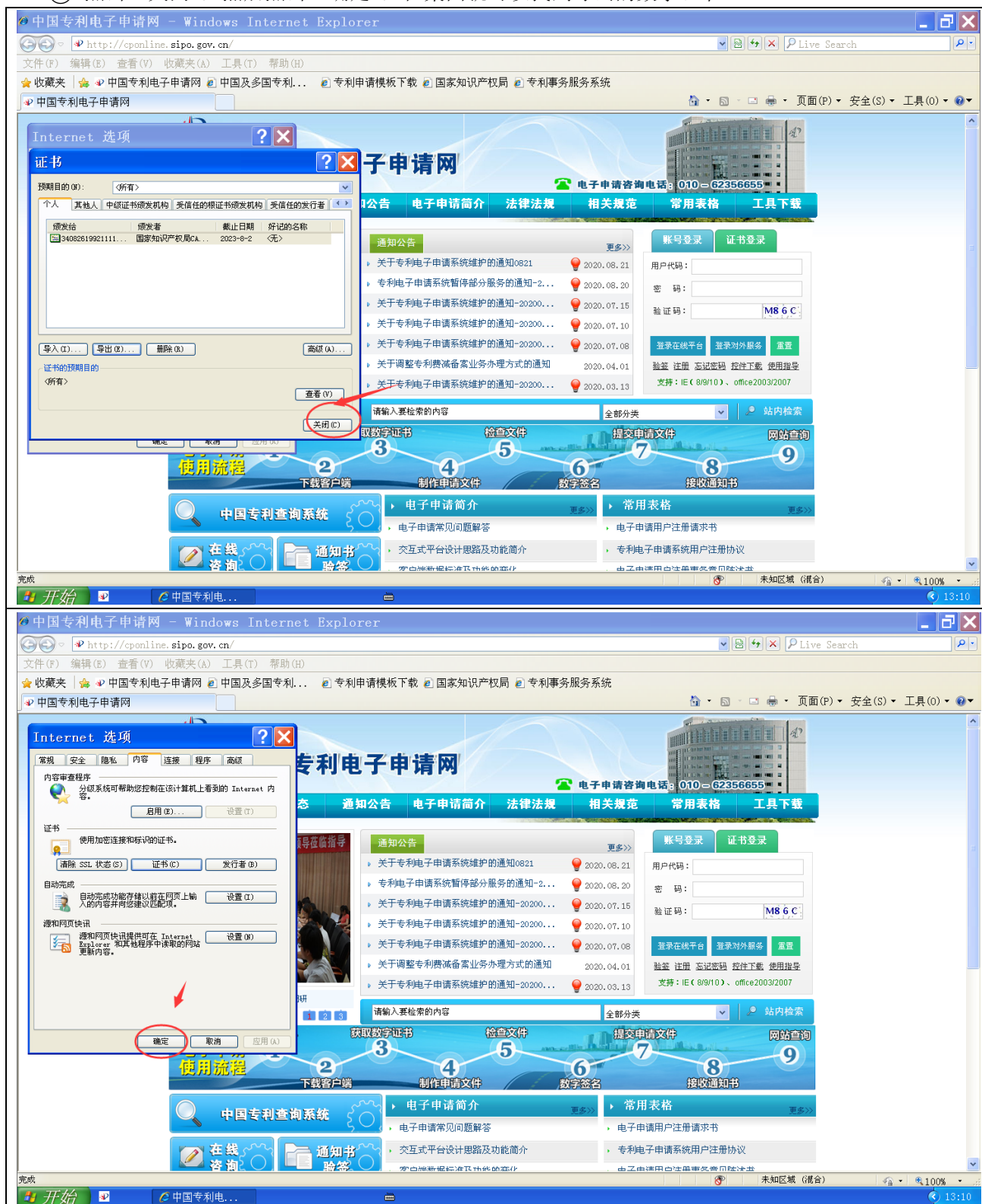
⑭ 点击“完成”，输入密码，然后再次点击“确定”

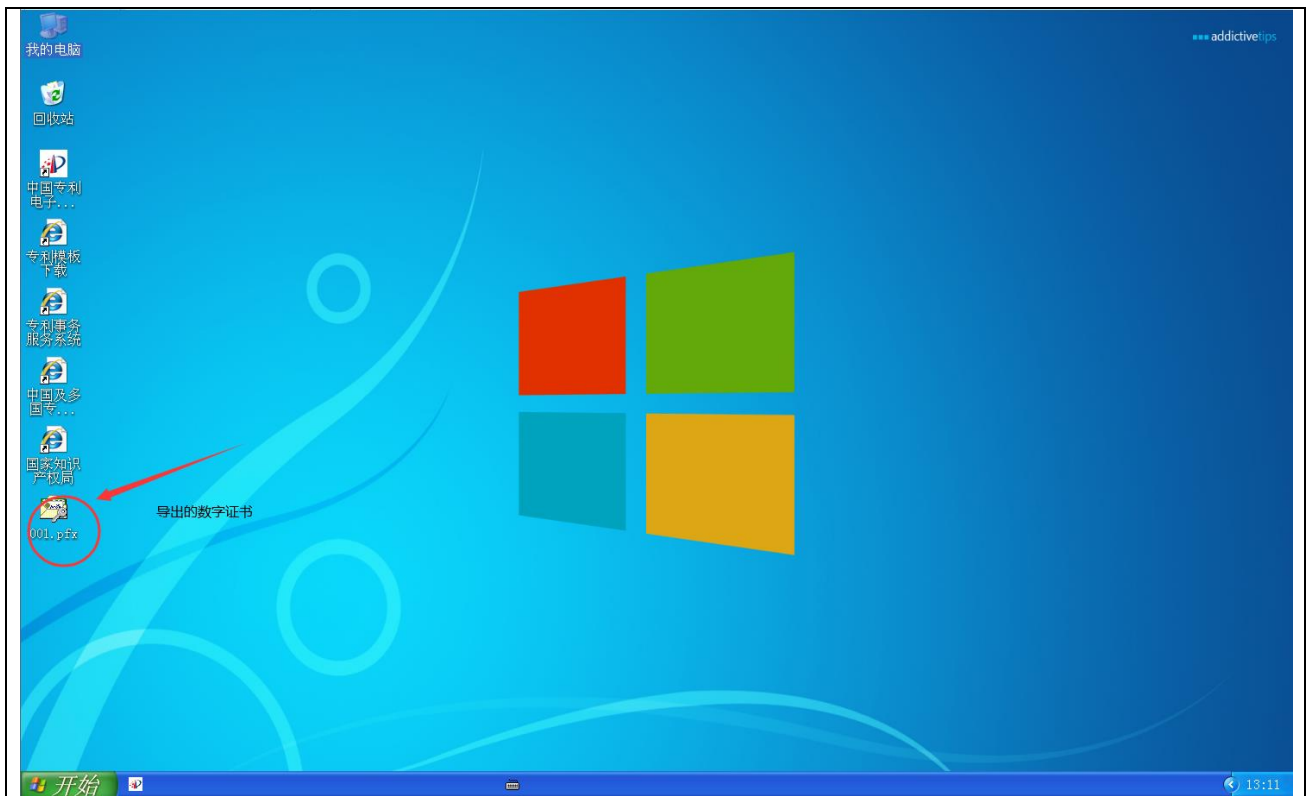


⑮ 提示导出成功，点击“确定”

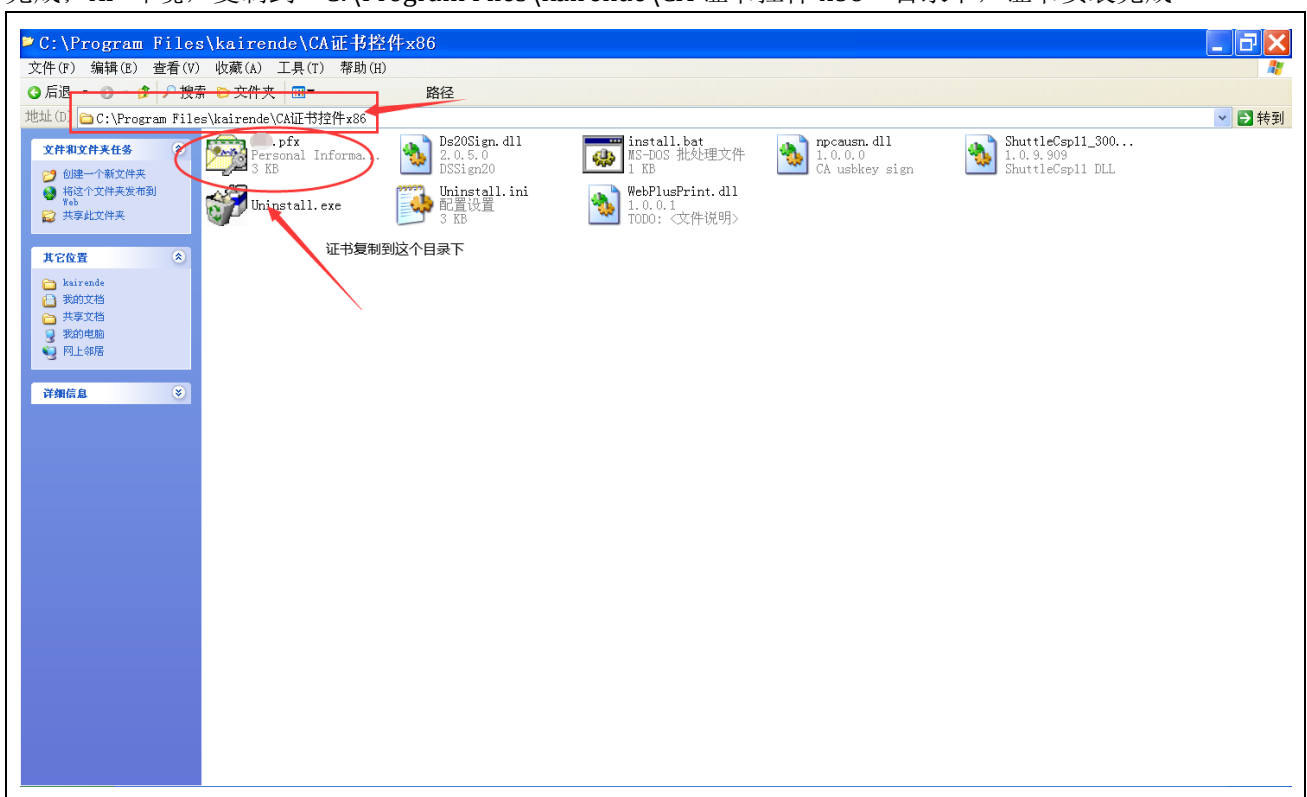


⑯ 点击“关闭”，然后点击“确定”，在桌面就可以找到导出的数字证书





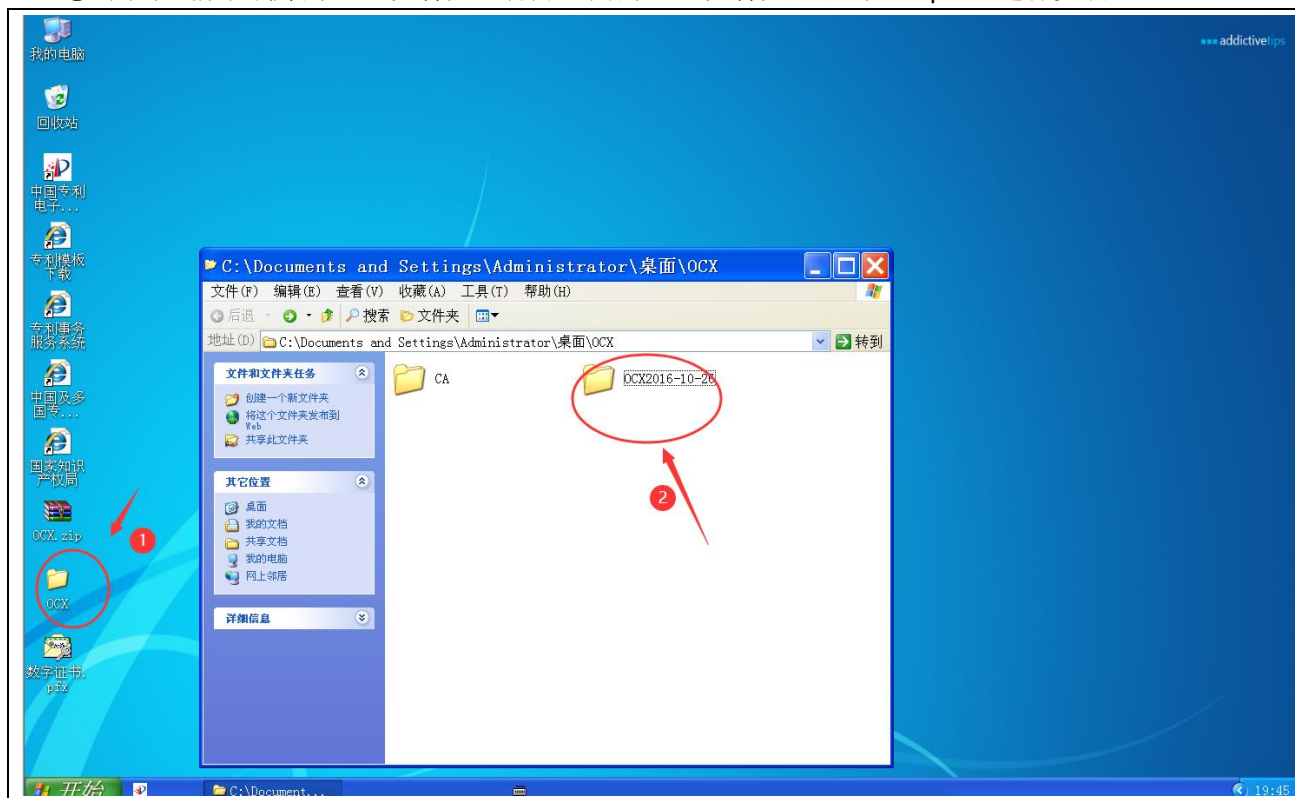
⑰ 在 win7 环境，将证书复制到 “C:\Program Files (x86)\kairende\CA 证书控件” 目录下，证书安装完成；XP 环境，复制到 “C:\Program Files\kairende\CA 证书控件 x86” 目录下，证书安装完成

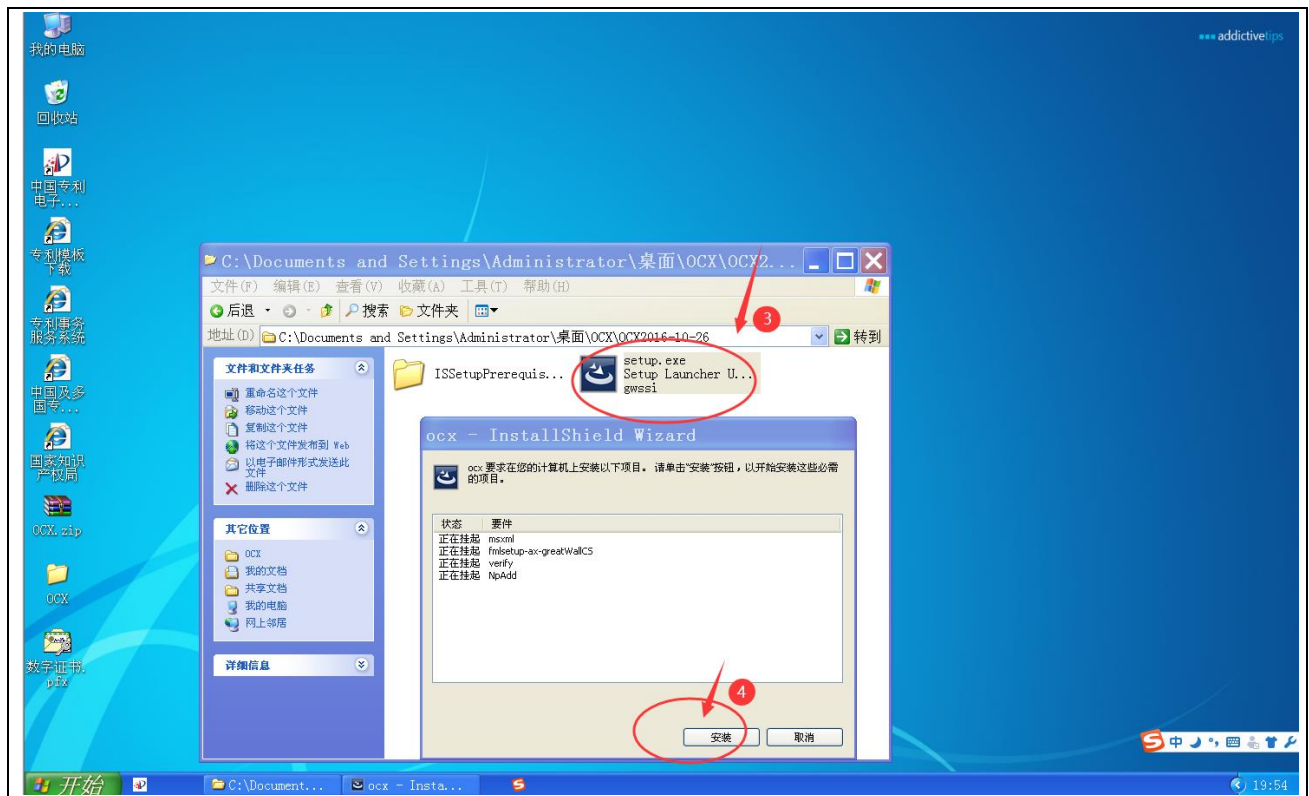


4.2.1.4 OCX 插件安装

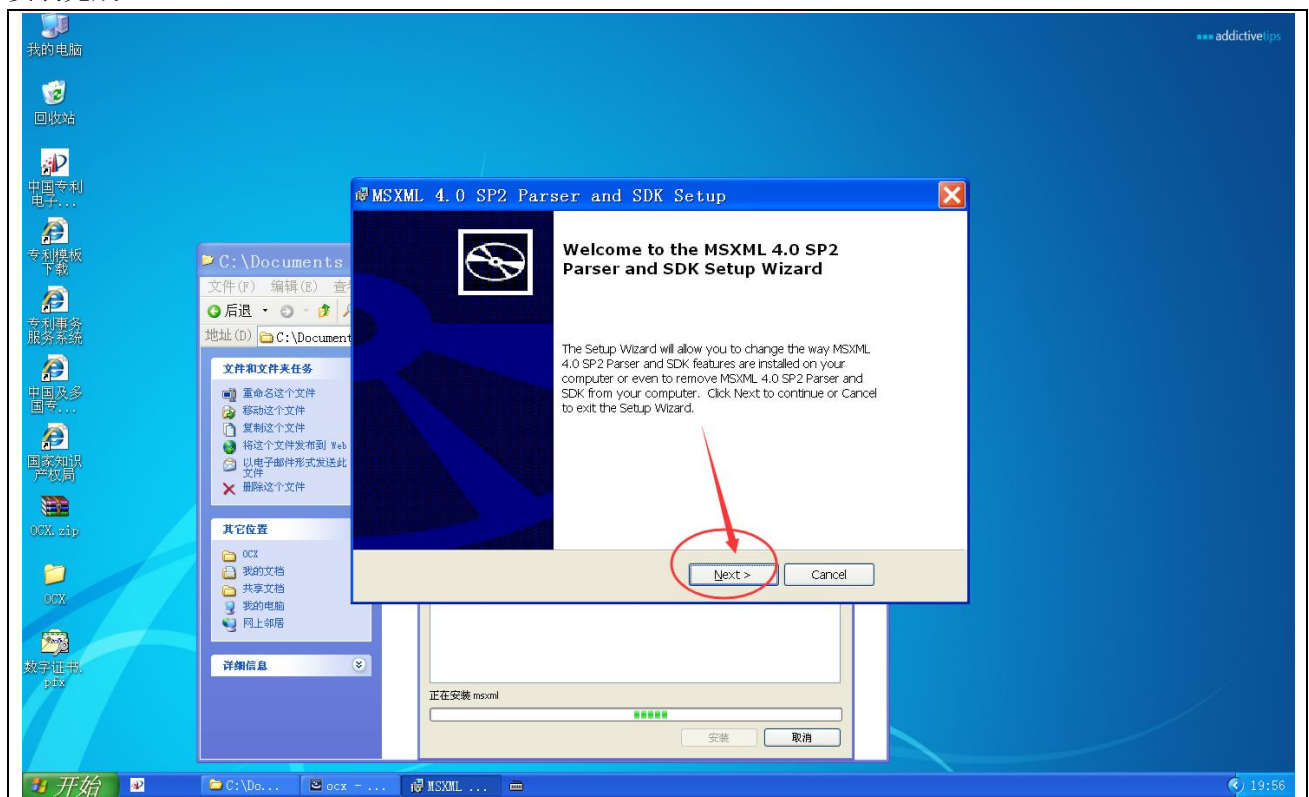
OCX 插件安装需要安装 4 个软件，但是是一起连着安装的。4 个软件分别是 MSXML4.0、ActiveX 插件、File Checker Plugin 和 OCX 插件。安装四个软件，不用修改任何参数，一路点“next”、“I accept the agreement”、“install”，安装完成就点“finish”就可以了。下面进行安装。

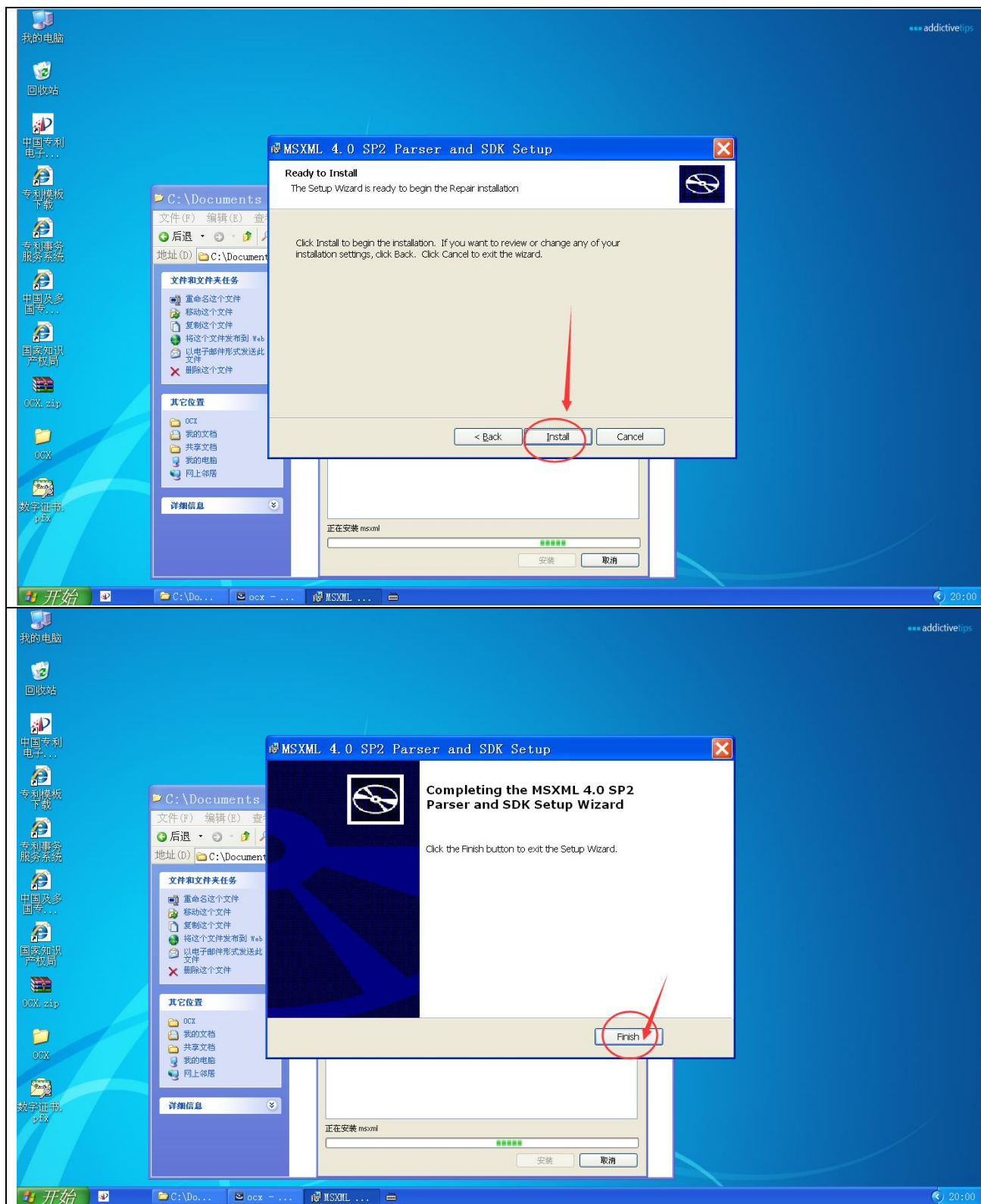
① 找到之前下载好的 OCX 文件夹，打开里面的 OCX 文件夹，双击 setup.exe 进行安装



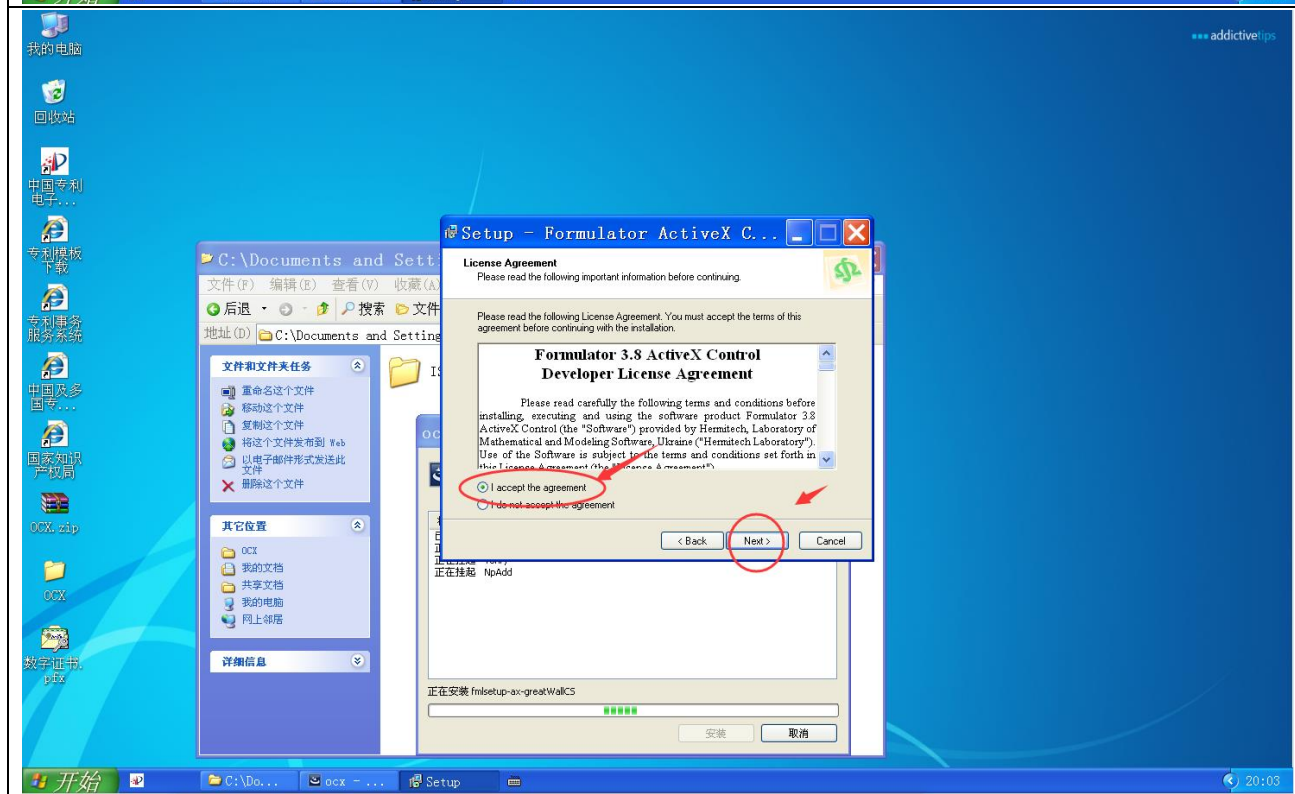
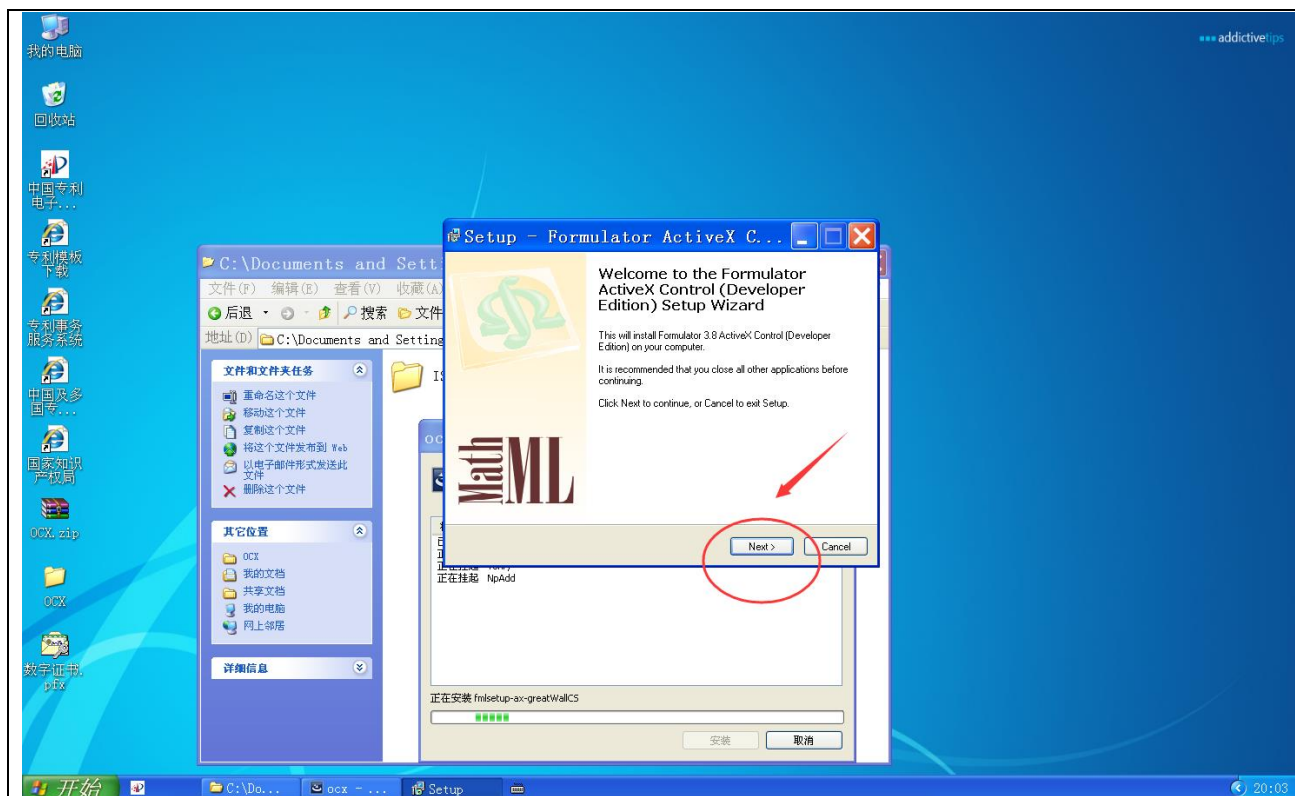


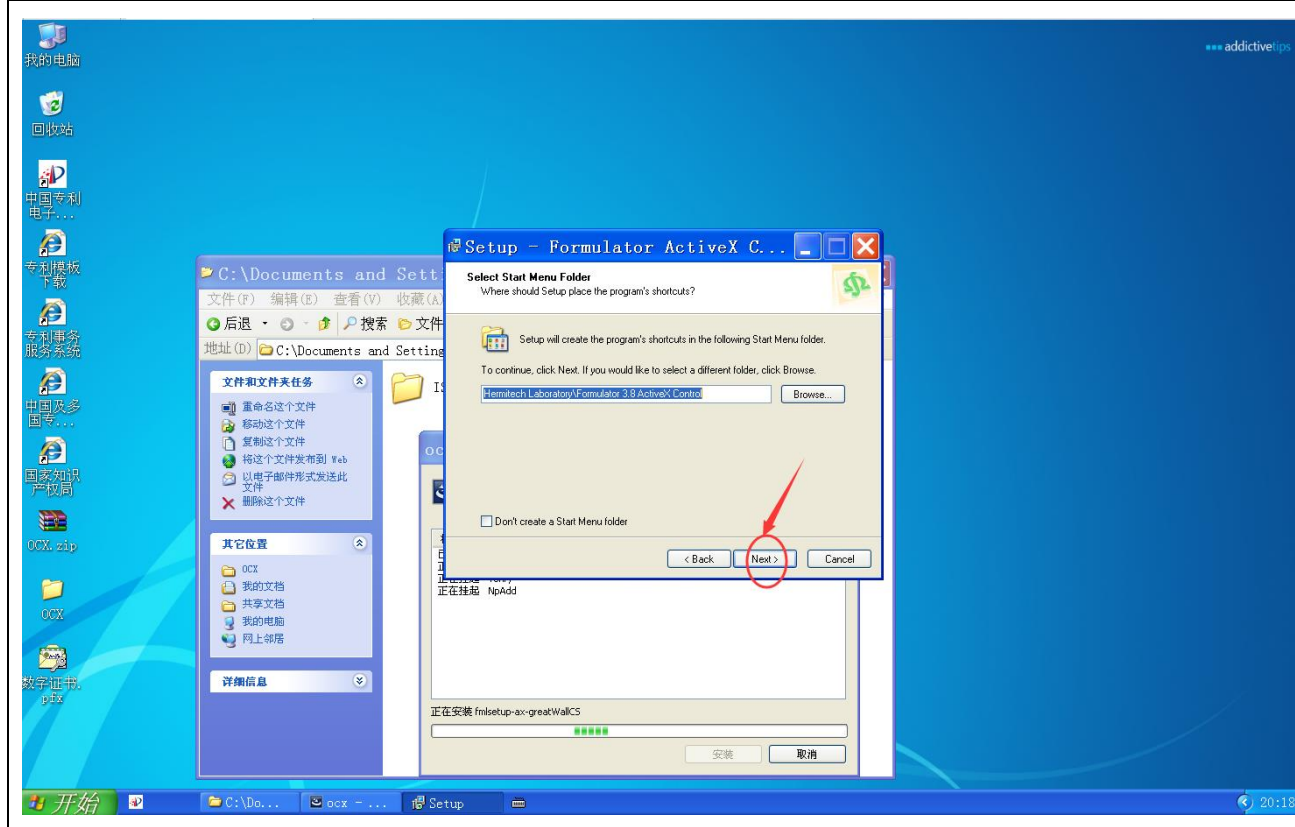
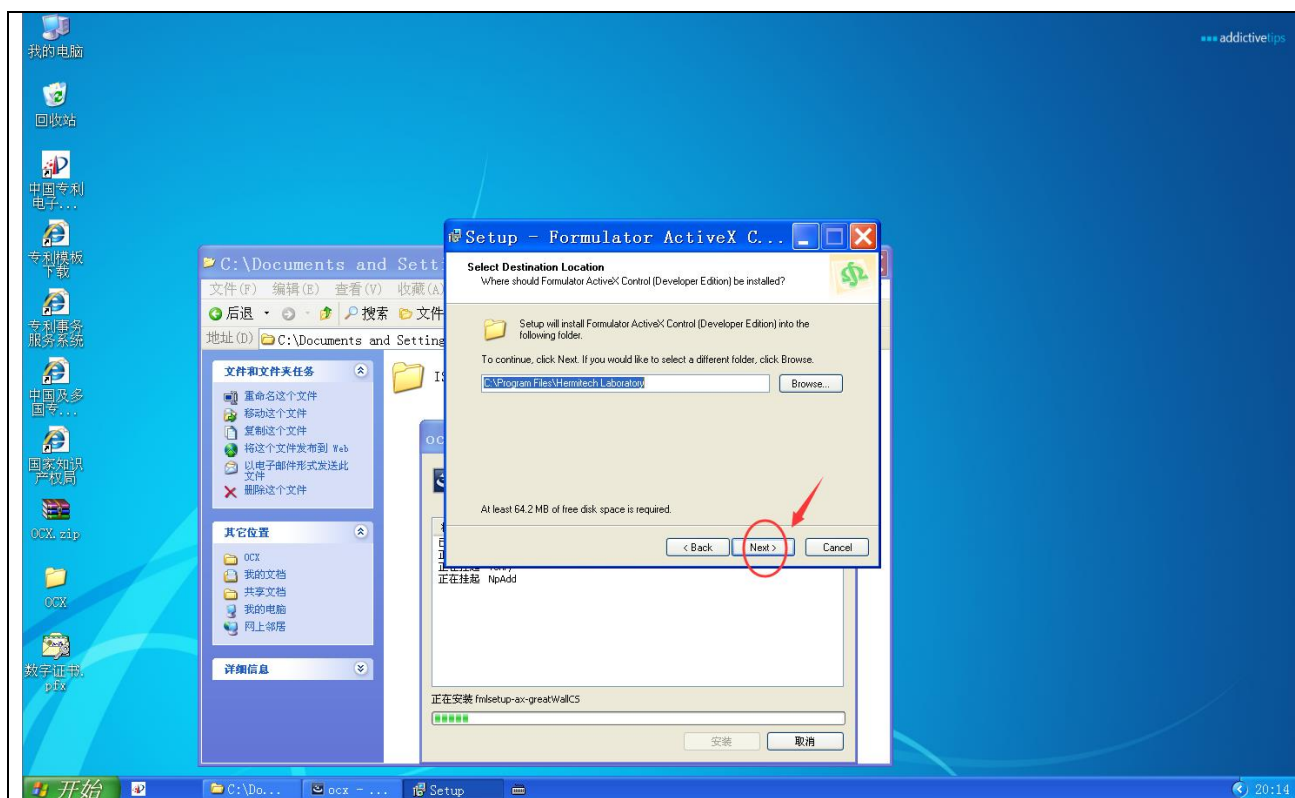
② 首先提示安装第一个插件 MSXML4.0，点击“next” -> 点击“install” -> 点击“finish”。MSXML4.0 安装完成。

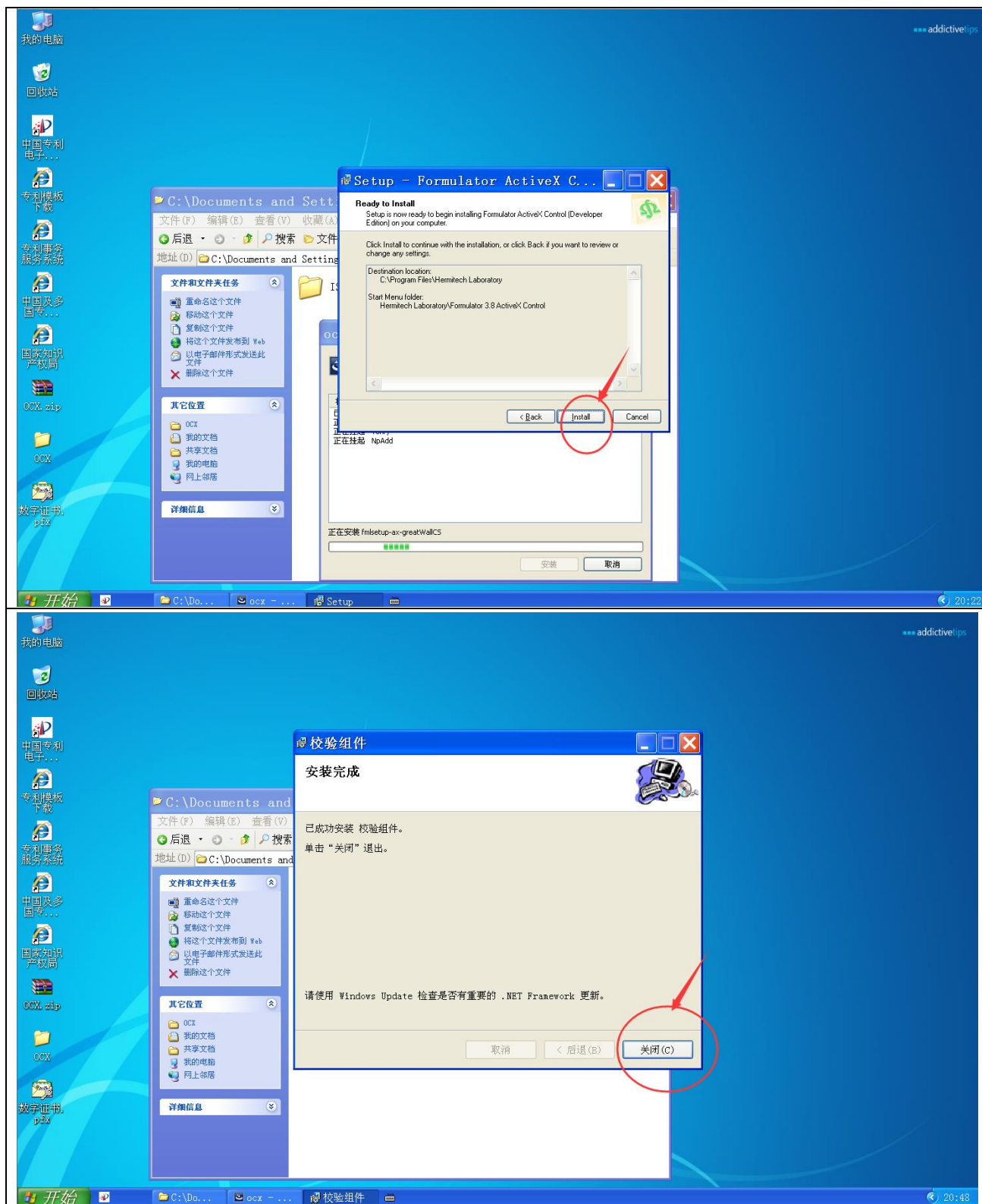




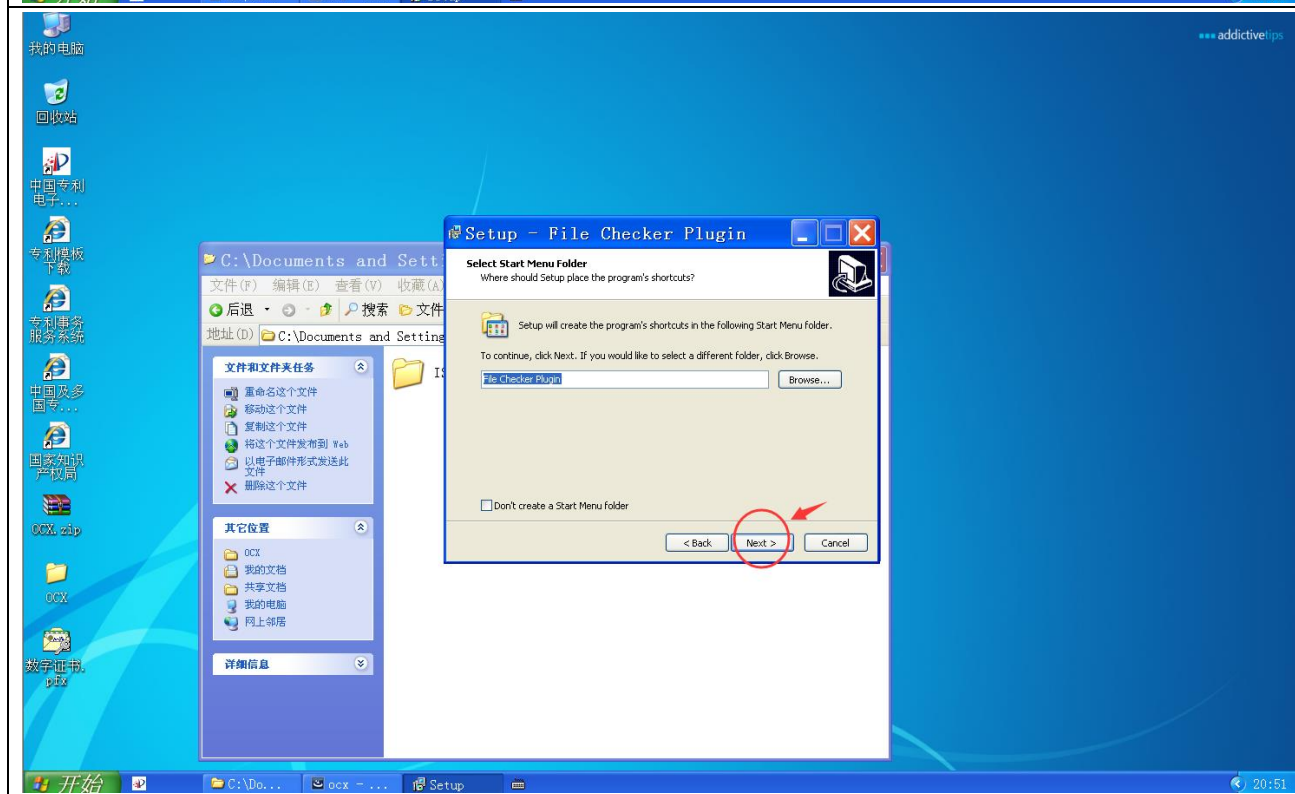
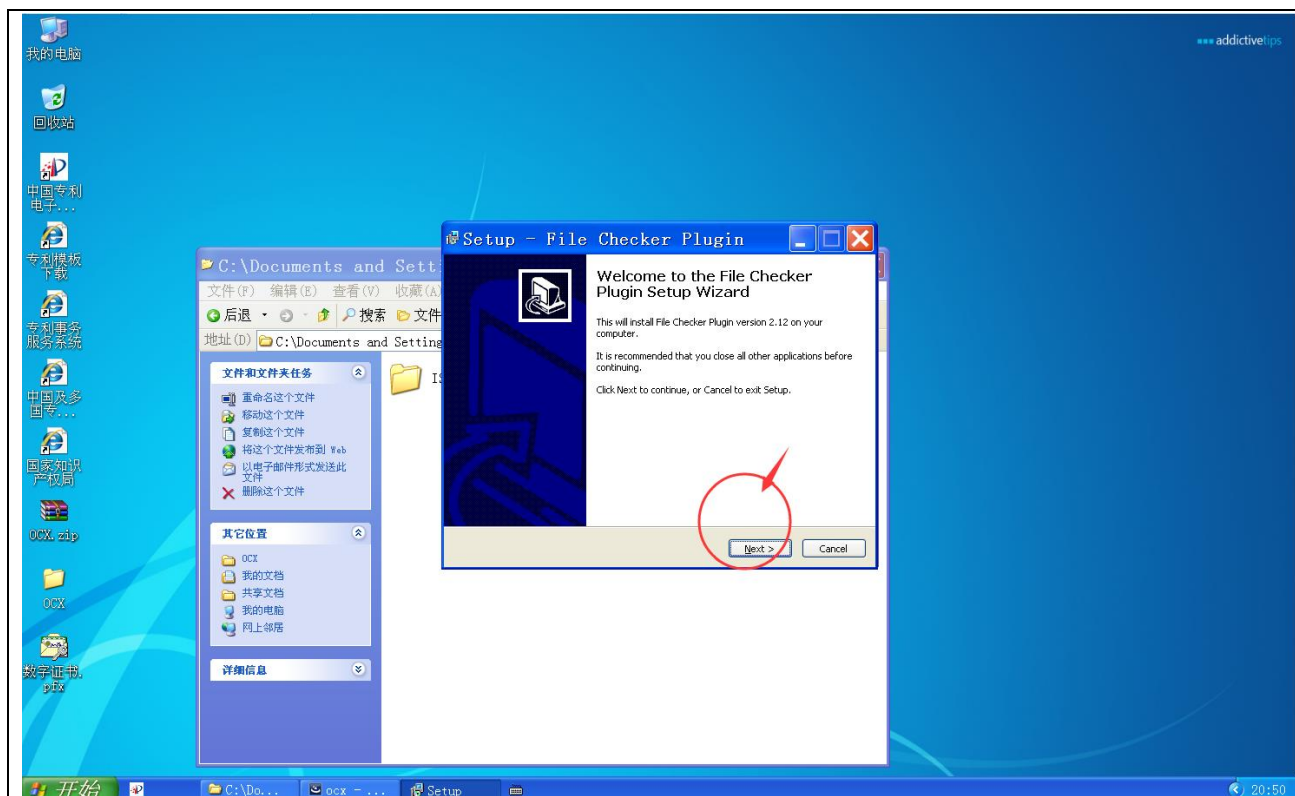
③ 接着提示安装第二个插件 ActiveX。依次点击“next”->“I accept the agreement”->“next”->使用默认安装路径,点击“next”->“next”->“install”->出现校验组件,点击“关闭”。ActiveX 安装完成。

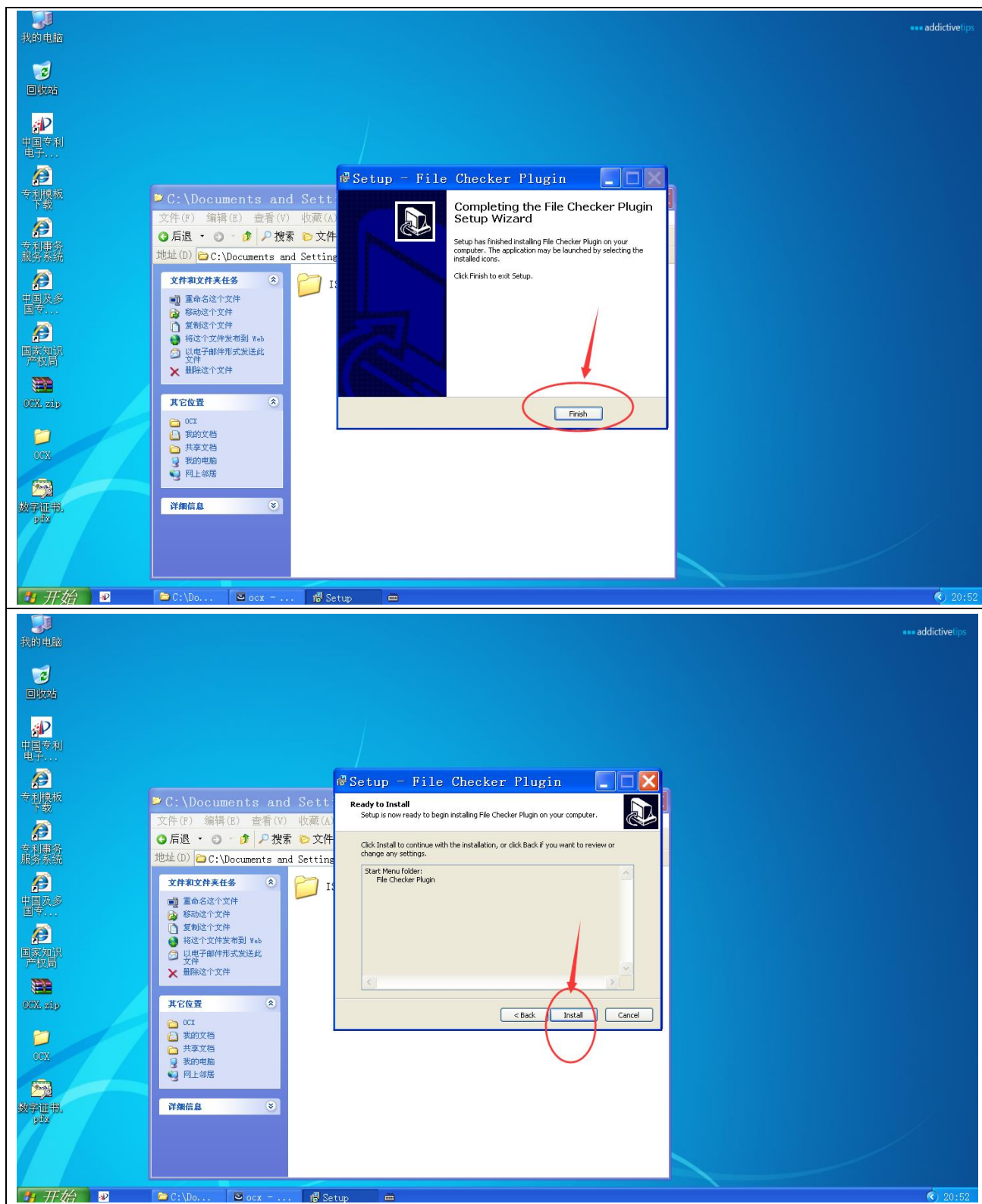




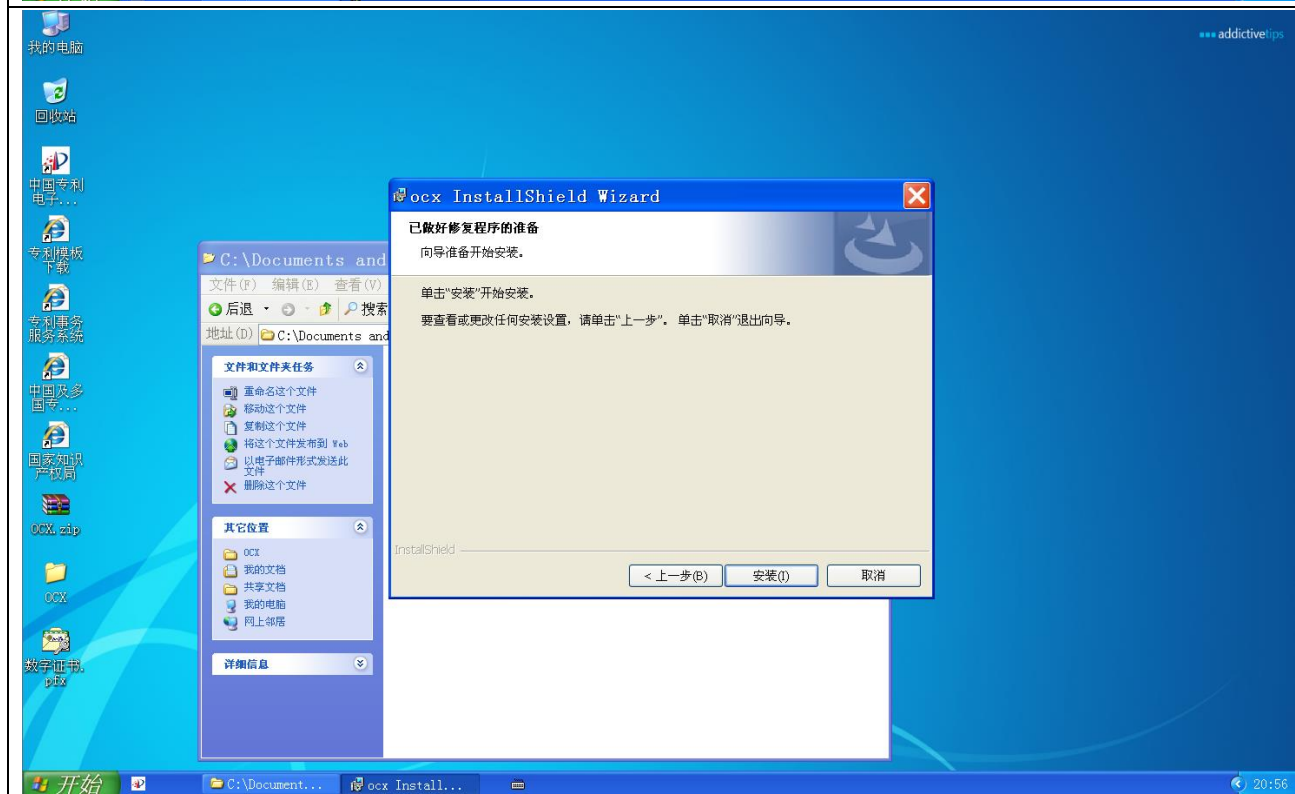
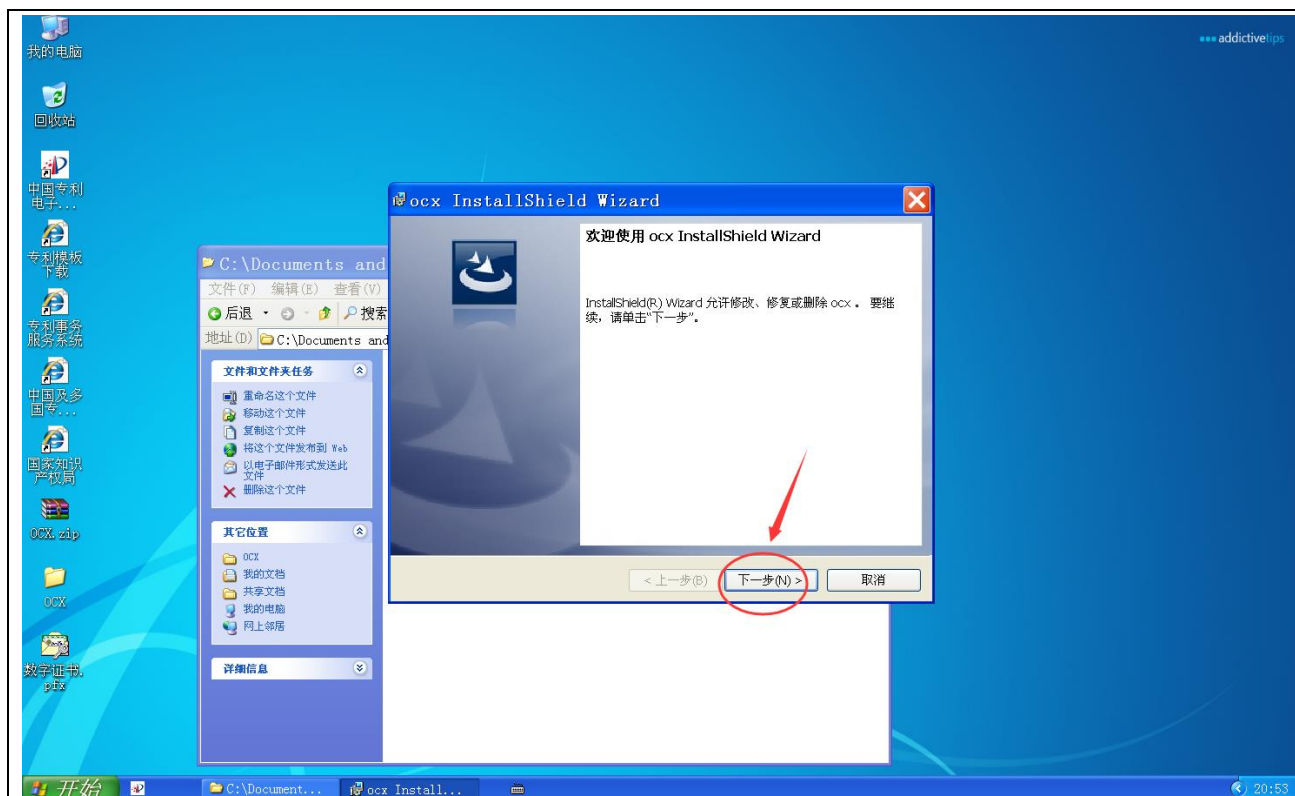


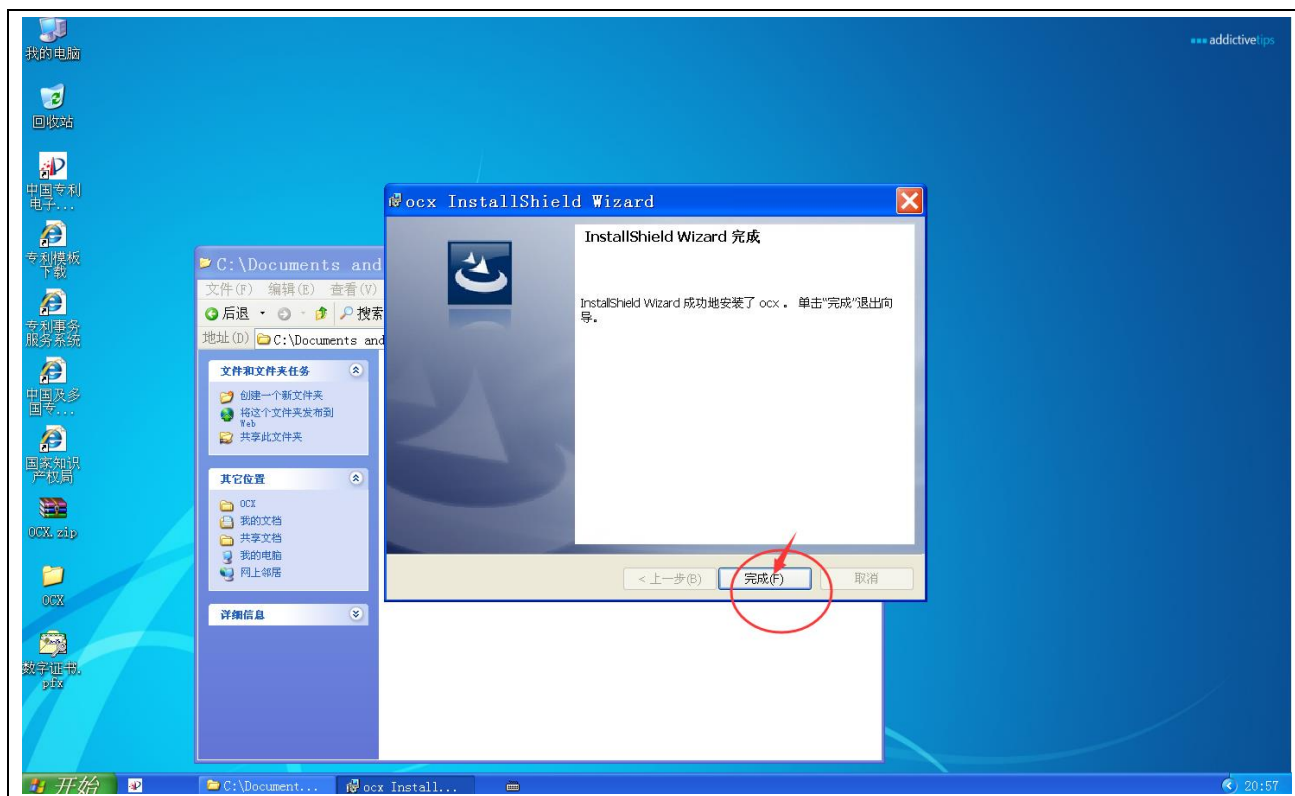
④ 接着提示安装第三个插件 File Checker Plugin，点击“next”->使用默认安装路径，点击“next”-> 点击“install”->点击“finish”。 File Checker Plugin 安装完成。





⑤ 接着提示安装第四个插件 OCX，点击“next” -> 点击“安装” -> 点击“完成”。OCX 安装完成。至此，四个插件全部安装完毕。





4.2.1.5 IE 浏览器设置

IE 浏览器设置包含 3 个步骤：重置 IE 浏览器个人设置 -> 兼容性视图设置 -> 安全设置。这里以 IE8 浏览器为例，进行介绍。

① 重置 IE 浏览器个人设置

打开中国专利电子申请网：<http://cponline.sipo.gov.cn/>，选择“工具”->“Internet 选项”->选中“高级”->点击“重置”->勾选“删除个性化设置”->点击“重置”



重置成功后如下图，点击“关闭”



提示更改生效，需要重启浏览器，点击“确定”。然后关闭浏览器，重新打开。



② 兼容性视图设置

打开中国专利电子申请网: <http://cponline.sipo.gov.cn/> , 选择“工具”->“兼容性视图设置”->在“添加此网站”栏中输入 **cnipa.gov.cn** , 然后点击右侧“添加”按钮, 添加成功后, 点击“关闭”。





③ 安全设置

选择“工具”->“Internet 选项”



选择“安全”页签 -> 选中“可信站点” -> 点击“站点” -> 取消勾选 -> 在网点添加区域填写 Interactive.cponline.cnipa.gov.cn 和 Interactive.cponline.sipo.gov.cn -> 点击“添加” -> 点击“关闭”。



点击“可信站点” -> “自定义级别” -> “ActiveX 控件和插件”下的子选项全部设置成“启用” -> 重置选为“低” -> 点击“确定”



点击“应用”-> 点击“确定”。



至此，全部设置完成。现在可以重启 IE 浏览器，登录中国专利电子申请网：<http://cponline.cnipa.gov.cn/>。如果使用期间，有控件弹出，点允许在所有网站运行或总是允许，然后再重启 IE 浏览器。

以上步骤全部完成后，恭喜你，可以使用中国专利电子申请网，办理专利申请及手续等业务啦！需要提醒的是，以上配置全部完成后，在提交过程中还有可能出现各种莫名其妙的错误。。专利局的网站兼容性不好，使用的时候。。说多了都是泪。您也可以下载作者配置好的专利申请专用环境包，无需重装系统，可以一键导入使用，省去很多环境配置的麻烦。环境包获取：扫封面二维码，关注微信公众号“AI 菌”，后台回复“环境包”，获取下载链接。

4.2.2 数字证书在哪里下载？

答：数字证书在中国专利电子申请网下载。

首先需要在注册一个账号，然后用账号登入中国专利电子申请网的申请系统，在“其他”模块的“用户证书”->“证书管理”，可以下载数字证书。证书自动安装到了浏览器中，后期还需要从浏览器导出，把数字证书放到 CA 证书控件安装的路径下面。

详细的操作步骤请查看“常见问题汇总”章节：电子申请在线环境如何配置？

4.2.3 浏览器如何导入和导出数字证书？

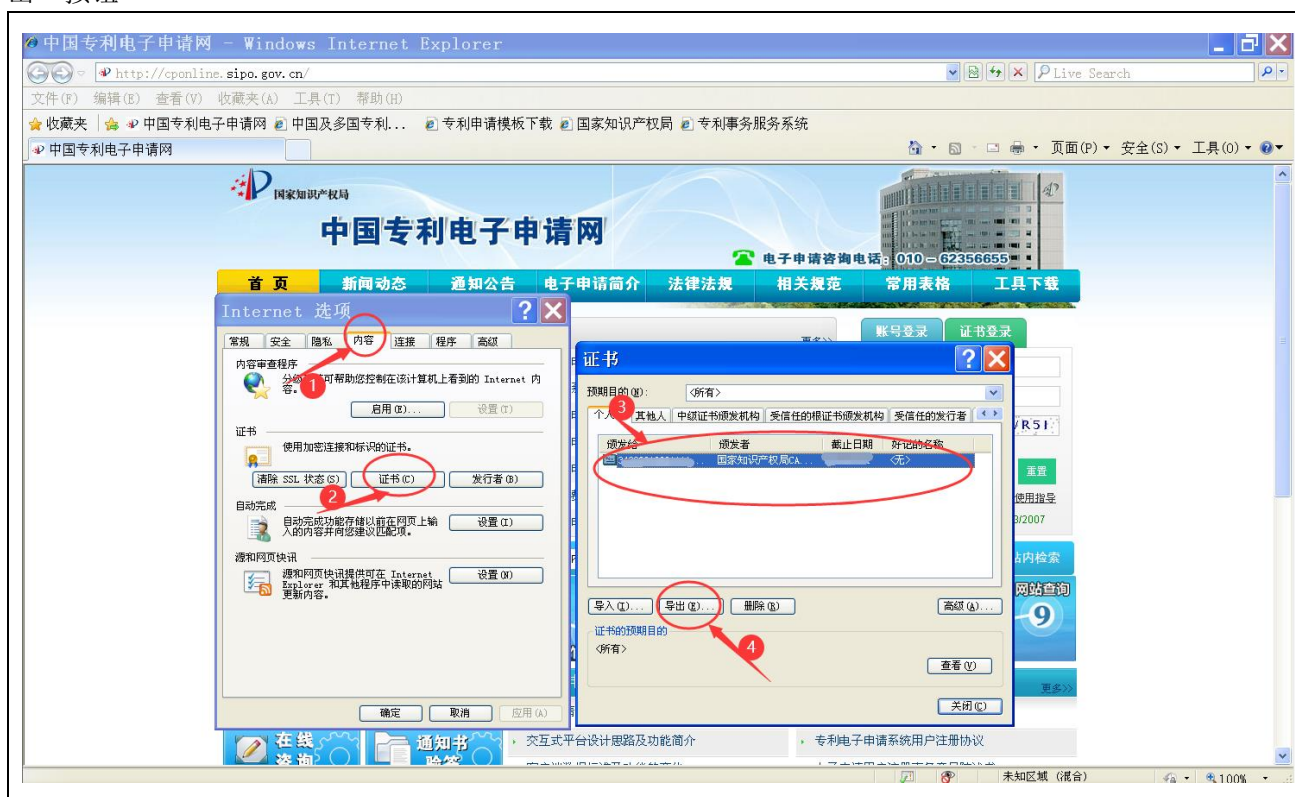
答：如果需要多台电脑使用同一个数字证书，需要进行数字证书的导入导出操作。下面分别进行介绍。您也可以扫封面二维码，关注微信公众号“AI 菌”，后台回复“证书”，查看视频教程。

4.2.3.1 数字证书的导出操作

① 打开 IE 浏览器，选择“工具”->“Internet 选项”



② 点击 Internet 选项中的“内容”->“证书按钮”，进入证书界面，选择对应编号的证书，点击“导出”按钮



③ 点击“下一步”



④ 选择“是，导出私钥”，点击“下一步”



⑤ 选择“私人信息交换...”和“如果可能...”，点击“下一步”



⑥ 勾选“密码”，填写密码，点击“下一步”。这里的密码，就是自己设置的证书密码。



⑦ 设置数字证书名称，点击“下一步”



⑧ 点击“完成”，输入密码，然后在点击“确定”

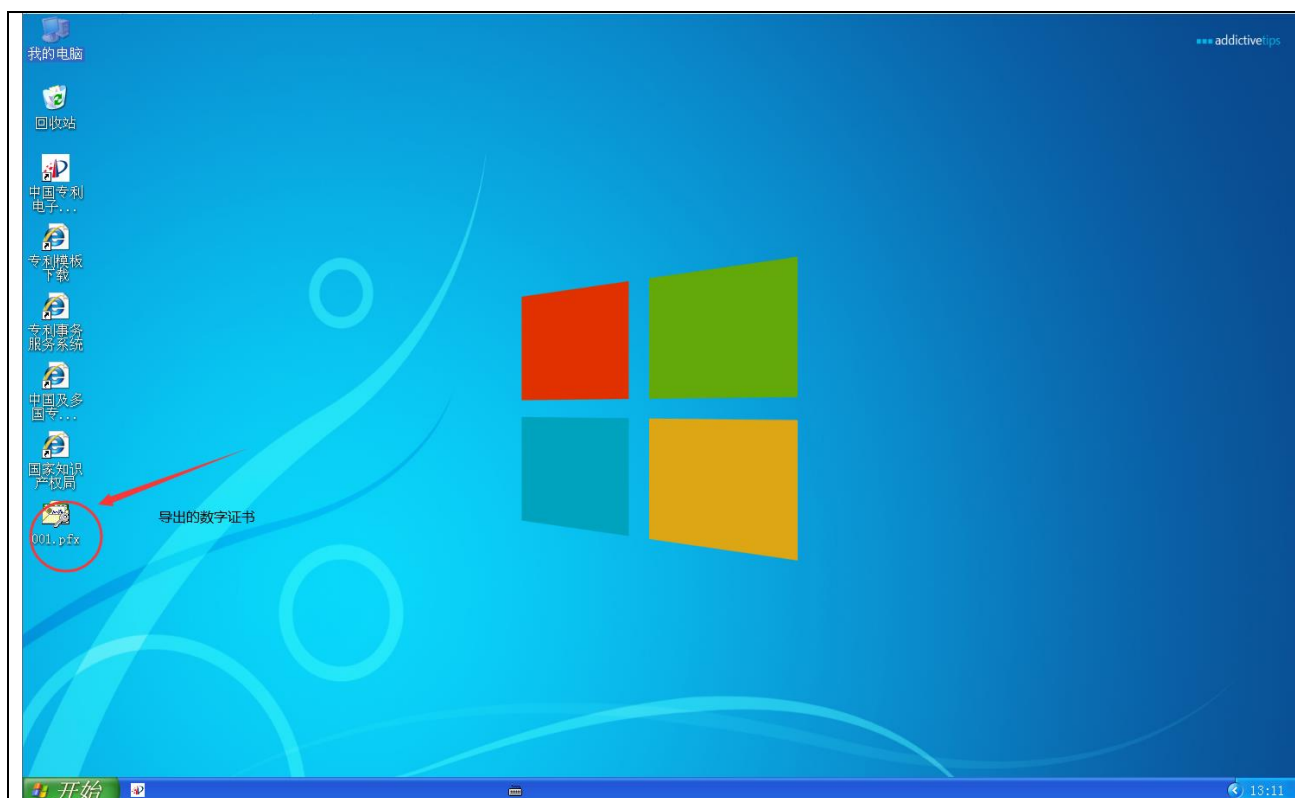


⑨ 提示导出成功，点击“确定”



⑩ 点击“关闭”，然后点击“确定”，在桌面就可以找到导出的数字证书

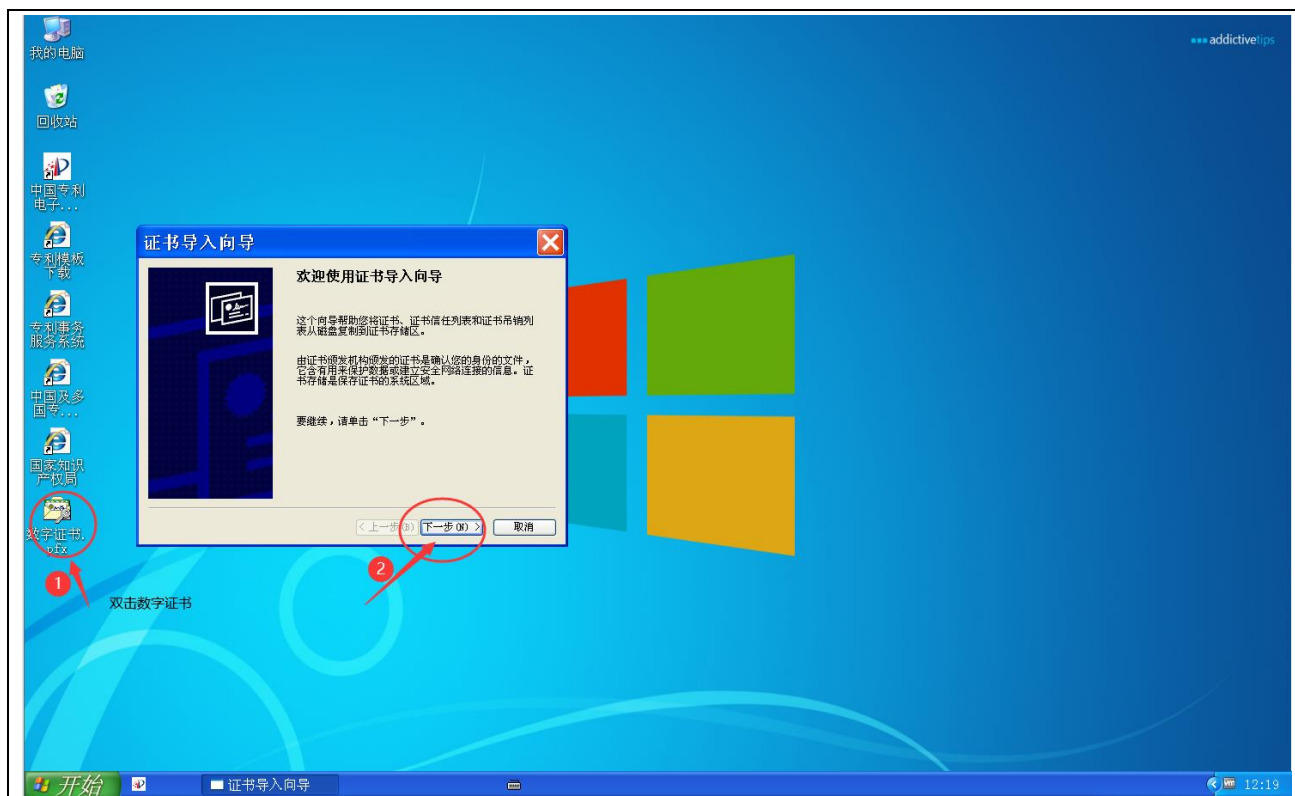




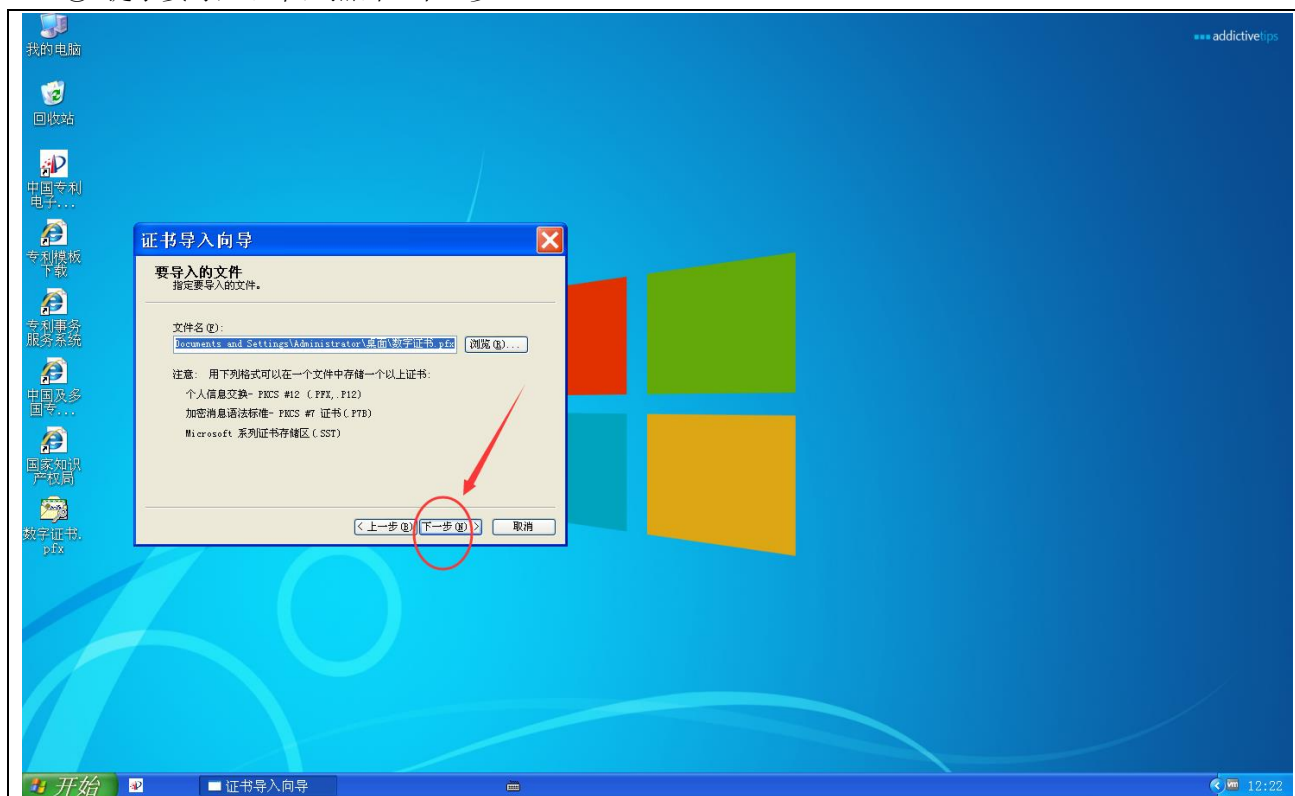
4.2.3.2 数字证书的导入操作

数字证书成功导出后，将证书拷贝到目标电脑上，进行数字证书的导入。具体操作是，先选中需要导入的数字证书，双击该证书，会弹出提示信息，按照提示一步一步操作即可。下面进行介绍。

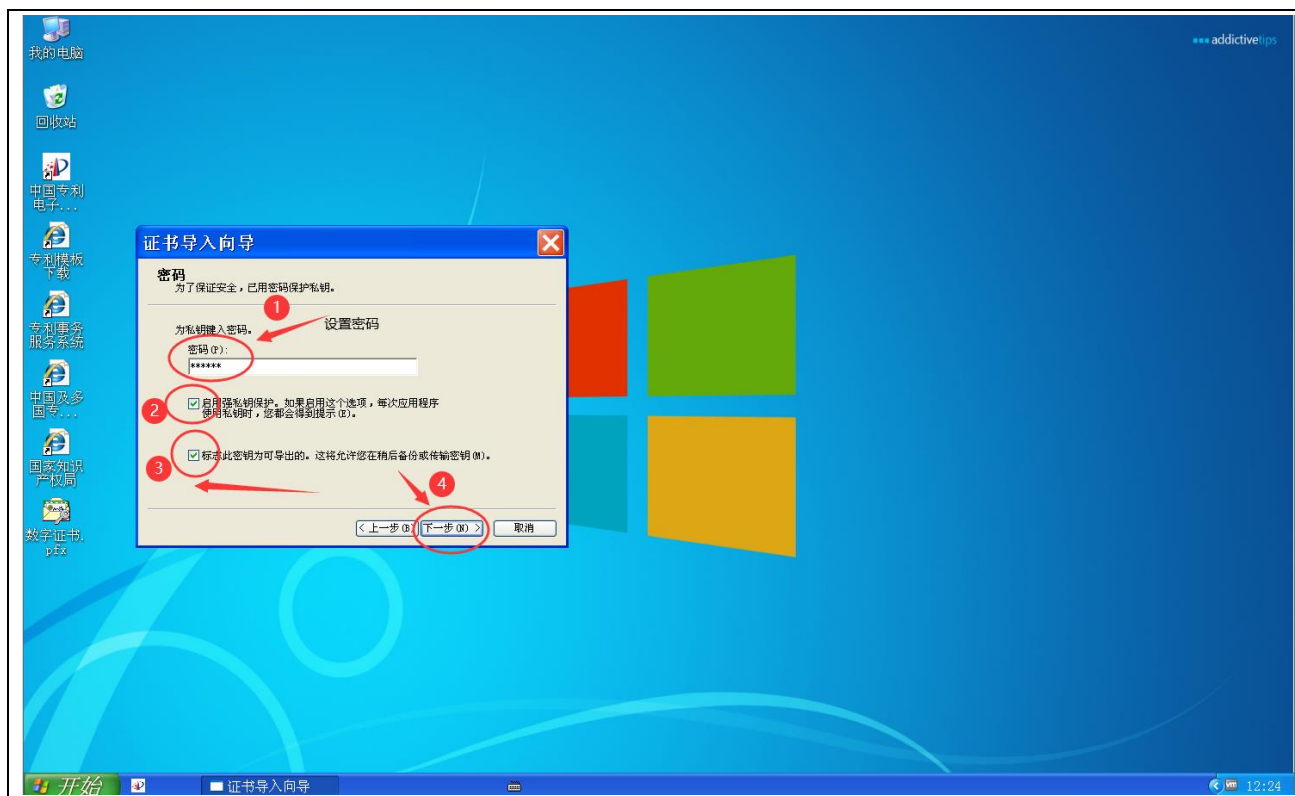
- ① 双击该证书，点击“下一步”



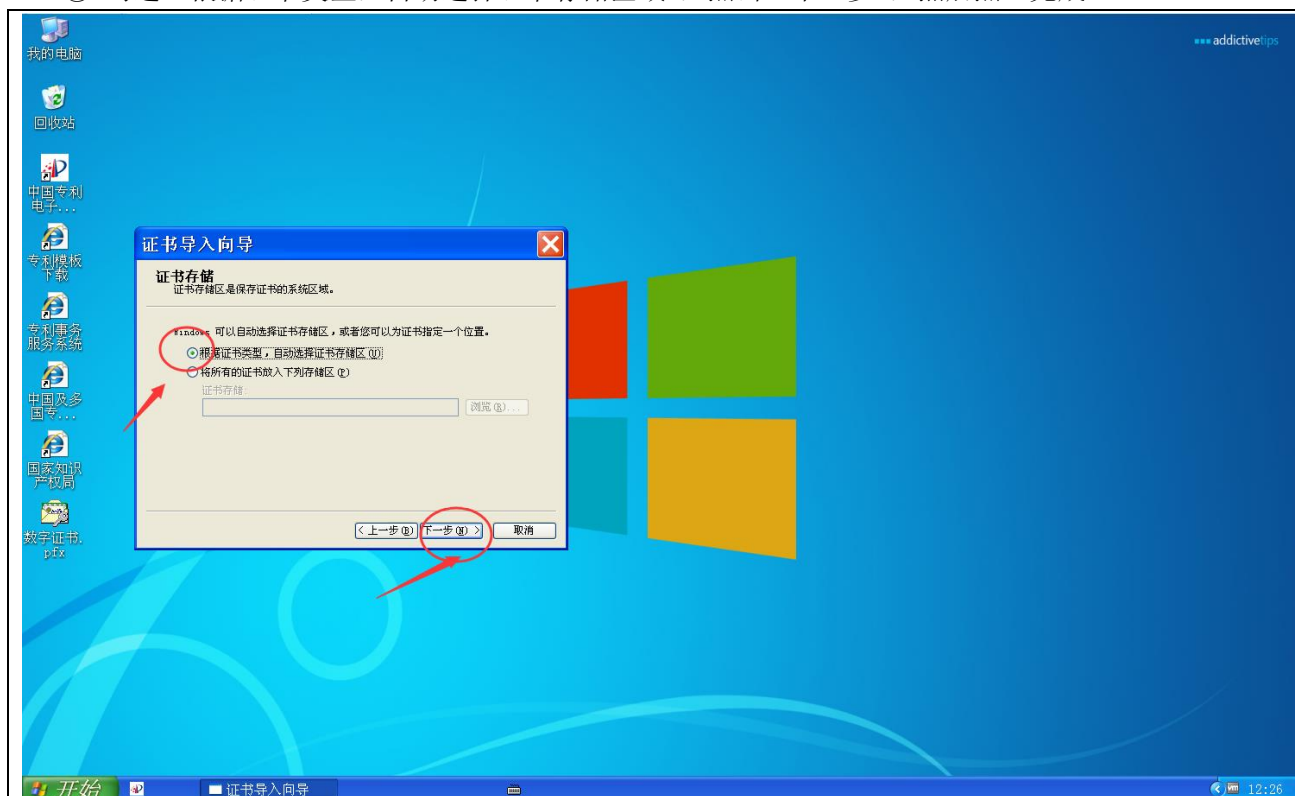
② 提示要导入证书，点击“下一步”

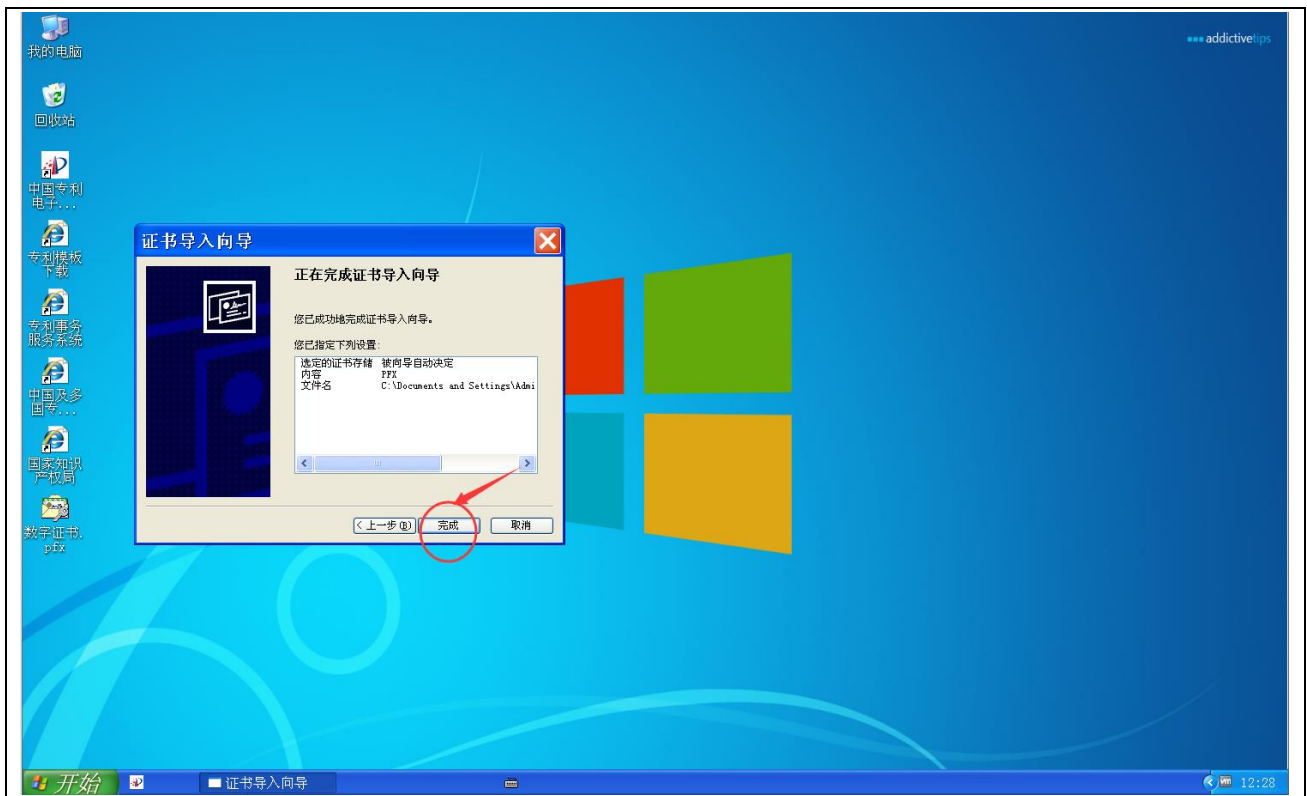


③ 如果您需要给证书设置密码，需要在复选框里勾选选项。以后每次使用证书的时候，都会弹出询问密码。我们勾选上并输入密码



⑤ 勾选“根据证书类型，自动选择证书存储区域”，点击“下一步”，然后点“完成”

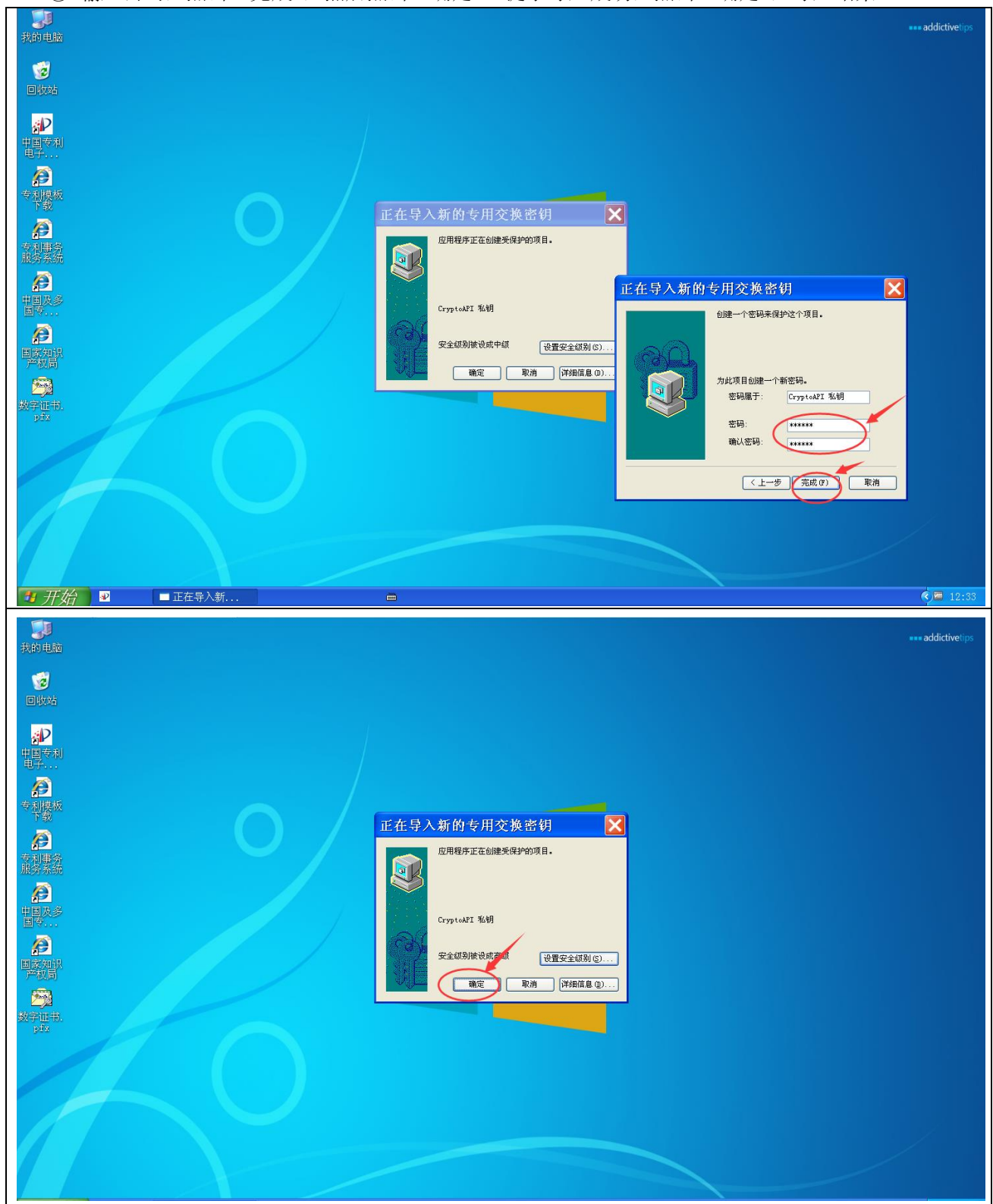


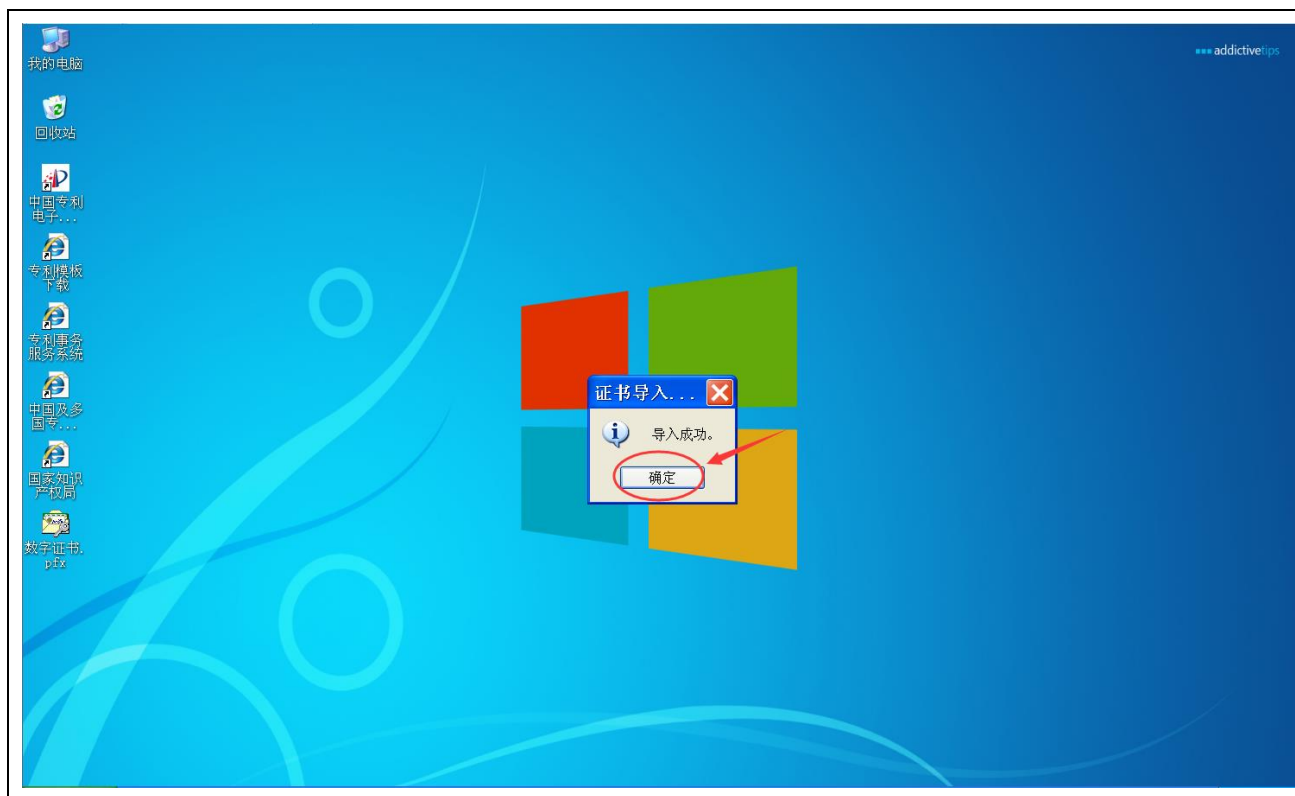


⑥ 因为前面勾选了“启用强私钥保护”选项，在这里选择“设置安全级别”来设置密码。级别选择“高”，然后点击“下一步”



⑦ 输入密码，点击“完成”，然后点击“确定”。提示导入成功，点击“确定”，导入结束





4.3 申请费用相关

4.3.1 申请专利需要花多少钱？

答：以发明专利为例，审查过程中，一般需要缴纳的费用包括：公布印刷费（50）、发明专利申请费（减免前 900，按 85%减免后 135）、发明专利申请实质审查费（减免前 2500，按 85%减免后 375）。也就是说，如果没有申请费用减缴，需要缴纳 $50+900+2500=3450$ 元，按 85%缴缴的话，需要交 $50+135+375=560$ 元。

专利授权通过后，就需要缴纳授权后的费用，主要是年费，其他费用钱较少。前 3 年，年费是 900 元/年，如果按 85%减缴，减缴后是 135 元/年，如果按 70%减缴，减缴后是 270 元/年。

如果申请人是在校学生，只需要在学校开一个在校学生证明，就可以申请费用减免了。按 85%缴缴的话，审查过程中加上授权通过后的前 3 年年费总共是： $50+135+375+135\times 3=965$ 元。

4.3.2 如何缴纳专利申请过程中的费用？

答：缴费可以以证书登入方式登入中国专利电子申请网，然后选择费用办理模块，进行缴费。中国专利电子申请网网址：

<http://cponline.sipo.gov.cn/>

4.3.3 如何申请专利费用减免？

答：申请专利费用减免，需要先在专利事务服务系统完成费减备案。费减备案需要提供证明材料，个人办理费减备案应当提交所在单位出具的年度收入证明；无固定工作的，提交户籍所在地或者经常居住地县级民政部门或者乡镇人民政府（街道办事处）出具的关于其经济困难情况证明。如果申请人是在校学生，在学校开具一个“在校学生证明”就可以，这个证明一般在学校的教务系统可以下载，具体可以问问学校的相关人员。费减备案审核通过后，再在中国专利电子申请网，以证书方式登入，然后依次点击“手续办理”->“费用减免请求”->“业务办理”，办理费用减缴请求业务。

专利事务服务系统网址：

Copyright © 2021 by Zhiyao He. All Rights Reserved.

<http://cpsservice.sipo.gov.cn/index.jsp>

中国专利电子申请网网址:

<http://cponline.sipo.gov.cn/>

4.3 其他业务相关

4.3.1 申请一个专利需要多长时间?

答:发明专利申请大约需要 1.5-3 年甚至更长时间才能被授权,实用新型和外观设计专利申请平均需要 6 个月。但是如果满足专利优先审查的条件,成功申请了**专利优先审查**,发明专利申请会在 45 天内发出第一次审查意见通知书,并在一年内结案,实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案。

4.3.2 如何申请专利优先审查?

答:首先申请优先审查需要满足相关条件,满足条件后,就可以面交或者寄交相关材料到国家知识产权局或者申请人所在地方的专利代办处。需要满足的必要条件如下^[5]:

- (1) 请求优先审查的专利申请或者专利复审案件应当采用电子申请方式。
- (2) 发明专利申请应当进入启动实质审查阶段;实用新型和外观设计专利申请应当已发出受理通知书且已按规定足额缴纳专利申请费。
- (3) 对专利申请提出优先审查请求,应当经全体申请人同意(专利优先审查请求书应由全体申请人签章)。

满足必要条件后,如果申请的专利满足如下的任何一条,就可以申请优先审查:

- (1) 涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业。
- (2) 涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业。
- (3) 涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快。
- (4) 专利申请人已经做好实施准备或者已经开始实施;或者有证据证明他人正在实施其发明创造。
- (5) 就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的该中国首次申请。
- (6) 其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

办理需要的相关材料包括:

- (1) 《专利申请优先审查请求书》一式两份,并由全体申请人或本案专利代理机构盖章。
- (2) 《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》原件或复印件;如存在同日申请,还需提供《授予实用新型专利权通知书》原件或复印件。
- (3) 现有技术或者现有设计信息材料。
- (4) 符合《办法》所列优先审查情形的必要证明文件,并由全体申请人盖章。
- (5) 单位营业执照复印件或个人有效身份证复印件。

比如申请人是在校大学生,需要的材料就是:

专利申请优先审查请求书 2 份 + 发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书复印件 1 份 + 专利申请费用缴纳的收据 + 身份证正反面复印件 + 证明材料 + 证明材料说明

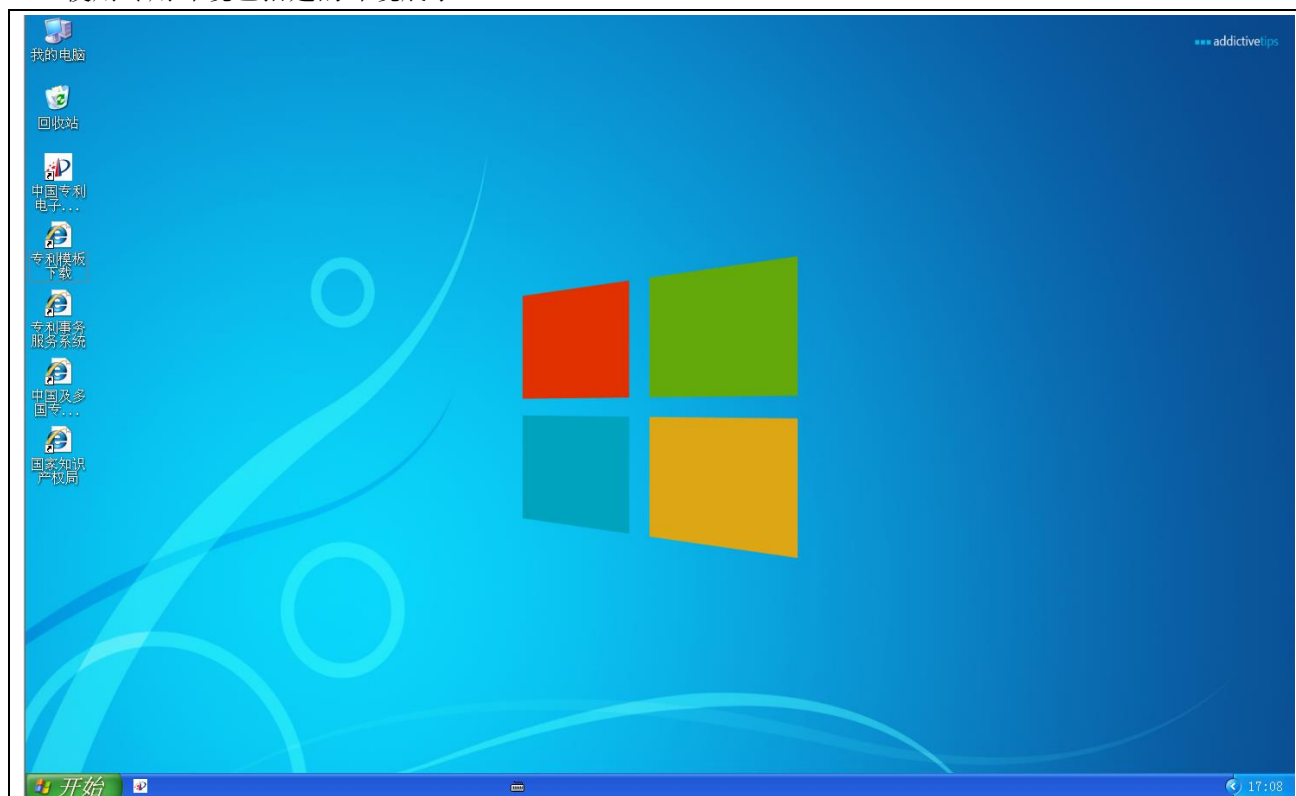
对于证明材料说明,就是申请人提供证明材料的时候,还需要写一份证明材料说明。例如专利有对应的论文已经发表且见刊了,证明材料就可以是这个论文(如果论文是英文发表的,还需要提供中文版本,作者申请的时候,就被这么要求了),然后再写一个证明材料说明。证明材料说明也有一定的格式,有需要的申请人可以在福利资源下载一章,找到专利申请模板打包下载链接,里面有这个模板。

第 5 章. 福利资源下载

5.1 专利申请专用环境包下载

如果申请人不想自己搭建专利在线申请环境，可以下载**专利申请专用环境包**。专利申请专用环境包是调试好的中国专利电子申请网在线申请平台，安装方法就像安装 QQ 一样简单，申请人下载以后基本可以直接使用，能够省去自己安装调试环境的麻烦，从而节省宝贵的时间。环境包获取方式：扫描封面二维码，关注“AI 菌”公众号，回复“**环境包**”获取。公众号还配有环境包的安装以及使用指导视频，方便大家安装和使用。

使用专用环境包搭建的环境展示：



5.2 专利申请模板打包下载

专利申请模板包里面包含了专利申请过程几乎所有常用的模板。有**官网空白模板**、还有作者自己总结的**详细申请模板**以及**详细申请范文**。官方的、示范的、详细的，您想要的模板，这里统统都有。专利申请模板包获取方式：扫描封面二维码，关注“AI 菌”公众号，回复“模板”获取。

专利申请模板包详细目录如下：

一、总结的详细模板

- ├─ 1、申请文件相关
 - | └─ 1、专利请求书.doc
 - | └─ 2、说明书摘要.doc
 - | └─ 3、摘要附图.doc
 - | └─ 4、权利要求书.doc
 - | └─ 5、说明书.doc
 - | └─ 6、说明书附图.doc
 - | └─ 7、实质审查请求书.doc
 - | └─ 使用说明.txt
- ├─ 2、申请优先审查相关
 - | └─ 0、专利申请优先审查请求书.docx
 - | └─ 1、发明专利申请公布及实质审查通知书（替换成自己的）.png
 - | └─ 2、缴费收据（替换成自己的）.png
 - | └─ 3、身份证（替换成自己的）.png
 - | └─ 4、证明材料（例如与专利相关的论文）.docx
 - | └─ 5、证明材料说明.docx
 - | └─ 使用说明.txt
- ├─ 3、答复审查意见相关
 - | └─ 1、答复第一次审查意见通知书模板—意见陈述书.doc
 - | └─ 使用说明.txt

二、发明专利申请范文

- ├─ 1、专利说明书样例：一种集合经验模态分解及遥相关的中长期径流预报方法.pdf
- ├─ 2、专利说明书样例：一种从温郁金中制备抗癌药榄香烯的方法（获得第二十一届中国专利金奖）.pdf

三、官方的空白模板

- ├─ 100001权利要求书.doc
- ├─ 100002说明书.doc
- ├─ 100003说明书附图.doc
- ├─ 100004说明书摘要.doc
- ├─ 100005摘要附图.doc
- ├─ 100006补正书.docx
- ├─ 100007专利代理委托书.doc
- ├─ 100008费用减缴请求书.doc
- ├─ 100009延长期限请求书.docx
- ├─ 100010恢复权利请求书.doc
- ├─ 100011意见陈述书（关于费用）.docx
- ├─ 100012意见陈述书.docx
- ├─ 100013撤回专利申请声明.doc
- ├─ 100014附页.doc
- ├─ 100015更正错误请求书.docx
- ├─ 100016著录项目变更申报书.doc
- ├─ 100017中止程序请求书.doc
- ├─ 100018撤回优先权声明.docx
- ├─ 100019强制许可请求书.doc
- ├─ 100020强制许可使用费数额裁决请求书.doc
- ├─ 100043专利申请优先审查请求书.doc
- ├─ 100908复审、无效宣告程序优先审查请求书.doc
- ├─ 使用说明.txt
- ├─ 检索报告(样例).doc

第 6 章. 写作参考文献

- [1] 海绵叔叔关于第一次审查意见通知书如何正确答复的回答
- [2] 度老师关于第一次审查意见通知书如何正确答复的回答
- [3] 龙蟠幽藪关于权利要求书撰写格式的回答
- [4] 海绵叔叔关于如何写专利的回答
- [5] 国家知识产权局微信公众号关于专利优先审查的介绍

鸣谢之高山流水觅知音

Author: Zhiyao He



感谢阅读与支持

作者: 贺志尧

Thanks for reading and support



微信扫一扫，关注 AI 菌公众号



AI 菌抖音号: hzy2282815808



专利申请 QQ 交流群: 856872116